공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2013 - 069호 2013. 4. 4.

사 건 번 호 2012카총2751

사 건 명 9개 생명보험사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 삼성생명보험 주식회사
서울 중구 태평로2가 150
대표이사 박○○
대리인 법무법인 세종
담당변호사 조창영, 홍소현

2. 한화생명보험 주식회사
서울 영등포구 여의도동 60
대표이사 신○○
대리인 법무법인 태평양
담당변호사 오금석, 신사도

3. 교보생명보험 주식회사
서울 종로구 종로1가 1
대표이사 신○○
대리인 법무법인 케이씨엘
담당변호사 서혜숙, 정경환, 이응문

4. 메트라이프생명보험 주식회사

서울 강남구 역삼동 707-5

대표이사 김○○

대리인 김·장 법률사무소

담당변호사 김진오, 고경민, 김민산

5. 알리안츠생명보험 주식회사

서울 영등포구 여의도동 45-21

대표이사 정○○

대리인 김·장 법률사무소

담당변호사 최기록, 최석규, 강승준

6. 푸르덴셜생명보험 주식회사

서울 강남구 역삼동 838

대표이사 손○○

대리인 김·장 법률사무소

담당변호사 정영진, 이승규

7. 신한생명보험 주식회사

서울 중구 남대문로1가 14

대표이사 권○○

대리인 법무법인 율촌

담당변호사 박해식, 금창호, 윤용희, 조희성

8. 아메리카인터내셔날어슈어런스캄파니 (대한민국 영업소)

서울 중구 충무로2가 64-5

대한민국에서의 대표자 다○○ ○ ○○○○

대리인 김·장 법률사무소

담당변호사 윤성주, 최지현, 강태규

9. 아이엔지생명보험 주식회사
서울 중구 순화동 53
대표이사 로○○ ○ ○○○
대리인 김·장 법률사무소
담당변호사 서정, 오태헌

심 의 일 2013. 3. 20.

주 문

1. 삼성생명보험주식회사, 한화생명보험 주식회사, 교보생명보험 주식회사, 푸르덴셜생명보험 주식회사는 변액종신보험상품의 최저사망보험금보증수수료율의 수준에 관해 이를 합의하여 결정하는 방법으로 당해 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 삼성생명보험 주식회사, 한화생명보험 주식회사, 교보생명보험 주식회사, 메트라이프생명보험 주식회사, 알리안츠생명보험 주식회사, 푸르덴셜생명보험 주식회사, 신한생명보험 주식회사, 아메리카인터내셔날어슈어런스캄파니(대한민국 영업소), 아이엔지생명보험 주식회사는 변액연금보험상품의 최저사망보험금보증수수료율 및 최저연금적립금보증수수료율의 수준에 관해 이를 합의하여 결정하는 방법으로 당해 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 삼성생명보험 주식회사, 한화생명보험 주식회사, 교보생명보험 주식회사, 알리안츠생명보험 주식회사는 변액보험상품의 특별계정운용수수료율의 상한에 관해 이를 합의하는 방법으로 당해 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

4. 삼성생명보험 주식회사, 한화생명보험 주식회사, 교보생명보험 주식회사, 메트라이프생명보험 주식회사, 알리안츠생명보험 주식회사, 푸르덴셜생명보험 주식회사, 신한생명보험

주식회사, 아메리카인터내셔날어슈어런스캄파니(대한민국 영업소), 아이엔지생명보험 주식회사는 변액보험상품의 최저보증수수료율을, 삼성생명보험 주식회사, 한화생명보험 주식회사, 교보생명보험 주식회사, 알리안츠생명보험 주식회사는 특별계정운용수수료율을 각각 결정함에 있어, 시장에서 공개된 정보를 취득하는 것은 제외하고 업계작업반 등과 같은 대면회의, 유·무선 연락, 이메일 등 기타 어떠한 방법으로도 최저보증수수료율 또는 특별계정운용수수료율의 수준 내지 상한 책정과 관련한 자사 내부정보 내지 근거자료를 경쟁사와 서로 교환하거나 공유해서는 아니 된다.

5. 피심인들은 아래 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 총계 20,451,000,000원

1) 삼성생명보험 주식회사 : 7,649,000,000원
2) 한화생명보험 주식회사 : 7,121,000,000원
3) 교보생명보험 주식회사 : 4,130,000,000원
4) 메트라이프생명보험 주식회사 : 886,000,000원
5) 알리안츠생명보험 주식회사 : 133,000,000원
6) 푸르덴셜생명보험 주식회사 : 57,000,000원
7) 신한생명보험 주식회사 : 404,000,000원
8) 아메리카인터내셔날어슈어런스캄파니 (대한민국 영업소) : 10,000,000원
9) 아이엔지생명보험 주식회사 : 61,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

6. 피심인 삼성생명보험 주식회사, 한화생명보험 주식회사, 교보생명보험 주식회사, 메트라이프생명보험 주식회사, 신한생명보험 주식회사를 각각 고발한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 삼성생명보험 주식회사, 한화생명보험 주식회사[1], 교보생명보험 주식회사, 신한생명보험 주식회사, 메트라이프생명보험 주식회사, 푸르덴셜생명보험 주식회사, 아이엔지생명보험 주식회사, 아메리카인터내셔날어슈어런스캄파니 대한민국 영업소[2], 알리안츠생명보험 주식회사(이하 각각 '삼성', '한화', '교보', '신한', '메트라이프', '푸르덴셜', 'ING', 'AIA', '알리안츠'라고 한다)는 보험업법 제4조의 규정에 의해 금융위원회로부터 생명보험업의 허가를 받아 생명보험, 연금보험 등 보험상품 개발·판매 등 보험사업을 영위하는 자로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당된다.

나. 피심인 일반현황

2 피심인들의 자산, 부채, 수입보험료 등 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2010년 회계연도 기준, 단위 : 명, 백만 원, %)

피심인	설립연도	임직원수	자산	부채	총수입보험료	점유율
삼성	1957	6,149	146,353,619	130,963,638	21,572,705	25.99
한화	1946	4,156	63,723,856	57,563,632	11,097,539	13.37
교보	1958	4,381	57,884,595	53,287,708	10,781,429	12.99
메트라이프	1989	616	11,787,569	10,994,831	3,155,345	3.80
알리안츠	1954	1,623	13,667,715	12,673,662	2,808,875	3.38
푸르덴셜	1989	515	7,804,351	6,582,161	1,443,476	1.74
신한	1990	1,109	12,570,693	11,508,247	3,925,056	4.73
AIA	1996	697	9,325,312	8,259,042	2,426,600	2.92
ING	1991	1,030	20,193,846	18,384,440	4,225,984	5.09

* 출처 : 보험통계연감(보험개발원, 2010년)

1) 이 사건 행위 당시 '대한생명보험 주식회사'였으나, 2012.10.9.부터 상호를 '한화생명보험 주식회사'로 변경하였다.
2) 이 사건 행위 당시 마케팅상호로 'AIG생명보험'을 사용하였으나, 2009년 6월경부터는 마케팅상호를 'AIA생명보험'을 사용하고 있다.

다. 변액보험 시장구조 및 실태

1) 변액보험시장 개요

가) 변액보험의 정의

3 보험업법 제108조 제1항 제3호에 따른 변액보험의 법률적인 정의는 '보험금이 자산운용성과에 따라 변동하는 보험계약'이다. 구체적으로 고객이 납입한 보험료를 모아 펀드(기금)를 구성한 후 주식, 채권 등 유가증권에 투자하여 발생한 이익을 배분하여 주는 실적배당형 보험을 말한다.

나) 변액보험의 특징

(1) 투자실적에 따라 보험금과 해약환급금이 변동

4 변액보험은 실적배당형 보험이라는 점에서 자산운용회사의 수익증권 또는 뮤추얼펀드와 유사한 자산운용구조를 지니고 있어 자산운용실적(투자실적)이 좋을 경우 계약자가 보험계약에 따라 받게 되는 보험금과 해약환급금이 증가하게 되지만, 자산운용실적이 악화될 경우에는 해약환급금이 고객이 납입한 보험료에도 미치지 못할 수 있는 투자상품의 성격을 지니고 있다.

5 다만, 보험의 고유기능인 보장을 제공하기 위해 사망보험금을 일정금액 수준으로 최저보증할 수 있도록 상품을 설계할 수 있고 이 경우 계약자는 보험료 외에 별도의 보증비용을 추가로 부담하게 된다. 사망보험금을 최저보증하지 않는 경우 보증비용 추가부담은 없다.

(2) 특별계정에 의한 자산운용

6 변액보험은 실적배당형 보험상품으로 자산운용에 있어 일반보험과 구별하기

위해 계약자가 납입한 변액보험 자금(펀드)만을 별도로 관리할 수 있는 특별계정을 설정하여 자산을 운용한다.

7 그 이유는 첫째, 변액보험은 투자상의 실적과 위험을 모두 계약자가 부담하므로 자산운용에 따른 대부분의 위험을 보험회사가 부담하는 일반보험과 구별되므로 각각의 자산을 분리·운용하여 각 계정간의 공평성을 유지하기 위함이다.

8 둘째, 변액보험의 자산은 계약자 각각의 몫으로 구성되어 있으므로 계약자별 적립금 산출을 하기위한 자산 평가방법이 일반보험의 일반계정과 상이하다. 즉, 특별계정의 자산은 매일 時價로 평가하지만 일반계정의 자산은 매월 帳簿價로 평가한다.

9 셋째, 변액보험은 자산운용실적이 계약자에게 귀속된다는 점에서 수익성이 요체이지만 일반보험은 장기간에 걸쳐 보험금 지급을 보증하고 자산운용에 의한 수익을 계속적으로 배당해야한다는 점에서 안전성이 요체가 된다는 점이다. 일반계정과 특별계정의 주요 차이점을 정리하면 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 일반계정과 특별계정의 차이점

구분	일반계정	특별계정
자산금액변동 위험부담	보험회사 부담	계약자 부담
최저보증이율	있음	없음
자산운용목적	안전성	수익성
자산평가시기 및 방법	매월 장부가액 평가	매일 시가 평가
결산시기	매년	매일

출처 : '변액보험 주교재'(삼성생명, 2009년 발행)

다) 변액보험 도입배경 및 경과

10 우리나라는 2000년 이후 보험가격자유화, IMF 이후 금융시장의 재편, 급격한 금리변동 등 금융환경 변화에 대응하여 시장수익률을 반영하면서 물가상승에 따른 보험금의 가치 감소를 헷지(Hedge)하여 보험금의 실질가치를 보장할 수 있는 변액보험 상품의 도입을 본격적으로 추진하였다.

11 이후 2001년 4월 27일 금융감독위원회[3]가 보험업감독규정을 개정하여 법적 근거가 마련되었고, 2001년 7월부터 판매가 시작되었다.

12 2001년 변액종신보험이 최초 도입된 이래 2002년에 변액연금보험, 2003년에 변액유니버설보험이 순차적으로 시장에 판매되었다. 도입 초기에는 변액보험판매자격 보유자가 적고, 상품 내용이 판매자와 고객에게 익숙하지 않았던 점 등으로 인해 판매가 부진하였으나, 이후 판매역량의 향상과 주식시장의 성장을 토대로 판매가 꾸준히 증가하여 생명보험회사의 주력 상품으로 자리잡았다.

13 한편 2009년 2월부터 자본시장과 금융투자업에 관한 법률이 시행됨에 따라 변액보험의 펀드는 이 법의 규제를 받게 되어 집합투자기구의 요건을 준수하여야 한다.

라) 변액보험상품 종류와 특징

(1) 변액종신보험

14 변액종신보험은 계약자의 사망시까지 평생을 보장하는 보험상품이라는 점에서 일반종신보험과 동일하나 주식, 채권 등 유가증권에 투자한 자산운용실적에 따라 사망보험금 또는 해약환급금이 변동된다는 점에서 차이가 있다.

15 일반적으로 유가증권에 투자한 자산운용실적이 장기적으로 물가상승률에 비례한다는 점을 감안하면, 변액종신보험은 물가상승에 따라 장래에 지급받는 보험금의 가치감소분을 일정 부분 헷지할 수 있는 기능을 갖추고 있다고 할 수 있다. 변액종신보험과 일반종신보험과의 주요 차이점은 아래 <표 3>과 같다.

3) 금융위원회와 그 소속기관 직제 제정(대통령령 제20684호, 2008. 2.29. 공포시행)으로 부처명이 '금융감독위원회'에서 '금융위원회'로 변경되었기에 이하에서는 금융위원회로 표기한다.

<표 3> 변액종신보험과 일반종신보험의 차이

구 분	변액종신보험	일반종신보험
사망보험금	· 기본보험금 + 변동보험금 - 보험금 : 투자실적에 연동	· 보험가입금액 - 보험금 : 확정 또는 공시이율 연동
부리이율	· 실적배당률 : 최저보증이율 없음	· 예정이율(또는 공시이율) : 최저보증이율 있음
자산운용	· 특별계정(펀드) - 변액보험 자산만 별도 운용 - 펀드변경 가능	· 일반계정 - 다른 보험 자산과 통합 운용
투자책임	· 계약자 부담(자기책임의 원칙)	· 보험회사 부담
판매설계사	· 전문설계사 : 판매자격시험 합격자	· 일반설계사
예금자보호	· 예금자보호법의 적용대상에서 제외	· 예금자보호법 적용 대상에 포함

16 변액종신보험은 자산운용실적이 악화되더라도 최저사망보험금을 보증(Guaranteed Minimum Death Benefit, 이하 'GMDB'라 한다)한다. 그러나 해약환급금의 경우 사망보험금과는 달리 최저보증이 없으며 경우에 따라 원금손실이 발생할 수 있다. 또한 고객은 자신의 투자성향에 따라 채권형 펀드, 주식형 펀드, 혼합형 펀드 등 자산운용형태를 직접 선택할 수 있고 보험계약기간 중 수시로 펀드를 변경할 수 있다.

17 변액종신보험의 사망보험금은 '사망보험금으로 최저보증하기로 계약체결시 정한 기본보험금'과 '변동보험금'의 합으로 산출된다. 변동보험금은 매월 계약해당일마다 재계산되며 익월 계약 해당일까지 1개월간 확정 적용된다. 변동보험금은 실제 계약자적립금과 예정이율로 이미 산출된 예정책임준비금과의 차액 즉, 초과적립금을 가지고 계산되며, 자산운용실적에 따른 투자수익률이 예정이율을 초과하면 (+)의 변동보험금이 발생하고 그 반대이면 (-)의 변동보험금이 발생하게 된다. 그러나 (-)의 변동보험금이 발생하더라도 사망보험금은 최저 보증되는 기본보험금 이하로는 떨어지지 않는다.

18 일반적인 변액종신보험의 보장구조는 아래 <표 4>와 같다.

<표 4> 변액종신보험의 보장구조

사망보험금 최저보증금액

↑

사망보험금 = 기본보험금 + 변동보험금

↓ ↓

매월 변동 일시납 추가가입방법[4]으로 계산하며 매월 변동

(2) 변액유니버셜보험

19 변액유니버설보험은 변액보험의 장점인 실적배당과 유니버셜보험[5]의 장점인 단순한 상품구조 및 자유입출금을 결합하여 만든 종합금융형 보험이다.

20 변액보험은 실적배당을 하지만 보험료 납입이 정액정기납이고, 상품구조가 복잡하다는 단점이 있으며, 유니버설보험은 자유입출금이 가능하고 상품구조가 국내의 금리연동형 저축성 보험처럼 단순하다는 장점이 있으나, 공시이율을 적용하므로 低금리, 高주가 시대에는 계약자에게 고수익을 제공하기 어려운 단점을 갖고 있다. 이러한 두 상품의 장점만을 채택하고 여기에 다양한 고객의 니즈를 반영하여 입출금 기능, 간접투자 상품의 실적배당기능, 보험의 보장기능을 하나의 상품으로 제공할 수 있는 종합금융형 보험이 바로 변액유니버설보험이다.

21 변액유니버설보험의 상품 형태는 가입 목적을 기준으로 보면, 장기투자를 주목적으로 하는 적립형과 사망보장을 주목적으로 하는 보장형으로 구분할 수 있다.

(3) 변액연금보험

22 변액연금보험은 연금 지급개시 전까지는 변액종신보험 또는 변액유니버설보험(보장형)처럼 운영하고, 연금 지급개시 후에는 종신연금(또는 확정연금, 상속연금 등)을 지급하는 형태의 실적배당형 보험상품이다. 즉 연금 개시 전에 계약자가 사망한 경우

4) 변동보험금 계산방법은 '가산지급방법', '일시납 추가가입방법', '책임준비금 비례방법' 등 3가지가 있으며 각각의 방법에 관한 구체적인 설명은 후술한다.

5) 유니버셜보험(Universal Life Insurance)은 보장 + 적립금의 구조를 갖고 있으며, 공시이율로 적립되는 상품으로 국내의 금리연동형 보험구조에 보험료 자유납입 및 중도인출을 추가한 형태이다. 국내에서 판매되고 있는 유니버셜보험으로는 유니버셜종신보험, 유니버셜저축보험 등이 있다.

투자실적에 따라 변동되는 사망보험금을 지급하고, 계약자가 연금지급개시 연령까지 생존 시에는 자산운용실적에 따라 적립한 금액을 재원으로 하여 연금을 지급하게 된다.

23 연금지급 방법은 계약자 선택에 따라 정액연금 방식 또는 변액연금 방식으로 운영되는데, 정액연금 방식의 경우 일반계정에서 자산을 운용하고 연금지급액은 연금지급개시 시점의 준비금을 예정이율 또는 공시이율로 계산한다. 변액연금 방식의 경우 특별계정에서 자산을 운용하고 자산운용수익에 기초한 연금을 지급하게 된다.

24 현재 우리나라에서 판매되고 있는 변액연금보험은 연금의 본래 취지인 최소한의 안전성을 확보하기 위해 일반적으로 2가지의 최저보증기능이 도입되어 있다.

25 첫번째는 '최저사망보험금보증(GMDB)'으로 연금개시전 계약자가 사망한 경우 자산운용실적이 아무리 악화되더라도 사망보험금은 기납입보험료 금액을 보장해 주는 것이다. 보험계약체결 당시 일정금액으로 정한 기본보험금을 사망보험금으로 최저보증하는 변액종신보험과는 차이가 있다.

26 두번째는 '최저연금적립금보증(Guaranteed Minimum Accumulation Benefit, 이하 'GMAB'라 한다)'으로 노후 안정적인 연금지급을 위하여 연금지급개시 시점에서의 자산운용실적에 따른 실제계약자 적립금이 기납입보험료에 미치지 못하면 기납입보험료를 연금재원으로 보장해 주는 것이다.

27 일반적인 변액연금보험의 보장구조는 아래 <표 5>와 같다.

<표 5> 변액연금보험의 보장구조

기납입보험료를 사망보험금으로 최저보증

↑

· 사망보험금 = 기본사망보험금 + 사망시점까지의 계약자적립금

↓ ↓

매일 변동(가산지급방법으로 계산) 매일 변동

· 연 금 = 연금지급개시 시점에서의 계약자적립금

↓

기납입보험료를 연금재원으로 최저보증하고 일반계정으로 이체·관리

2) 변액보험의 가격구조

가) 보험구조

28 변액보험의 사망보험금은 최초 계약한 기본보험계약의 「기본보험금」과 투자실적에 따라 증감하는 「변동보험금」으로 구성되며, 보험의 성격을 유지하기 위해 변동보험금의 크기와 관계없이 사망보험금에 대한 최저보장을 설정하고 있다. 변액보험의 구조를 도해하면 아래 <표 6>과 같다.

<표 6> 변액보험의 구조

<기본보험계약>		<변동보험계약>		<선택특약>
· 보험료 산출의 기초가 되는 계약 · 최저보증금액 산정의 기초	+	· 특별계정 운용실적에 따라 추가로 계산되는 계약(투자실적 반영) · 추가보험료 부담 없음	+	· 일반계정에서 운용 · 예정이율로 보험료 산출

나) 변동보험금 계산방법

29 변동보험금은 변액보험에서 투자실적이 좋을 경우 사망시 기본보험금 외에 추가로 지급되는 보험금을 말하며, 계산하는 방법에 따라 가산지급방법, 일시납보험 추가가입(증액)방법, 책임준비금 비례방법 등 3가지로 구분된다.

(1) 가산지급방법

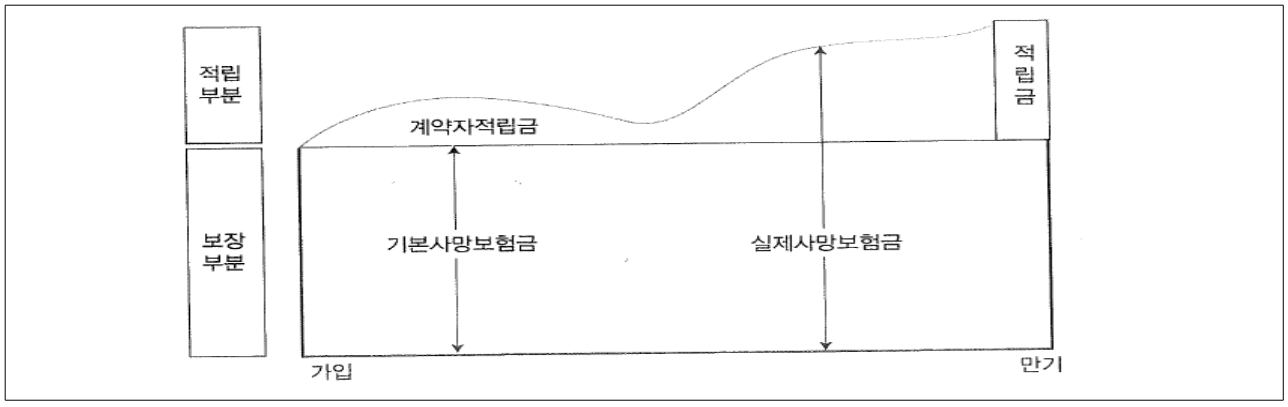
30 가산지급방법은 현재 국내에서 판매하고 있는 금리연동형 저축보험 또는 연금보험 등과 유사한 구조로 보장부분과 적립부분을 분리하여 변동보험금을 계산하는 방식이다.

31 가산지급방법의 보장구조를 살펴보면 사망시에는 기본사망보험금에 사망 시점의 적립금을 가산해 지급하게 되며, 투자 실적에 따라 적립금이 매일 변동하므로 사망보험금도 매일 변동하게 된다.

32 가산지급방법은 변동보험금의 계산구조가 상대적으로 단순하고 현재 우리나라에서 판매되고 있는 금리연동형 상품구조와 유사하여 다른 변동보험금 계산방법보다 고객의 상품 이해가 매우 용이하다는 장점이 있다. 또한 다른 계산방법보다 상대적으로 수익률이 높아 변액보험을 저축성 또는 연금 목적으로 가입하려는 사람에게 적합한 반면, 사망보험금 증가 속도가 늦어 보장성을 목적으로 변액보험에 가입하려는 사람에게는 바람직하지 않은 형태라 할 수 있다.

33 가산지급방법을 도해하면 아래 <그림 1>과 같다.

<그림 1> 가산지급방법의 도해



출처 : '변액보험 주교재'(삼성생명, 2009년 발행)

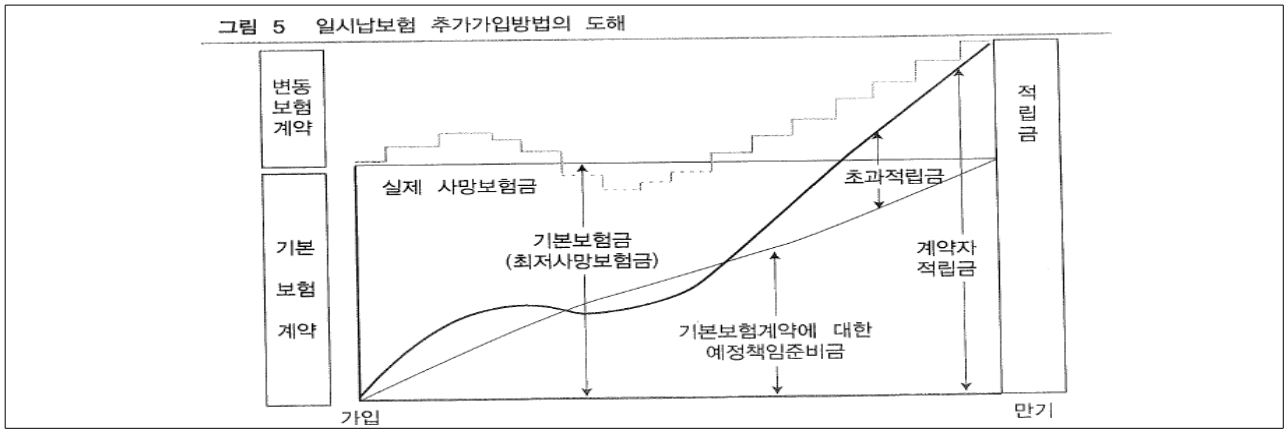
(2) 일시납보험 추가가입(증액) 방법

34 일시납보험 추가가입(증액) 방법은 기본보험계약의 예정책임준비금을 초과하는 금액(초과적립금)을 일시납보험료로 하여 잔여기간에 해당하는 보험을 추가가입(증액)하는 방법이다.

35 변동보험금의 변동 시기는 계산주기에 따라 월 1회, 연 1회 등으로 구분할 수 있으며, 사망보험금은 기본보험금액에 사망 시점의 변동보험금액을 합한 금액이 지급된다. 따라서 사망보험금은 변동보험금의 계산 주기에 따라 월 1회, 연 1회 등으로 변동하게 된다. 현재 우리나라에서는 변액종신보험에서 사용하고 있으며, 변동보험금 계산주기는 월 1회로 하고 있다.

36 이 방법은 투자수익률이 좋을 경우 가산지급방법보다 상대적으로 변동보험금이 크게 증액될 수 있어 사망보험금이 더욱 커질 수 있게 되며, 실제 지급되는 사망보험금의 규모가 기본보험계약의 사망보험금 이하로는 감액되지 않아 사망보장을 안정적으로 유지할 수 있다는 장점이 있다. 일시납보험 추가가입(증액) 방법을 도해하면 <그림 2>과 같다.

<그림 2> <u>일시납보험 추가가입(증액) 방법의 도해</u>



출처 : '변액보험 주교재'(삼성생명보험 주식회사, 2009년 발행)

(3) 책임준비금 비례방법

37 책임준비금비례방법은 기본보험계약의 예정책임준비금 이상의 초과적립금과

예정책임준비금과의 비율에 따라 변동보험금을 계산하는 방법이다. 예를 들면 기본보험계약의 보험가입금액이 1억 원일때 기본보험계약에 대한 예정책임준비금이 100만 원이고, 그 시점에서 실제 계약자적립금이 120만원이었다면, 변동보험금은 2,000만원이 되어 전체 사망보험금은 1.2억 원이 되는 것이다.(1억 원 : 100만 원 = X : 120만 원, X=1.2억 원)

38 이 방법은 사망보험금의 증감속도가 빠른 반면, 현재 우리나라에서는 이 방법을 이용한 변액보험 상품은 없다.

다) 최저보증옵션

39 변액보험은 자산운용실적에 따라 사망보험금과 해약환급금이 변동하는데, 만일 자산운용실적이 지속적으로 저조하다면 계약자 입장에서 볼 때 보험의 본질적인 기능을 기대하기 어렵게 된다. 이런 문제를 해결하기 위해 특별계정 적립금의 일정비율에 해당하는 보증수수료를 매일 특별계정에서 일반계정으로 이체·적립하는 방법으로 일정금액 수준 이상의 사망보험금과 연금재원을 보증해 주는 이른바 '최저보증옵션'이 변액보험 상품에 부가되어 있다.

(1) 변액종신보험의 최저보증옵션 : 최저사망보험금보증

40 변액종신보험의 경우 보험계약자가 보험계약 기간중 사망시 특별계정의 자산운용실적에 따른 수익률과 상관없이 최초 보험계약 당시 지급받기로 약정한 기본보험금 수준을 사망보험금으로 보장해주는 최저사망보험금보증(GMDB)이 부가된다.

41 보증구조를 구체적으로 살펴보면, 보험회사는 계약자 사망에 따른 사망보험금 지급에 대비해 위험보험료를 특별계정적립금에서 지속적으로 공제해 나가는데, 자산운용실적이 악화되어 이러한 위험보험료조차 특별계정적립금에서 공제하지 못하게 되는 상황이 발생한 경우 '최저사망보험금보증준비금'에서 위험보험료를 공제하게 되는 것이다.

42 보험회사는 매일(또는 매월) 특별계정적립금에서 최저사망보험금보증수수료

(GMDB수수료)를 공제하여 일반계정 내의 '최저사망보험금보증준비금 계정'에 적립하고, 이는 특별계정적립금에서 위험보험료를 차감할 수 없는 경우에 사용되는 것이다.

(2) 변액연금보험의 최저보증옵션 : 최저사망보험금보증+최저연금적립금보증

43 변액연금보험의 사망보험금은 Max(기납입보험료, 사망 당시 계약자적립금+기본사망보험금)으로 정의하는데, 연금보험의 최저사망보험금보증은 피보험자(보험대상자)가 연금 개시 전 보험기간 중 사망 시 특별계정의 자산운용수익률과 상관없이 사망보험금으로 최소한 기납입보험료 수준을 보증해주는 옵션이다. 보험회사는 매일(또는 매월) 특별계정적립금에서 GMDB수수료를 공제하여 일반계정 내에 최저사망보험금보증준비금계정에 적립하고 사망보험금이 기납입보험료보다 적은 계약이 발생한 경우 그 부족분을 보전해주는데 사용한다.

44 변액연금보험의 최저연금적립금보증(GMAB)은 피보험자(보험대상자)가 연금개시시점에서 생존하였을 경우 특별계정의 펀드수익률과 상관없이 연금 개시시점의 연금재원으로 최소한 기납입보험료 수준을 보증해주는 옵션으로 보험회사는 매일(또는 매월) 특별계정적립금에서 최저연금적립금보증수수료(GMAB수수료)를 공제하여 일반계정 내에 최저연금적립금보증준비금계정에 적립하고 연금재원이 기납입보험료보다 적은 계약이 발생한 경우 그 부족분을 보전해주는 데 사용한다.

(3) 변액유니버설보험(적립형) : 최저사망보험금보증

45 변액연금보험의 최저사망보험금보증과 유사한 옵션으로 보험회사는 매일(또는 매월) 특별계정적립금에서 GMDB수수료를 공제하여 일반계정에 '최저사망보험금보증준비금계정'에 적립하고 사망보험금이 기납입보험료에 미치지 못하는 상황이 발생한 경우 그 부족분을 보전해주는 데 사용한다. 이상의 변액보험보증옵션을 비교하면 아래 <표 7>과 같다.

<표 7> <u>변액보험보증옵션의 비교</u>

구 분	최저사망보험금보증(GMDB)		최저연금적립금보증(GMAB)
시 기	사망시		연금개시시점
보험금 성격	사망보험금		연금 재원
최저보증액	기본 사망보험금	이미 납입한 보험료	이미 납입한 보험료
상품군	· 변액종신 · 변액유니버설(보장성)	· 변액연금(연금개시전) · 변액유니버설(적립)	· 변액연금(연금개시시점)

출처 : 변액보험 주교재(삼성생명보험주식회사, 2009년)

라) 변액보험의 자산운용 구조

(1) 특별계정투입보험료

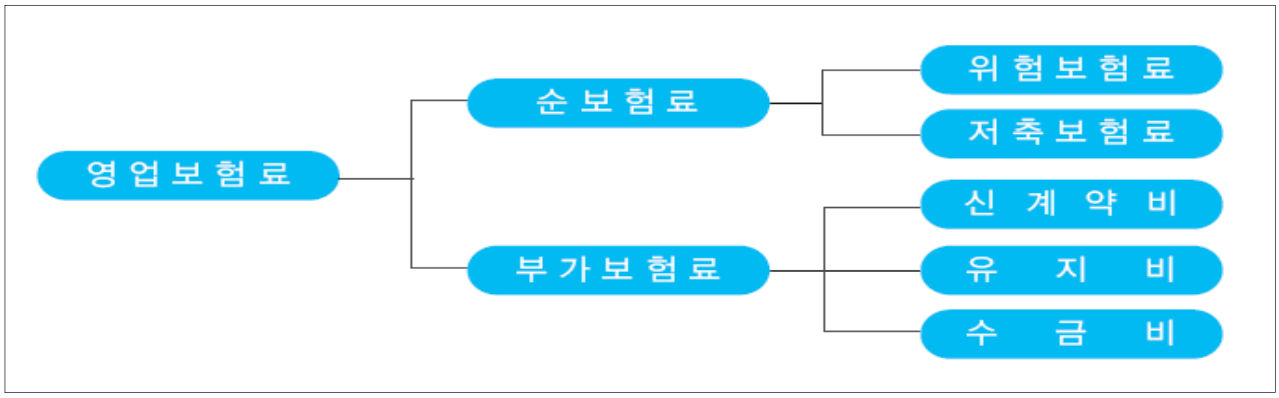
46 변액보험은 일반보험과 달리 자산을 별도의 특별계정에서 운용한다. 그러다보니 특별계정에서 운용되는 부분은 계약자가 납입하는 영업보험료 전체가 아니라 영업보험료 중 사업비 등이 제외된 나머지 부분이 실질적인 자산운용대상이 되는데 이를 '특별계정 투입보험료'라 한다.

47 계약자가 납입하는 영업보험료는 아래 <그림 3>과 같이 크게 순보험료(저축보험료+위험보험료)[6]와 부가보험료(신계약비+유지비+수금비)[7]로 구성된다. 부가보험료 중 신계약비와 수금비는 보험료를 납입하는 기간 동안만 사용하는 사업비인 반면, 유지비는 계약이 유지되는 기간 동안 계약 유지를 위해 사용하는 사업비이다. 따라서 보험료 납입이 완료된 이후에도 계약이 유지되는 기간 동안 계속해서 유지비가 필요하게 되고, 유지비는 보험료 납입기간 동안 사용하는 유지비(납입중 유지비)와 완납후 계약 유지기간 동안 사용하는 유지비(납입후 유지비)로 구분이 된다.

6) 위험보험료는 각종 사고나 질병으로 인한 사망 및 치료비용을 담보하는 비용으로, 사망보험금·장해급여금 등의 지급 재원이 된다. 저축보험료는 중도생존이나 만기생존 시 지급하는 급부에 대해 담보하는 비용으로, 만기환급금·해약환급금 등의 지급 재원이 된다.

7) 신계약비는 모집수당, 보험가입증서(보험증권) 발생 등의 신계약 체결에 필요한 제경비이며, 유지비는 계약유지 및 자산운용 등에 필요한 인건바·관리비 등 제경비이고, 수금비는 보험료 수금에 필요한 수금사무비 등 제경비를 의미한다.

<그림 3> 영업보험료 구성도



48 일반적으로 완납 후에는 계약자가 더 이상 보험료를 납입하지 않기 때문에 완납후 유지비는 보험료를 납입할 때 미리 받게 된다. 대신 완납 후에 사용해야 하므로 납입후 유지비는 계약자의 준비금에 포함하여 적립을 하다가 보험료 납입이 완료되면 그때부터 준비금에서 차감하여 사용하게 된다.

49 따라서 월납 계약의 경우에는 납입기간이 완료된 후에, 일시납 계약의 경우에는 일시납 보험료를 납입하자마자 바로 납입이 되므로 바로 납입후 유지비를 사용하게 된다. 이러한 이유로 인해 특별계정으로 투입되는 보험료는 '순보험료와 미래에 사용해야할 유지비인 납입후 유지비를 합한 금액'이 된다[8].

(2) 변액보험의 자산운용 구조

50 보험계약자가 정기로 보험료를 납입하면 일단 일반계정으로 들어왔다가 신계약비, 납입중 유지비, 수금비를 제외하고 순보험료와 납입후 유지비가 특별계정에 투입된다. 특별계정투입보험료는 채권, 주식 등 유가증권에 투자되어 매일 실적배당률로 적립되며, 매월 계약 해당일에 해당 월의 자연위험보험료[9]와 납입후 유지비를 특별계정에서 차감하여 일반계정으로 적립하게 된다.

51 이론적으로 자연위험보험료(Risk Premium, P^r)는 특별계정에서 차감되지만

8) 특별계정투입보험료 = 영업보험료 - (신계약비 + 납입중유지비 + 수금비) = 순보험료 + 납입후 유지비
9) 자연위험보험료는 생명보험에서 보험가입자가 매년 갱신조건부로 1년 정기보험계약을 체결한다고 가정할 경우, 계약자가 부담하는 위험보험료를 의미한다. 사망률은 가입자 연령이 증가할수록 높아지므로 보험료 역시 매년 상승하여 결국 高연령가입자는 매우 높은 수준의 보험료를 부담하게 되며 이처럼 매년 사망위험률이 높아짐에 따라 증가하는 보험료가 자연위험보험료인 것이다. 이에 비해 全보험기간에 걸쳐 평준화시킨 보험료가 평준보험료이고 일반적으로 보험회사는 보험료 산출시 평준보험료로 산출한다.

실무적으로 보험료 납입기간 중에는 납입보험료에서 차감되므로 특별계정에서 운용되는 보험료는 특별계정 투입보험료에서 다시 자연위험보험료를 차감하여야 하며, 납입기간이 완료되면 일반계정내 적립액에서 자연위험보험료를 차감하게 된다.

52 변액보험에는 일반보험의 사업비 외에 '특별계정운용수수료'와 GMDB수수료 또는 GMAB수수료와 같은 '보증옵션수수료'가 추가로 부가된다.

53 '특별계정운용수수료'는 은행, 자산운용회사의 실적배당형 상품에 부과하는 운용보수 및 신탁보수와 유사한 개념의 비용으로, 특별계정을 운용하고 관리하는데 필요한 비용을 충당하기 위해 부과한다. 부과방법은 보험사가 특별계정의 적립금에 대해 일정률을 부과하며, 매일 특별계정에서 일반계정으로 차감하게 된다. 특별계정운용비용은 특별계정(펀드)의 리스크 정도에 따라 그 적용률이 다른 것[10]이 일반적이다.

54 이러한 특별계정운용수수료는 ⅰ) 보험사 수익으로 인식하는 '운용보수', ⅱ) 자산운용사에게 자산운용 대가로 지급하는 '일임보수', ⅲ) 특별계정자산을 은행에 신탁하는 대가로 은행에 지급하는 '수탁보수', ⅳ) 특별계정 자산의 평가, 특별계정자산의 계좌당 기준가격의 평가 등 사무관리업무를 사무관리위탁회사에 위탁하는 대가로 지급하는 '사무관리보수'로 구성된다.

55 이러한 보수들은 보험사가 일괄하여 특별계정적립금에서 특별계정적립금의 일정률에 해당하는 금액을 우선 선취한 후, 계약내용에 따라 자산운용사, 은행, 사무관리위탁회사들에게 계약내용에 따라 배분·지급하게 된다.

56 GMDB수수료는 특별계정의 투자실적이 아무리 악화된다 하더라도 보험 고유의 기능인 보장(최저사망보험금보증)을 제공하기 위해 부과하는 비용이다. 부과방법은 특별계정 운용·수탁보수와 동일한 방법으로 특별계정의 적립금에 대해 일정률을 부과하며, 매일 또는 매월 특별계정에서 일반계정으로 차감하게 된다.

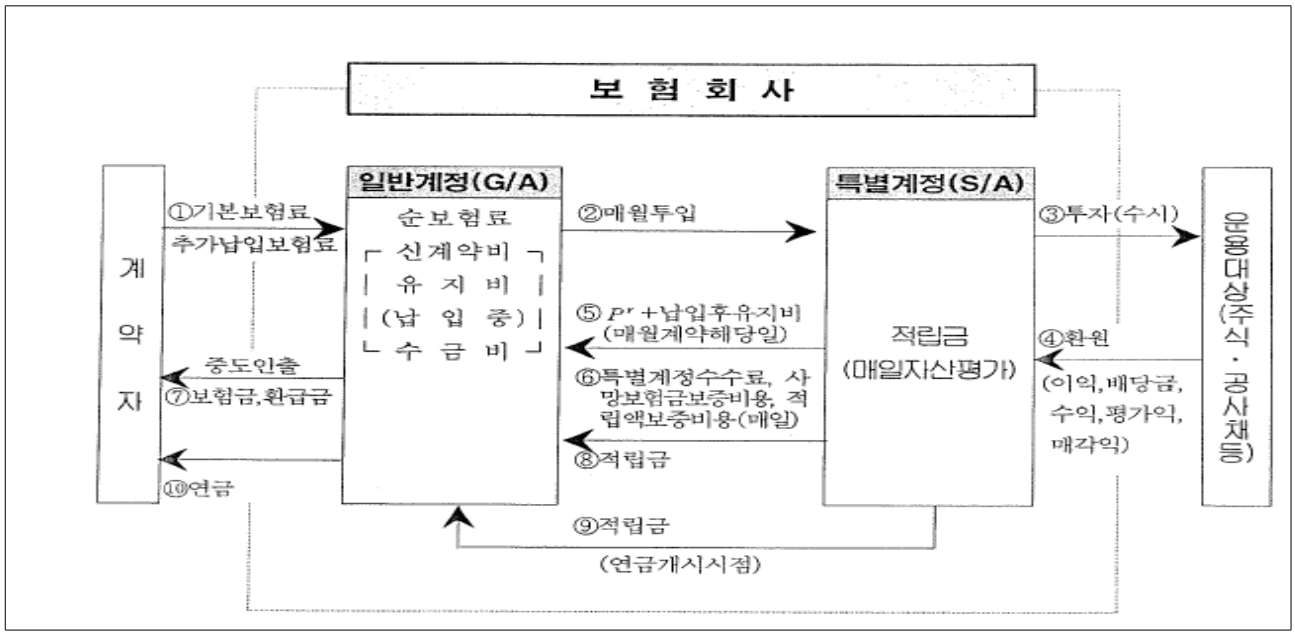
57 GMAB수수료는 변액연금보험에만 부과되는 최저보증비용이다. 변액연금에서 특별계정의 투자실적이 아무리 악화된다 하더라도 연금보험 고유의 기능인 안정적인

10) 예를 들면 채권위주로 투자하는 펀드(채권형 펀드)와 주식위주로 투자하는 펀드(주식형 펀드), 채권, 주식을 혼합하여 투자하는 펀드(혼합형 펀드)가 있을 경우 각 펀드를 운용하는 데 소요되는 비용(펀드매니저 인건비, 투자전략 수립을 위한 정보조사비용, 전산시스템비용 등)은 다를 것이다. 따라서 각 펀드에 부과되는 특별계정 운용비용도 다르게 적용되는 것이다.

연금(최저연금적립금보증)을 제공하기 위해 부과하는 비용이다. 부과방법은 최저사망보험금 보증비용과 동일한 방법으로 특별계정의 적립금에 대해 일정률을 부과하며, 매일 또는 매월 특별계정에서 일반계정으로 차감하게 된다.

58 이상의 내용을 종합해 변액보험의 자산운용구조를 도해하면 아래 <그림 4>과 같다.

<그림 4> 변액보험의 자산운용구조



② : 특별계정투입보험료(순보험료+납입후 유지비)를 매월 특별계정으로 투입하여 자산운용
⑤ : 자연위험보험료(P^r)와 납입후 유지비를 매월계약해당일에 특별계정에서 일반계정으로 이체
⑧ : ⑦의 중도인출 환급 약관대출 등에 따라 해당 적립금을 특별계정에서 일반계정으로 이체

출처 : 한화 제출자료

3) 변액보험 시장 현황

59 2010년 회계연도 기준으로 총 변액보험수입보험료는 19조 4천억 원을 상회하며 전체 생명보험수입보험료의 약 23.4%가량을 차지하고 있다. 또한 변액보험시장도 삼성, 한화, 교보 상위 3사의 변액보험수입보험료가 총 변액보험수입보험료의 52%이상을 차지하고 있다. 회사별 변액보험수입보험료 및 점유율 현황은 <표 8>과 같다.

<표 8> 회사별 변액보험수입보험료 및 점유율

(2010년 회계연도 기준, 단위: 백만 원, %)

생명보험 회사	변액보험수입보험료	점유율(%)
삼성생명보험 주식회사	4,197,328	21.62
한화생명보험 주식회사	3,360,670	17.31
교보생명보험 주식회사	2,631,509	13.56
메트라이프생명보험 주식회사	1,931,448	9.95
미래에셋생명보험 주식회사	1,647,460	8.49
아이엔지생명보험 주식회사	1,619,648	8.34
피씨에이생명보험 주식회사	685,582	3.53
신한생명보험 주식회사	461,773	2.38
흥국생명보험 주식회사	449,603	2.32
동양생명보험 주식회사	436,732	2.25
아메리카인터내셔날어슈어런스캄파니 영업소	394,216	2.03
푸르덴셜생명보험 주식회사	281,654	1.45
알리안츠생명보험 주식회사	263,645	1.36
케이비생명보험 주식회사	198,612	1.02
하나에이치에스비씨생명보험 주식회사	189,549	0.98
케이디비생명보험 주식회사	186,121	0.96
카디프생명보험 주식회사	155,188	0.80
동부생명보험 주식회사	119,514	0.62
에이스생명보험 주식회사	114,380	0.59
라이나생명보험 주식회사	79,055	0.41
녹십자생명보험 주식회사	4,654	0.02
우리아비바생명보험 주식회사	3,277	0.02
아이비케이연금보험 주식회사	1,338	0.01
합 계	19,412,956	100

출처 : 보험통계연감(보험개발원, 2010년)

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 기초사실

1) 변액보험상품 개발 여부에 대해 업계 의견을 교환

60 1998년도 당시 IMF 외환위기 직후의 고금리 상황에서 보험업계의 주력 상품인 확정금리형 보험상품은 은행, 증권 등 타 금융업권에 비해 금리경쟁력이 취약하다는 문제가 나타나고 있었다. 이를 타개하기 위해 보험업계는 고수익을 지향하는 실적배당형 상품인 변액보험상품 개발 여부에 대해 본격적으로 논의하기 시작하였다.

61 논의의 출발로서 1998. 2. 10. 삼성, 교보, 한화 등 상위 3사 및 중소형사 등 총 10개사가 삼성측 회의실에 모여 변액보험상품 개발여부에 대해 각 사별 입장을 서로 교환하게 된다. 그 결과 당시에는 일부 외국계 회사를 제외하고 변액보험상품 개발에 대해 찬성보다는 부정적인 입장이 다소 지배적이었다(소갑 제1-1호증).

<그림 5> 삼성 내부보고자료(전문)

변액보험개발관련 업계의견 요약

1. **일 시 및 장 소** : '98. 2.10(화) 15:30～17:30 당사 회의실
2. **참 석 자** : 총 10명(기존 6개사 및 신설간사사 상품개발부서장)
3. **의 견 내 용 요 약**

회 사 명	찬반여부	의 견 내 용
교 보	반 대	ㅇ도입여부부터 재검토 필요 ㅇ도입확정시 제도정비 등의 사전단계를 거쳐 각사 자율적 상품개발을 추진토록 함
대 한	반 대	ㅇIMF 극복후 추후 도입추진 ㅇ기존 저축성상품의 대량승환 가능성 상존
흥 국	찬 성	ㅇ원칙적 찬성(99년이후 도입) ㅇ판매개시는 희망회사 전체가 함께 하도록 하며, 조기이므로 동일상품형태 취급 필요
제 일	찬 성	ㅇ원칙적 찬성(99년이후 도입) ㅇ업계 T/F구성후 제도정비, 운영요강마련등 기본틀을 갖춘후 상품개발추진 필요
동 아	반 대	ㅇ회사 경영상 현실적으로 수용 곤란 ㅇ계약자 RISK가 커서 회사 이미지관리 곤란
한국(내국사)	보 류	ㅇ회사 경영상 현실적으로 수용 곤란 ㅇ회사 모집조직의 미성숙으로 판매 곤란
삼신(합작사)	찬 성	ㅇ원칙적 찬성 ㅇ상품개발은 자율적으로 할 수 있도록 요망
금호(지방사)	반 대	ㅇ상품상으로는 긍정적이나 회사 경영상 현실적으로 수용 곤란 (슈퍼재테크Ⅱ보험도 미판매중임)
네덜란드(외국사)	찬 성	ㅇ적극 찬성(상품개발은 자율적 요망) ㅇ조기도입을 위해 상품인가후 제도정비 등 후속작업 추진이 바람직함

4. **종합 검토의견**
□ 현재 외국사를 제외한 각사의 입장이 변액보험 개발추진 여력도 없고 도입여건에 대한 불확실성때문에 조기도입에 부정적 입장임
□ 변액보험 조기도입 추진을 위해서는 업계 임원회의 등을 통해 도입필요성에 대한 공감대형성이 우선 필요한 것으로 판단됨

2) 변액보험상품의 공동개발

62 삼성은 업계의견 교환일인 1998. 2. 10. 이전 1998. 2. 2. 변액보험상품을 업계 공동으로 개발할 필요가 있다는 점을 이미 회사 내부적으로 검토해 보고했을 정도로 변액보험상품 개발을 적극적으로 추진하고 있었다(소갑 제1-2호증).

<표 9> 삼성생명 상품개발팀 내부보고자료(발췌)

<변액보험(가칭) 개발안>

'98.2.2.
상품개발팀

5. 업계 공동상품으로 개발

□ 각사 자율개발에 따른 무분별한 상품남발 및 모집질서 문란 방지
□ 변액보험 도입전제가 되는 각종 제도(규정) 수립 원활화 도모
- 판매자격제도 신설, 회계기준·재산운용준칙 보완등 업계 공동추진 필요

63 또한 아래 한화측 '변액보험(가칭) 개발안'을 보면, 삼성이 실적배당형상품의 개발을 통한 타금융권과의 경쟁력 확보 및 보험사 경영 안정성 추구 등을 위해 변액보험 도입의 필요성을 적극적으로 제기하면서 업계 공동으로 변액보험상품 개발을 추진하자고 다른 생명보험회사들에게 제안한 사실을 알 수 있다(소갑 제1호증 1-3).

<그림 6> 한화생명 내부보고자료(발췌)

변액보험(가칭) 개발안

Ⅰ. 개발배경

1. IMF 경제체제下 低성장·高금리 시대에 신속 대응
□ 실적배당형상품의 개발을 통한 타금융권과 경쟁력 확보
□ 타금융권으로의 자금이탈 방지를 통한 보험사 경영 안정성 추구

2. 특별계정 운용을 통한 자산운용의 효율화 및 가격·배당 경쟁에 따른 장기 이익기반 위축에 대처
□ 고정금리 상품의 이차 Risk 경감 및 안정적 이익 창출

3. 高수익 및 인플레에 대응하는 보험상품에 대한 고객니즈 충족
□ 채권·주식 등 유가증권 투자를 통해 고수익을 얻을 수 있는 실적배당형상품 창출
□ 사망보험금 고정으로 장기적 인플레 대응에 관련한 정액보험과는 달리 보험금의 실질가치가 유지될 수 있는 고객요구에 부응

※ 他상품과의 비교

구 분	변액보험	유니버설	정액보험	신탁상품
사망보험금	변 동	변 동	고 정	-
부리 이율	실적배당	공시이율	예정이율	실적배당
운용 계정	특별계정	일반계정	일반계정	신탁계정
Risk 부담	계 약 자	회 사	회 사	계 약 자
보험료납입	정액정기납	자유납입	정액정기납	자유납입

* 변액보험은 별도 판매자격제도 운영

Ⅰ. 개발방향

1. 상품형태
□ 無배당 일반보험 형태로 개발하되, 특별(계정) 운용 수익률에 따라 적립(환급)금, 사망보험금 변동
- 사망보험금 : 보험목적 유지를 위해 보험가입금액 최저 보증
- 적립(환급)금 : 최저보증 없음

2. 예정사업비 : 정액보험수준 안정적 부가
□ 예정사업비와 특별계정수수료를 부가하여 특별계정운용 관리비용 보전 등

3. 자산운용
□ 주식형, 채권형, 혼합형 특별계정 3종류中 회사체력에 맞게 선택 운용
□ 특별계정當 초기투자액을 설정하여 자산운용의 효율화 및 회사·고객자산의 병행운용을 통한 초기자산운용의 건전성 확보

4. 기 타
□ 변액보험 판매자격제도 운영 : 협회주관
□ 초기 도입단계이므로 업계 공동상품으로 개발 추진
- 상품남발 및 불완전판매 방지
□ 상품POSITIONING : 유가증권 투자를 통한 실적배당상품으로 고소득, 고학력자를 주판매대상으로 하는 新시장 개척상품
==> 금융권의 실적배당상품 판매시장의 공략욕면

64 또한 당시 회의에 참석한 삼성측 ○○○(당시 대리)의 진술을 통해서도 변액보험 도입을 위한 업계 작업반 구성을 삼성이 주도적으로 추진했음을 알 수 있다(소갑 제2-4호증).

<표 10>삼성 ○○○ 진술조서(발췌)

문3	1998년 당시 국내외 생명보험사들을 대상으로 변액보험 도입 여부에 관한 업계 의견을 교환할 당시에는 도입에 대해 업계측의 전반적인 의견은 어떠했나요?
답	상위 3사(삼성생명보험주식회사, 대한생명보험주식회사, 교보생명보험주식회사)를 제외하고 대부분 반대 아니면 보류의 입장인 것으로 알고 있습니다.
문4	그럼에도 불구하고 1998년 작업반이 구성・운영되었는데, 삼성생명보험주식회사(이하 삼성)은 어떠한 역할을 하였나요?
답	금융감독원(이하 금감원), 보험개발원(이하 개발원) 등에 변액종신보험 도입필요성에 대해서 주장하고 업계공동의 작업반을 구성・운영할 필요가 있다고 건의하였습니다.

3) 변액보험상품 공동개발을 위한 작업반 구성

65 이러한 배경에서 보험업계는 이후 1998. 3월경 생명보험협회, 보험개발원, 업계 내 참여희망생명보험사의 실무자들이 참여하여 '생보사 변액보험 개발 T/F'를 발족하고 상품・계리, 경리・회계, 자산운용, 시스템개발의 4개 파트별 하위 작업반을 구성해 변액보험 개발을 추진하게 된다.

66 이후 1998. 4. 10. 생명보험협회(이하 '협회'라 한다.) 주관으로 보험업계 기획담당 임원회의를 개최하여 특별계정 도입 추진방향 및 일정을 협의하고, 이어서 1998. 4. 21.에는 보험개발원(이하 '개발원'이라 한다.) 주관으로 보험업계 상품담당 임원회의를 개최하여 변액보험 업계 실무작업반 구성을 합의하기에 이른다(소갑 제1-4호증).

67 <표 11>삼성 상품개발팀 내부보고자료(발췌)

< 변액보험 도입 추진현황 >

1. 추진경과

□ '98. 4. 10. 생보협회 주관 업계 기획담당임원회의 개최
- 분리계정 도입(변액, 기업연금) 추진방향 및 일정 협의
- 실무작업팀 구성 : 3개파트(회계, 자산운용, 판매자격제도 파트)

⇒ 5/23 현재 각 파트별로 분리계정관련 규정·제도 개정안 검토
(보험업법 시행령 개정 대신 보험감독규정 마련으로 대체)

□ '98. 4. 21. 보험개발원 주관 업계 상품담당임원회의 개최
- 변액보험 업계 실무작업반 구성 합의

4) 1998년 변액보험 작업반 구성 및 논의내용

68 작업반은 1998. 5. 4.부터 1998. 6. 13.까지 변액보험 도입에 앞서 상품개발(안) 및

상품운용요강(안) 마련, 관련법규 개정(안) 마련 등 실무적인 사항들을 논의하기 위한 목적으로 운영되었고 각사 상품담당부서장들로 구성되었다.

69 또한 각사 상품개발담당실무자로 구성된 소위 '실무작업반'을 하위에 두고 실무작업반이 1주에 2회 모여 주요 내용을 협의해 상품(안)을 마련하면, 작업반은 2주에 1회 모여 실무작업반에서 논의·도출된 상품(안)에 대해 최종적으로 결정하는 방식으로 운영되었다(소갑 제1-5호증).

70 <표 12>한화 회의결과 보고자료(1998.5.4. 발췌)

< 변액보험 실무작업반 운용 >
□ 작업반 운용 ○ 구성 : 개발원, 기존 6개사, 4개 간사사(상품담당부서장) ○ 장소 : 개발원 9층 회의실 ○ 운용 : 2주에 1회 상품담당 부서장들이 회합하여 실무담당자들이 작업한 검토(안)을 최종 협의 및 결정(첫째주, 셋째주 월요일 4시~6시) □ 실무작업반 운용 ○ 구성 : 실무작업은 작업반과 희망사를 중심으로 구성(10인 정도) ○ 운용방안 - 일정 : 1주에 2회(수,금 4시~6시) - 장소 : 개발원 9층 회의실 - 운용방안 : 단계별 주요내용에 대한 협의

71 당시 작업반에서는 상품구조, 사업방법, 약관관련 사항, 특별계정운용 관련 사항 등 변액보험 전반에 관해 논의가 이루어졌다.

72 특히 매월 보험가입금액 대비 GMDB수수료율 적용범위, 적립액 대비 특별계정운용수수료율 적용 범위 등 특별계정운용과 관련해 구체적인 논의를 진행하고 그 결과를 작업반 개발안으로 정해 작업반 참여회사들이 서로 공유하였다. 이러한 사실은 다음의 삼성생명 내부보고 자료인 '변액보험 업계공동 개발안 내용요약'을 통해서 확인할 수 있다.

73 <그림 7>삼성 내부보고자료(작성 : 1998.6.10, 전문)

변액보험 업계공동 개발안 내용요약

['98. 6. 10 상품개발팀]

구 분	개발안 내용	당 사 안
[상품구조]		
□ 보험종류	생사혼합보험	左 同
□ 배당유무	유배당	무배당
□ 사망보험금 계산	초과적립금으로 사망보험금 구입	左 同
[사업방법 관련]		
□ 보험기간	10년만기	3, 5, 7, 10년만기
□ 보험가입금액 한도	500万 이상	左 同
□ 선납보험료 처리	일반계정 잔류후 해당월 도래시 특별계정 투입	左 同
[약관 관련]		
□ 책임개시일·계약일	<1안> 책임개시일 : 제1회 보험료 납입일 계약일 : 책임개시일의 익월 1일 <2안> 책임개시일(=계약일) : 제1회 보험료 납입일 정산일 : 책임개시일의 익월 1일	<2안>
□ 초회보험료 부리	납입일과 투입일 전일까지 회사 소정이율로 부리 (未定)	약관대출이율 - 1.5% (12.5%)로 부리
□ 특별계정 투입일	일시납 : 월 2회 (당월 16일, 익월 1일) 단 · 전기납 : 월 1회 (익월 1일)	左 同
□ 실효 및 부활	실효시 적립액은 SA에서 GA로 이체 부활시 다시 SA로 투입	左 同
□ 약관대출	약대 원리금은 납입즉시 SA로 투입 약대이율 : 일반보험과 동일	左 同
□ 계약내용의 변경	납입방법 변경 가능 - 보험기간, 납입기간 변경 불가 (변액 ↔ 정액 변경 불가) 감액(감액완납) 가능 - 감액(완납)후에도 특별계정에 잔류 투자 · 운용	左 同
□ 계약자 정보공시	매년 계약해당일 기준 송부 - 환급금, 변동보험금 내역 등	左 同
[산출방법 관련]		
□ 예정이율	5% ~ 7.5%	左 同
□ 해약환급금	중도해지수수료 부가 (未定)	1년미만 해약환급금의 5% 2년미만 〃 3% 3년미만 〃 1% 단, Wt가 100%↑시에만 부가
[특별계정 운용 관련]		
□ 종 류	채권형, 주식형, 혼합형	左 同
□ 초기투자액 한도	Min(총자산의 0.5%, 500億)	Min(총자산의 1%, 500億)
□ 초기투자액 상환	未定	특별계정 자산이 초기투자액의 3배이상 도달시
□ 특별계정수수료		
- 최저사망보증비용	매월 보험가입금액의 0.01/1000 이내	左 同
- 특별계정운영비	매년 적립액의 1% 이내	左 同
□ 운영성과 방식	Index(지수) 방식	左 同
[판매자격제도 관련]		
□ 판매자격	13차월 이상자中 변액보험판매 자격시험 합격자	左 同

5) 1999년 변액보험작업반 구성 및 논의 내용

74 1998년 6월 이후 IMF 외환위기에 따른 보험사 구조조정 등의 이유로 변액보험 개발에 관한 논의가 잠시 중단되었다가 1999. 10. 8.부터 1999. 11. 10.까지 삼성, 교보, 한화, 푸르덴셜, 라이나 등 5개 생명보험회사들이 참여하여 다시 변액보험 작업반이 운영되었다.

75 변액보험작업반은 금융감독원 요청에 의해 구성되어, 개발원 주관의 '상품개발 · 운용반', 협회 주관의 '회계 및 자산운용반'및 '판매자격 및 공시반' 등 크게 3개 파트로

운영되었는데 GMDB수수료율 수준과 특별계정운용수수료율 수준에 대한 논의는 '상품개발·운용반'에서 이루어졌다(소갑 제1-6호증).

76 <표 13>한화 '변액보험개발 T/F팀' 작성자료(작성 : 1999.12월, 발췌)

변액보험 판매방안 검토

Ⅲ. 변액보험 도입 추진 경과

2. 금감원 주관 업계 작업반 참여

나. 주요 내용

1)작업반 구성

- 금감원 요청에 의해 3개 반 구성 운영

<작업반 구성 현황>

종 류	주관처	참여사	당사 담당자
상품개발·운용	보험개발원	당사·삼성·교보·푸르덴셜·라이나	ㅇㅇ1·ㅇㅇ2
회계 및 자산운용	생보협회	당사·삼성·교보·푸르덴셜·국민	ㅇㅇ3·ㅇㅇ4
판매자격 및 공시	생보협회	당사·삼성·교보·푸르덴셜·국민	ㅇㅇ5

2)기간

- '99.10.8. ~ '99.11.10. (주 2회)

77 또한 5개 생명보험회사들이 참여한 작업반이 구성되었다는 사실은 삼성측 ㅇㅇㅁ의 진술을 통해서도 확인할 수 있다(소갑 제2-1호증).

78 <표 14>삼성 ㅇㅇㅁ 진술내용(발췌)

"변액종신보험은 그 당시로서는 국내에 처음으로 도입되는 새로운 개념의 상품이었기에 한 회사가 독자적으로 추진하기는 불가능했었고 이에 금융감독원 보험감독국 주관으로 업계작업반이 구성되었던 기억이 납니다."

"보험개발원 및 생명보험협회도 간사로 참여하였고, 업계 5個社(삼성, 교보, 대한, 푸르덴셜, 라이나)가 매주 한차례 금융감독원에 모여 공동 작업을 하였던 것 같습니다. 삼성생명에서는 ㅇㅇㅇ 대리가 업계작업반에 참여를 하였고...."

79 1999년 작업반에서도 1998년 작업반과 마찬가지로 특별계정 운용방안에 대해 논의가 이루어 졌는데, 아래에서 보는 바와 같이 GMDB수수료율은 매년 보험가입금액의 0.1% 이내, 특별계정운용수수료율은 매년 적립액의 1%이내에서 책정하는 것이 타당하다는 게 당시 회의 결론이었다(소갑 제1-7호증).

<그림 8> 한화 '변액보험 작업반 회의결과 내용요약'(작성 : 1999년 11월경, 발췌)

■ 특별계정 운용방안

구 분	당 사 안	회 의 결 과	비 고
【특별계정관련 검토사항】			
°특별계정의 종류	- 채권형, 주식형, 혼합형	- 채권형, 주식형, 혼합형	- 계약후 특별계정간 변경불가
°초기투자액			
- 한도	- Min{총자산의 0.5%, 500억}	- Min{총자산의 0.5%, 500억}	- 미결정
- 상환시기	- 변액보험 판매일로부터 6개월보다는 길게 운영	- 변액보험 판매일로부터 6개월보다는 길게 운영	- 미결정
°특별계정 운영경비			
- 최저사망보증비용	- 매년 적립액의 0.3/1,000	- 매년 보험가입금액의 0.01/1,000 이내	- 미결정
- 특별계정운영비	- 매년 적립금의 2/1,000	- 매년 적립액의 1%이내	- 미결정
°운영성과 반영방식	- Index(지수)방식 적용	- Index(지수)방식 적용	

80 다만, 작업반에서 GMDB수수료율이나 특별계정운용수수료율의 상한이나 그 수준을 합의한 바는 없으며, 동 작업반은 상품구조, 사업방법, 약관사항, 특별계정 운용방안 등 변액보험 관련 주요 이슈에 관해 금융감독원에 보고하기 위한 자료를 생산하는 것이 운영목적이었던 것으로 판단된다(소갑 제1-8호증).

<표 15>한화 '작업반 회의결과 보고'자료(발췌)

회의결과보고

1. 회의일시 및 장소 : 1999.11.8(월), 15 : 00~17 : 30, 보험개발원
2. 참석자
   - 개발원, 당사, 삼성, 교보, 푸르덴셜, 라이나 상품실무 담당자
3. 회의 내용

나. 합의사항
   - 없음(각안별 문제점 및 장단점 검토)
   - 금감원 내부보고용 자료작성 목적

6) '변액보험 영위기준' 마련과 2000년 작업반 구성 및 논의 내용

81 2000년에 들어서자 금융감독원 상품계리실 보험감독국은 그간 1998년, 1999년 작업반 운영 결과를 토대로 생명보험회사가 변액보험을 영위하는데 필요한 구체적인 사항과 상품인가 심사기준의 내용을 담은 '변액보험 영위기준'마련에 착수, 2000년 11월에 초안을 마련하게 된다.

82 영위기준의 주요 내용은 ①상품인가 및 기재사항, ②상품개발범위, ③회계처리, ④특별계정의 운용, ⑤판매자격, ⑥상품공시 등의 부문으로 나눠져 있고 GMDB수수료에 관한 내용은 제20조(최저사망보험금 보증비용)에, 특별계정운용수수료에 관한 내용은 제28조에 각기 규정하고 있다(소갑 제1-9호증).

83 <표 16>변액보험 영위기준(2000년 11월) 제20조 및 제28조 내용(발췌)

제20조 (최저사망보험금 보증비용) 최저사망보험금을 보장하기 위한 보증비용은 매월 특별계정적립금의 0.1%범위 이내에서 회사가 자율적으로 설정하여 특별계정에서 인출하여 구분 관리하며 부족분이 있는 경우에는 일반계정에서 처리한다. 제28조 (특별계정 운용비용) 회사는 년단위 기준으로 특별계정적립금의 1%범위 이내에서 특별계정운영을 위한 비용을 설정할 수 있으며 매일 특별계정에서 회계처리한다.

84 변액보험 영위기준이 마련되자, 금융감독원은 총 7장, 조문 수 38개에 달하는 영위기준상의 내용에 관해 업계와 협의하기 위한 목적으로 삼성, 한화, 교보, 푸르덴셜, ING 등 업계 생명보험회사들이 참여하는 작업반을 다시 구성하기에 이른다(소갑 제1-10호증).

85 <표 17>한화 내부보고자료(작성 : 2000년 11월 경(추정), 발췌)

변액보험 도입검토
Ⅰ. 금감원 및 업계동향 1. 금감원의 동향 ○ 2001년 6월 도입을 위한 사전준비중 ○ 업계작업반 운용예정(2000.12월 중순경) - 종 류 : 3개부문(상품, 회계, 판매자격) - 참가회사 : 5개사(당사, 삼성, 교보, 푸르덴셜, ING) - 작업내용 : 변액보험 영위기준 세부사항 협의 및 표준약관, 사업방법서, 산출방법서의 작성

86 2000. 11. 29. 개발원 상품팀장 및 6개 생명보험회사 상품담당부장은 회합하여 금융감독원 변액보험 영위기준 및 공시이율 산출기준 변경에 대해 협의하였고, 2000년 12월 둘째주중에 금융감독원 주관 업계 변액보험 통합작업반 구성·운영및 2001년 주요 관련부서의 정기모임 또는 업무추진팀 구성에도 합의한다(소갑 제1-11호증).

<그림 9>한화 내부보고자료(발췌)

회의결과보고

1. 일시 및 장소 : 2000. 11. 29(수), 10:00 ~ 12:00, 개발원 회의실

2. 참석자 : 개발원 상품팀장, 당사, 삼성, 교보, 제일, 푸르덴셜, ING 상품담당부장 ([redacted])

3. 회의안건 : (금감원)변액보험 영위기준 및 공시이율 산출기준 변경 협의

■ **향후 일정 및 당사 대응방안**

○ 12월 2째주중 금감원주관 업계 변액보험 통합작업반 구성 및 운영예정
- 계정간 금전이체등 세부사항 협의 및 표준약관, 사업방법서, 산출방법서 작성

○ 지급여력기준 100%미만 회사 변액보험 판매제한에 따른 정책적 대응필요

○ 2001년 1월중 주요관련부서(상품, 계리, 전산, 보전, 영기, 증권)의 정기모임 또는 업무추진팀을 구성하여 4~5개월 준비필요

87 그리고 아래에서 보는 바와 같이 2000. 11. 29. 합의한 대로 2000. 12. 15. 변액보험통합작업반 회의를 열어 변액보험 영위기준에 대해 협의하면서 영위기준상 1% 이내로 규정되어 있는 특별계정운용수수료율의 상한 수준을 조정할 필요성에 대해서도 논의한 사실이 확인된다(소갑 제1-12호증).

88 <그림 10>한화, 내부보고자료(발췌)

변액보험 작업반별(상품/회계/판매제널)전체회의 내용

1. 일시 : 2000. 12. 15(금) 15:00~17:00

2. 장소 : 생보협회 대회의실

3. 주관 : 금융감독원 상품1팀 [redacted] 선임

4. 주제 : 변액보험 영위기준 협의(실무 작업반구성)

5. 회의 내용

가. 변개성 및 타금융권의 반발에 대한 대응
변개성 : 2001. 1월 임시국회에 상정 예정
타금융 쪽에의 대응 : 반발이 나타나지 않는 지금이 적기, 늦어지면 반발이 예상 됨

나. 변동보험료 구입방법
- 일시납 종신보험을 구입하는 형태가 바람
=> 미국의 경우도 일시납 종신보험 구입방법을 취하고 있음

다. 특별계정운영비
- 현재 1% 이내로 되어 있으나 더 낮아질 수도 있음
=> 미국의 경우 0.3%~0.75% 임
=> 시뮬레이션을 해보지 않아 정확히 타당한지는 알 수 없으나 미국보다는 더소 상향되어 있음

7) '변액보험 내부심사기준' 마련

89 2001. 3월 금융감독원은 변액보험상품 인가기준으로 활용하기 위한 '변액보험 내부심사기준(안)'을 마련하게 된다. '변액보험 영위기준'과 마찬가지로 동 기준에서도 최저사망보험금 보증비용(제19조)와 특별계정 운영수수료(제27조)의 부과 상한을 규정하고 있다(소갑 제1-13호증).

90 <표 18>변액보험 내부심사기준제19조 및 제27조 내용(작성: 2001년 3월경, 발췌)

제19조 (최저사망보험금 보증비용) 최저사망보험금을 보장하기 위한 보증비용은 매년 계약자적립금의 0.1%범위 이내에서 회사가 자율적으로 설정하고 특별계정에서 인출하여 구분 관리하며 부족분이 있는 경우에는 주주지분으로 보전한다. 제27조 (특별계정 운영수수료) 특별계정 운영을 위한 수수료를 연 기준으로 특별계정 계약자적립금의 1.5%범위 이내에서 회사가 자율적으로 설정하고 매월 특별계정에서 인출하여 구분・관리하며, 부족분이 있는 경우에는 주주지분으로 보전한다.

나. 변액종신보험 GMDB수수료율 합의 및 실행 · 유지

1) 변액종신보험에 적용되는 GMDB수수료율 수준에 대한 합의

91 삼성, 교보, 한화, 푸르덴셜 등 4개 생명보험회사들은 2001. 5. 28. 작업반 회의를 통해 변액종신보험에 적용되는 GMDB수수료율 수준을 0.1%로 공동책정하자는 내용의 합의를 한 사실이 있다. 이와 같은 사실은 2001. 5. 28. 작업반 회의자료, 피심인 진술 등을 통해 확인된다.

92 먼저, 변액종신보험 상품 출시 직전인 2001. 5. 28. 열린 작업반 회의 결과를 정리한 한화측 내부보고문서 중 'Ⅳ.협의내용'에 '0.1% 최저사망보증비용 준비금으로 적립'이라고 기재되어 있다(소갑 제2-3호증).

93 <표 19> 한화 내부보고서(발췌)

회의 결과보고
Ⅰ. 일시 및 장소 : 2001.5.28.(월) 14:00~17:30, 개발원 회의실
Ⅱ. 참석자 : 금감원(ㅇㅁㅇ 조사역) 개발원(ㅁㅇㅇ[11] 팀장, ㅁㅁㅁ 책임, ㅇㅇ* 책임) 당사(ㅇ*ㅇ 과장, *ㅇㅇ 참사, ㅁㅁ* 참사) 삼성(ㅇㅇㅇ 대리, ㅇㅇㅁ 주임), 교보(ㅁ*ㅁ 대리), 푸르덴셜(*ㅁㅁ 대리)
Ⅳ. 협의내용
3. 위험보험료 계산 - NAR[12]방식 적용, 0.1% 최저사망보증비용 준비금으로 적립

94 당시 작업반에 삼성측 실무자로 참여한 ㅇㅇㅇ은, GMDB수수료율은 삼성이 주도적으로 0.1%를 산정하였고 이를 나머지 2001. 5. 28. 작업반 참여 생명보험회사들과 공유하였는데, 별다른 이견이 없어 삼성이 산출한 수수료율과 동일한 수준으로 적용하기로 합의한 바 있다고 진술하고 있다(소갑 제2-2호증, 소갑 제2-4호증).

<표 20> 삼성 ㅇㅇㅇ 차장(당시 대리) 진술내용(2010.8.10., 발췌)

"최저보증수수료[13]는 기존 보험에는 없는 신개념(미국과 일본의 변액보험 최초 개발시 도입)으로 국내 최초로 도입되는 것이었으므로 작업반 및 개발원과 공동작업을 통해 적정수수료를 산출하여 동일하게 적용하는 걸로 했습니다. 실제 작업은 삼성생명에서 거의 다 진행을 하였습니다. 삼성생명이 금리 및 주가지수 가정을 기초로 해서 최저보증 수수료율(0.1%)을 산출했으며, 작업반에 해당 내용을 공유했는데, 타사에서 이견이 없어서 해당 수수료율을 적용하는 것으로 정했습니다."

<표 21> 삼성 ㅇㅇㅇ 진술조서(진술 : 2012.5.14., 발췌)

문8	2001년 변액종신보험 상품출시 당시에 적용되는 GMDB수수료율은 어떻게 산출했습니까?
답	이미 제출한 자료(변액종신 최저사망보험금보증비용 산출내역)와 같이 삼성 내부적으로 기존 보험가입자 속성 및 금리, 주가의 변화와 관련된 시나리오 등을 감안해 산출했습니다.
문9	당시 삼성은 GMDB 수수료율을 얼마로 산출했습니까?
답	0.1%로 산출했습니다.
문10	삼성이 산출한 GMDB수수료율을 다른 작업반 참여사들도 서로 알고 공유했습니까?
답	예 상호 공유하였습니다.

11) 증거자료 원본(소갑 제2-3호증)에 '◎◎◎'으로 오기(誤記)되어 있는 것을 'ㅁㅇㅇ'으로 수정함
12) NAR(Net Amount at Risk, 순위험보험료)은 사망보험금과 적립액의 차이를 말하며 자료에 명기되어 있는 'NAR방식'이란 운용실적 악화로 적립액이 감소하여 자연식위험보험료(P^r)를 특별계정적립금에서 이체 차감할 수 없을 때, 그 부족액을 그간 적립해둔 GMDB보증준비금으로 충당한다는 의미이다.
13) 변액종신보험에 적용되는 최저사망보험금보장(GMDB)수수료를 말한다.

문11	삼성이 산출한 GMDB 수수료율 0.1% 수준이 당시 업계 작업반의 공식적인 결과였나요?
답	예 그렇습니다.
문13	변액종신보험 인가신청은 무엇에 대해, 누구에게, 어떠한 방식으로 하게 됩니까?
답	변액보험상품에 적용되는 GMDB 수수료율 수준 등을 각 회사가 자율적으로 산출하고 산출방법서, 사업방법서, 약관 등 기초서류를 개발원에 제출해 요율 검증의뢰후 요율확인결과 통보를 받으면 금감원이 최종 신고수리하게 됩니다.

95 또한 당시 작업반 회의에 참석한 한화측 *○○과 ○*○(2010년 퇴사), 교보측 ㅁ*ㅁ도 삼성이 산출한 GMDB 수수료율 수준 0.1%를 공동적용하기로 당시 2001. 5. 28. 작업반 참여회사들 간에 합의가 있었다고 진술하고 있다(소갑 제2-5호증, 소갑 제2-5-1호증, 소갑 제2-6호증).

96 <표 22> 한화 *○○ 진술조서(진술 : 2012.5.18., 발췌)

문5	당시 2001년 5월 28일 작업반에서 변액종신보험에 적용되는 GMDB수수료율 수준에 대해 논의하거나 협의하였습니까?
답	네 GMDB 수수료 수준에 대해 작업반 참여회사들간 논의하였습니다.
문6	당시 작업반 논의 결과 도출된 GMDB수수료율 수준은 얼마였습니까?
답	특별계정적립금 대비 연 0.1%였습니다.
문10	2001년 5월 28일 작업반 회의 당시 GMDB수수료율 수준 0.1%에 대해 대한측이나 다른 회사측으로부터의 이견 내지 반대하는 의견은 없었나요?
답	네 없었습니다.
문11	그렇다면 당시 작업반 참여회사들이 변액종신보험에 적용되는 GMDB수수료율 수준을 0.1%로 공동기준을 설정하기로 한겁니까?
답	네 그렇습니다.

<표 23> 한화 ○*○(2010년 퇴사) 진술조서(진술 : 2012.5.29., 발췌)

문8	당시 작업반에서 GMDB수수료율의 구체적인 수치가 논의가 있었나요?
답	네, 제 기억으로는 삼성이나 교보에서 산출한 연 적립금 대비 0.1% 수준이 작업반에서 논의가 되었습니다.
문9	그렇다면 귀사를 포함한 모든 작업반 참여회사들은 0.1%라는 GMDB수수료율 수준에 대해 이미 알고 있었겠네요?
답	네 그렇습니다.
문10	귀하는 귀사에서 작성한 2001년 5월 28일 '회의결과보고' 문건을 알고 있나요?
답	네 알고 있습니다.
문11	해당 문건을 보면 '0.1%최저사망보증비용 준비금으로 적립'이라고 기재되어 있는데, 이는 변액종신보험에 적용되는 GMDB수수료율 수준을 연 적립금 대비 0.1%로 적용하기로 작업반 참여회사들간에 합의를 했다는 의미입니까?
답	네 그렇습니다.

<표 24>교보 ㅁ*ㅁ 진술조서(진술 : 2012.5.22., 발췌)

문7	당시 작업반에서 도출된 GMDB 수수료율 수준은 얼마였습니까?
답	특별계정적립금 대비 연 0.1%였습니다.
문9	삼성이 산출해 작업반에 제시한 0.1%의 GMDB수수료율 수준에 대해 당시 작업반 참여 회사들의 반대의견 내지 이견이 있었나요?
답	아니오 없었습니다.
문10	그렇다면 당시 작업반 참여회사간에 변액종신보험에 적용되는 GMDB수수료율 수준이 0.1%로 된 겁니까?
답	네 그렇습니다.

97 또한 2001. 5. 28. 작업반에 참여한 푸르덴셜측 *ㅁㅁ도, 삼성이 산출한 GMDB수수료율 수준 0.1%에 대해 2001. 5. 28. 작업반 참여 생명보험회사들이 반대의견이나 이견을 제시하지 않았다고 진술하고 있는바, 이는 삼성측 ㅇㅇㅇ의 진술과 부합된다(소갑 제2-7호증).

98 앞서 살펴본 바와 같이 2001. 5. 28. 작업반 회의에서의 GMDB수수료율 수준에 대한 명시적 합의(소갑 제2-3호증)는 별론으로 하고, 이와 같은 *ㅁㅁ의 진술을 통해 당시 푸르덴셜을 포함한 2001. 5. 28. 작업반 참여 생명보험회사들은 삼성이 산출해 작업반에 제시한 0.1%의 GMDB수수료율 수준에 대해 이의제기 내지 이견을 제시하지 않는 방법으로 사실상 합의했음을 확인할 수 있다.

99 <표 25>푸르덴셜 *ㅁㅁ 진술조서(진술 : 2012.5.23., 발췌)

문11	그렇다면 작업반에서 산출한 GMDB수수료율 수준 0.1%는 어떻게 산출된 겁니까?
답	GMDB수수료율 0.1%는 당사와 같이 작업반에 참여한 삼성이 산출하였고 이를 감독원이나 개발원에 제시한 걸로 알고 있습니다.
문12	GMDB 수수료율 0.1%수준에 대해 당시 작업반 참여회사들 중 반대의견이나 이견이 있었나요?
답	당시 작업반 참여회사들중 삼성을 제외한 나머지 회사들은 GMDB 수수료율 수준의 적정성에 대해 판단할 수 있는 능력이 안되었기 때문에 반대의견이나 이견을 제기할 상황은 아니었습니다.

100 한편, 변액종신보험 GMDB수수료율 합의의 핵심은 삼성, 교보, 한화, 푸르덴셜 등 4개 생명보험회사들이 금융감독원의 행정지도를 기화로 금융감독원이 제시한 최고한도수준인 0.1%로 GMDB수수료율을 공동책정하자고 별개의 합의를 한 것이다.[14)]

14) 금융감독원이 '변액보험영위기준' 내지 '변액보험내부심사기준'을 통해 변액종신보험의 GMDB수수료율 상한을 0.1%로 설정한 것은 사실상 구속력 있는 행정지도에 해당되는데, 이들 피심인 생보4사는 이를 기화로 금융감독원이 제시한 상한수준으로 책정하자는 별도의 합의를 한 것으로서 부당한 공동행위에 해당된다(대법원 2005.1.28., 선고 2002두12052 판결)

101 이미 앞서 살펴본 바와 같이 당시 금융감독원은 '변액보험 영위기준'(소갑 제1-9호증)과 '변액보험내부심사기준'(소갑 제1-13호증)을 작성・배포하였고, 삼성측 ○○○, 한화측 ○*○, 교보측 ㅁ*ㅁ의 진술을 통해 확인할 수 있다(소갑 제2-4호증, 소갑 제2-5-1호증, 소갑 제2-6호증)에 의하면 변액보험 영위기준 제20조 및 변액보험 내부심사기준 제27조에는 GMDB수수료율은 매년 특별계정적립금 대비 0.1%이내에서 회사 자율적으로 책정하도록 규정되어 있다.

102 <표 26>삼성 ○○○ 진술조서(진술 : 2012.5.14., 발췌)

문12	작업반에서 산출한 GMDB 수수료율 수준에 대해 당시 금감원의 입장은 어떠했나요?
답	당시 금감원은 변액보험 운영요령을 만들어 배포하면서 GMDB 수수료율 수준을 매년 적립금 대비 0.1% 이내에서 회사가 자율적으로 책정하도록 한 걸로 알고 있습니다.
문14	금감원이 GMDB 수수료율을 0.1% 이내에서 회사 자율적으로 책정하도록 하고 있고 구체적 수준 또한 회사별로 자율 책정해 인가신청 하도록 하고 있는데도, 작업반 참여사들은 0.1%로 적용하기로 하는 합의가 있었습니까?
답	예 작업반 참여 4사 모두 GMDB 수수료율을 0.1%로 공동적용하기로 하는 합의가 있었습니다.

103 <표 27>한화 ○*○(2010년 퇴사) 진술조서(진술 : 2012.5.29., 발췌)

문12	당시 금감원은 GMDB수수료율에 대해 어떠한 입장이었습니까?
답	금감원 보험감독국에서 작성한 2000년 11월 '변액보험운영요령', 2001년 3월 '변액보험내부심사기준'을 통해 연 특별계정적립금 대비 0.1%이내에서 회사 자율적으로 산출하도록 하고 있었습니다.
문13	금감원이 GMDB수수료율을 0.1%이내의 범위에서 회사 자율적으로 산출하라는 입장임에도 불구하고, 작업반 참여회사들은 일률적으로 GMDB수수료율 0.1%라는 상한을 공동책정하기로 합의한 겁니까?
답	네 그렇습니다.

104 <표 28>교보 ㅁ*ㅁ 진술조서(진술 : 2012.5.22., 발췌)

문11	작업반에서 산출한 GMDB 수수료율 수준에 대해 당시 금감원의 입장은 어떠했나요?
답	당시 금감원은 변액보험 운영요령을 만들어 배포하면서 매년 적립금 대비 0.1% 이내에서 회사가 자율적으로 책정하도록 한 걸로 알고 있습니다.
문12	금감원이 GMDB 수수료율을 0.1% 이내에서 회사자율적으로 책정하도록 하고 있는데도, 작업반 참여회사들은 0.1% 수준을 적용한겁니까?
답	네 그렇습니다.

105 이에 대하여 피심인 푸르덴셜은 감독당국이 주재한 작업반 회의에서 생명보험회사들간에 요율에 관한 합의를 하는 것은 불가능하다고 주장하나, 앞서 본 바 증거에 의하여 합의 사실이 인정되며 나아가 금융감독당국이 합의모임에 배석해 의견청취를 한 경우에도 부당한 공동행위가 인정될 수 있다는 점에서 위 피심인의 주장은 이유 없다.

106 다시 푸르덴셜은, 2001. 5. 28. 작업반 회의결과 문서 중 0.1%최저사망보증비용 준비금적립이라는 기재사항은 GMDB 수수료율 상한수준에 관해 금융감독원에 제시하려는 취지로 기재한 것일 뿐 위 수수료율에 대하여 합의한 사실이 없다고 주장한다.

108 <표 29>푸르덴셜 *ㅁㅁ 진술조서(진술 : 2012.5.23., 발췌)

문10	금융감독원(이하 감독원)은 GMDB수수료율 수준에 대해 어떠한 입장이었나요?
답	감독원이 2000년 11월 작성한 '변액보험 영위기준', 2001년 3월 작성한 '변액보험 내부심사기준'상 매년 적립금 대비 0.1%이내에서 각 회사가 자율적으로 책정하도록 규정하고 있는 걸로 알고 있습니다.
문11	귀하가 참석한 2001년 5월 28일 작업반에서, 감독원이 0.1%이내에서 각 회사가 자율적으로 책정하도록 하고 있는데도 불구하고, GMDB 수수료율을 0.1%로 공동 책정하여 적용하자는 합의가 있었습니까?
답	제가 기억하는 바로는 0.1%라는 수치는 당시 작업반에 참여한 삼성이 감독원에 건의할 목적으로 산출한 것일뿐 그 수치를 적용하기로 하는 작업반 참여회사들간의 합의는 없었던 걸로 기억합니다.
문13	귀하는 작업반 참여회사들간에 GMDB 수수료율을 공동으로 책정해 적용하기로 하는 합의가 없었던 걸로 기억한다고 진술하였는데(문11, 답 참조) 2001년 5월 28일 작업반 회의결과를 보면 'GMDB수수료율 수준을 0.1%로 책정해 준비금으로 적립한다'라고 기재되어 있습니다. 이는 작업반 참여회사들간에 향후 변액종신보험의 GMDB수수료율 수준을 0.1%로 공동적용하기로 합의한 게 아닙니까?
답	당시 제가 기억하기로는 작업반 참여회사들은 감독원의 변액보험 내부심사기준에 반영되어 있는 GMDB 수수료율 수준의 상한 0.1%라는 수치가 적정하다는 의견을 금감원에 제시하려는 취지이지 푸르덴셜측의 저는 합의하지 않은 것으로 기억합니다.

107

109 그러나 다음의 사실에 비추어 판단해보면, 이와 같은 푸르덴셜측 *ㅁㅁ의 진술은 신빙성이 결여되어 있어, 오히려 이러한 진술이 푸르덴셜을 포함한 삼성, 교보, 한화 등 4개 생명보험회사들의 합의사실을 반증하고 있다.

110 첫째, 금융감독원은 2001. 5. 28. 이전에 이미 '변액보험 영위기준(2000.11월)' 및 '변액보험 내부심사기준(2001.3월)'을 통해 GMDB수수료율을 0.1%이내에서 회사 자율적으로 책정하도록 하고 있는 입장을 견지하고 있었는데 작업반에서 동일한 내용을 굳이 중복해서 불필요하게 금융감독원에 '제시' 내지 '건의'할 이유가 전혀 없다는 점이다.

111 둘째, 부당 공동행위 합의에는 적극적인 의사표시는 물론, 소극적인 암묵적 요해도 포함되는바, <표 30> 기재에 의하면 당시 GMDB수수료율을 금융감독원이 제시한 최고 한

도인 0.1%로 적용하자는 2001. 5. 28. 작업반 내에서의 합의사항에 대해 명시적인 반대의견 내지 이견을 제시한 사실이 없는 점이 인정되는바, 이는 판단능력 여부와 무관하게 수수료율 관련 작업반 합의사항에 대해 푸르덴셜측도 반대하지 않는 방법으로 사실상 합의에 참여한 것이다.

112 <표 30>푸르덴셜 *ㅁㅁ 진술조서(진술 : 2012.5.23., 발췌)

문11	그렇다면 작업반에서 산출한 GMDB수수료율 수준 0.1%는 어떻게 산출된 겁니까?
답	GMDB수수료율 0.1%는 당사와 같이 작업반에 참여한 삼성이 산출하였고 이를 감독원이나 개발원에 제시한 걸로 알고 있습니다.
문12	GMDB 수수료율 0.1%수준에 대해 당시 작업반 참여회사들 중 반대의견이나 이견이 있었나요?
답	당시 작업반 참여회사들중 삼성을 제외한 나머지 회사들은 GMDB 수수료율 수준의 적정성에 대해 판단할 수 있는 능력이 안 되었기 때문에 반대의견이나 이견을 제기할 상황은 아니었습니다.

113 셋째, <표 31> 기재에 의하면 푸르덴셜이 변액종신보험을 출시하면서 자체적인 기준으로 GMDB수수료율을 산출하지 않았고 상품출시 초기라 보수안정적으로 금융감독원이 제시한 상한 수준인 0.1%로 자사 변액종신보험의 GMDB수수료율을 책정한 사실이 인정된다.

114 <표 31>푸르덴셜 *ㅁㅁ 진술조서(진술 : 2012.5.23., 발췌)

문13	귀사 변액종신보험 상품에 적용되는 GMDB 수수료율 수준 0.1%를 귀사가 직접 산출했습니까?
답	아닙니다.
문14	그렇다면 0.1% 수준을 적용하게된 경위는 무엇입니까?
답	당시 변액보험상품 출시 초기라 보수안정적으로 수수료율을 책정하고자 감독원 변액보험영위기준 내지 변액보험 내부심사기준상의 수수료율 상한 수준으로 적용하게 되었습니다.

115 넷째, 앞서 살펴본 바와 같이 삼성측 ㅇㅇㅇ, 교보측 ㅁ*ㅁ, 한화측 ㅇ*ㅇ 등 나머지 2001. 5. 28. 작업반 참석자들은 모두 일관되게 합의사실을 인정하고 있다(소갑 제2-4호증, 소갑 제2-5-1호증, 소갑 제2-6호증).

116 다시, 푸르덴셜은 변액종신보험 GMDB수수료율 합의 시점인 2001. 5. 28. 작업반 회의 이전인 2001. 5. 14.에 미국 본사에 대해 GMDB수수료율 수준을 0.1%로 책

정하기로 했다는 내용의 이메일을 보내는 등 사전에 독자적으로 결정하였다고 주장하나, 변액보험작업반은 1999. 10월 구성되어 2001. 5월까지 활동하였던 점, 활동 중인 2000년 11월경 작성한 변액보험 영위기준에 이미 GMDB수수료율 수준이 설정되었던 점, 푸르덴셜을 포함한 변액보험작업반 관련 피심인들은 삼성이 변액종신보험 GMDB수수료율 0.1%를 산출해 제시하자 반대나 이견을 제시하지 않는 방법으로 합의에 가담한 점 등에 비추어 위 피심인의 주장은 이유 없다.

117 이상의 증거에 비추어 삼성, 교보, 한화, 푸르덴셜 등 4개 생명보험회사들이 변액종신보험에 적용되는 GMDB수수료율을 금융감독원이 특별계정적립금 대비 연 0.1%이내에서 회사 자율적으로 책정하도록 행정지도하고 있는 것을 기화로 그 상한수준인 0.1%로 공동책정하기로 하는 별개의 합의를 한 사실이 인정된다.

2) 변액종신보험 GMDB 수수료율 합의의 실행 · 유지

118 삼성, 교보, 한화, 푸르덴셜 등 4개 생명보험회사들은 변액유니버셜종신보험에 적용되는 GMDB수수료율을 2001. 5. 28. 작업반에서의 변액종신보험 GMDB수수료율의 수준 합의한 0.1%수준으로 동일하게 책정함으로써, 변액종신보험 GMDB수수료율합의를 실행 · 유지한 사실이 있다.

119 한편 위와 같이 변액종신보험의 GMDB수수료율 수준에 대한 합의를 변액유니버셜종신보험의 GMDB수수료율 수준 책정에도 유지·실행할 수 있는 것은 이론적으로 변액유니버셜종신보험은 보험료 자유납입·인출 등의 유니버셜(Universal)기능이 부가된 점 외에는 변액종신보험과 구조적으로 동일한 상품이기 때문이다.

120 이와 관련해 삼성측 ***, 한화측 *ㅁ*, 교보측 *ㅇ* 모두 일관되게 변액유니버셜종신보험의 GMDB수수료율을 책정할 당시 유니버셜 기능이 활용되지 않는 정상납입의 상황을 가정해서 기존 변액종신보험의 GMDB수수료율과 동일하게 0.1%로 책정하였다고 진술하고 있다(소갑 제2-8호증, 소갑 제2-10, 소갑 제2-11호증).

<표 32>삼성 *** 진술조서(진술 : 2012.7.26., 발췌)

문4	귀사의 VUL종신[15]의 GMDB 수수료율은 얼마였습니까?
답	매년 특별계정적립금 대비 연 0.1%였습니다.
문5	귀하가 귀사 VUL종신의 GMDB 수수료율을 직접 산출했나요? 산출했다면 그 산출경위는 어떠했는지 구체적으로 말씀해주시기 바랍니다.
답	네 제가 직접 산출했습니다. 당사 VUL종신의 GMDB 수수료율은 그 이전 2001년 7월 이미 시장에서 판매하고 있던 변액종신보험 GMDB수수료율 수준과 동일하게 책정했습니다.
문6	변액종신보험 GMDB수수료율과 VUL종신의 GMDB 수수료율 수준을 동일하게 책정한 이유는 무엇입니까?
답	VUL상품은 자유납입·인출 등 유니버셜 기능이 추가된 거 외에는 기본적으로 변액종신보험과 동일한 상품이기 때문입니다. 따라서 VUL종신의 GMDB수수료율을 책정할 때 이른바 유니버셜기능인 자유납입·인출 등을 활용하지 않는 정상납입의 경우만을 가정하면 변액종신보험이나 VUL종신이나 최저사망보험금 보장구조가 완전히 동일해지기 때문에 구태여 VUL의 GMDB수수료율을 변액종신보험 GMDB수수료율과 달리 책정할 이유가 없었습니다.
문7	귀하는 VUL종신의 GMDB 수수료율 산출시 유니버셜기능이 활용되지 않고 정상납입만 이루어지는 경우를 가정한다고 했는데, 왜 그러한 가정을 한 건가요?
답	VUL종신 출시 당시 유니버셜기능 즉 추가납입, 인출, 미납과 관련된 과거 경험자료 내지 데이터를 확보할 수 없었기 때문입니다.

<표 33>한화 *ㅁ* 진술조서(진술 : 2012.7.27., 발췌)

문6	변액종신보험 GMDB수수료율과 VUL종신의 GMDB 수수료율 수준을 동일하게 책정한 이유는 무엇입니까?
답	VUL상품은 보험료 자유납입, 인출 등 유니버셜 기능이 추가된거 외에는 이미 판매되고 있던 변액종신보험과 동일한 상품이기 때문입니다. 그래서 VUL종신의 GMDB수수료율을 책정할 때 이른바 유니버셜기능이 활용되지 않는 정상납입의 경우만을 가정하면 변액종신보험이나 VUL종신이나 최저사망보험금 보장구조가 사실상 동일해지기 때문에 구태여 VUL종신의 GMDB수수료율을 변액종신보험의 GMDB수수료율과 달리 책정할 필요가 없었습니다.
문7	귀하는 VUL종신의 GMDB수수료율 산출시 정상납입의 경우를 가정해서 산출했다고 진술하였는데,(문6, 답 참조) 왜 정상납입의 가정을 한 건가요?
답	당사에서 VUL종신 출시 당시, 보험료 인출 등 유니버셜 기능이 얼마나 활용될지와 같은 계약자행동에 대한 예측이 어려웠고 이를 평가하고 분석하기 위한 데이터 내지 자료가 없었기 때문에 VUL종신의 GMDB수수료율도 정상납입만 이루어지는 경우를 가정해서 산출했습니다.

15) VUL종신 : 변액유니버셜종신보험(Variable Universal Life)을 지칭한다.

<표 34>교보 *○* 진술조서(진술 : 2012.7.27., 발췌)

문6	변액종신보험 GMDB수수료율과 VUL종신의 GMDB 수수료율 수준을 동일하게 책정한 이유는 무엇입니까?
답	VUL상품은 보험료 자유납입, 인출 등 유니버셜 기능이 추가된거 외에는 이미 판매되고 있던 변액종신보험과 동일한 상품이기 때문입니다. 그래서 VUL종신의 GMDB수수료율을 책정할 때 이른바 유니버셜기능이 활용되지 않는 정상납입의 경우만을 가정하면 변액종신보험이나 VUL종신이나 최저사망보험금 보장구조가 사실상 동일해지기 때문에 구태여 VUL종신의 GMDB수수료율을 변액종신보험의 GMDB수수료율과 달리 책정할 필요가 없었습니다.
문7	귀하는 VUL종신의 GMDB수수료율 산출시 정상납입의 경우를 가정해서 산출했다고 진술하였는데,(문6, 답 참조) 왜 정상납입의 가정을 한 건가요?
답	당사가 국내에서 거의 최초로 출시하다보니 보험료 추가납입, 인출 등 유니버셜 기능이 활용되는 정도에 대한 가정이 필요한데 이에 대한 합리적 조사기법 내지 과거 경험 자료나 데이터가 없었습니다. 나아가 리스크 평가시 보험계약 유지기간을 고려해야 하는데 당시에는 이러한 기간을 합리적으로 산정할 수 있는 규정 내지 지침도 없었습니다. 그래서 VUL종신의 GMDB수수료율도 정상납입만 이루어지는 경우를 가정해 산출했습니다.

121 나아가 푸르덴셜 ㅁ**의 진술에 의하여도, 금융감독당국이 변액종신보험의 GMDB수수료율 상한을 제시하자, 그 상한수준대로 GMDB수수료율을 공동책정하기로 한 2001. 5. 28. 작업반에서의 합의사항이 변액유니버셜종신보험의 GMDB수수료율 책정 시에도 적용되어 계속 실행된 사실을 알 수 있다(소갑 제2-9호증).

<표 35>푸르덴셜 ㅁ** 진술조서(진술 : 2012.7.26., 발췌)

문6	변액종신보험 GMDB수수료율과 VUL종신의 GMDB 수수료율 수준을 0.1%로 동일하게 책정한 이유는 무엇입니까?
답	VUL종신은 자유납입·인출 등 유니버셜 기능이 추가되어 VUL종신의 최저보증에 따른 Risk는 변액종신보험보다 큽니다. 하지만, 당시 감독당국의 변액종신보험 GMDB 수수료율의 상한은 0.1%였기 때문에 회사는 0.1% 이상을 부과하기 부담스러운 상황이었으므로 추가되는 Risk는 회사가 감수하기로 하고 VUL종신의 GMDB 수수료율을 0.1%로 결정했습니다.
문7	귀하는 VUL종신과 변액종신보험간에는 최저사망보험금보증에 있어 리스크가 다르다고 진술했는데(문6, 답 참조), 그렇다면 귀하는 왜 VUL종신의 GMDB수수료율을 책정하는 사안에서 별다른 관련이 없는 변액종신보험의 GMDB수수료율 수준 및 감독당국의 입장을 고려한겁니까?
답	VUL종신은 자유납입·중도인출 등과 같은 유니버셜 기능으로 인해 변액종신보험과는 다른 상품이지만, 당시 당사는 유니버셜 기능이 활용될 경우의 리스크를 제대로 평가할 수 있는 기법이 없었기 때문에 유니버셜기능을 제외할 경우 최저사망보험금보증구조가 동일한 변액종신보험의 GMDB수수료율 수준을 고려하게 되었습니다. 또한 앞에서 진술한 바와 같이, VUL종신 및 이와 유사한 상품이 국내에 없던 상황에서 당사가 최초로 VUL종신을 출시했기 때문에, 감독 당국에서 인정하는 적정 수준의 GMDB수수료를 판단하기 위한 것도 그 이유 중에 하나입니다.

122 교보측 *○*, 한화측 *□*도 기존 변액종신보험 GMDB수수료율 수준 합의사항을 변액유니버셜종신보험 GMDB수수료율 책정 시에도 계속 실행하였다는 취지의 진술을 하고 있다.

<표 36>교보 *○* 진술조서(진술 : 2012.7.27., 발췌)

문9	그렇다면 금감원은 당시 변액종신보험의 GMDB수수료율을 0.1%이내에서 회사 자율적으로 책정하도록 정하고 있었는데, 귀하는 VUL종신의 GMDB수수료율 수준도 금감원이 제시한 변액종신보험 GMDB수수료율의 상한 수준으로 책정 한건가요?
답	네 그렇습니다.

<표 37>한화 *□* 진술조서(진술 : 2012.7.27., 발췌)

문9	그렇다면 금감원은 당시 변액종신보험의 GMDB수수료율을 0.1%이내에서 회사 자율적으로 책정하도록 정하고 있었는데, 귀하는 VUL종신의 GMDB수수료율 수준도 금감원이 제시한 변액종신보험 GMDB수수료율의 상한 수준으로 책정한건가요?
답	당사에서 VUL종신을 출시할 당시 저는 GMDB수수료율의 적정 수준은 0.1%를 넘는다고 판단했습니다. 그러나 감독당국이 이미 제시한 변액종신보험의 GMDB수수료율 상한을 넘어 책정하기란 현실적으로 어렵고, 또 계약자 행동에 대한 예측이 어려워 리스크가 크다보니 회사 입장에서는 보수안정적으로 책정할 수 밖에 없어서 이러한 이유로 VUL종신의 GMDB수수료율도 변액종신보험 GMDB수수료율과 동일하게 0.1%로 책정했습니다.

123 이에 대하여 피심인 교보, 푸르덴셜 등은 변액유니버셜종신보험의 GMDB수수료율 수준에 관한 합의는 없었다고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 변액유니버셜종신보험은 유니버셜 기능을 제외할 경우 변액종신보험상품과 최저사망보험금 보증구조가 완전히 동일한 상품이고, 한편 변액유니버셜종신보험을 출시할 당시 과거 경험자료 내지 데이터 등이 없다는 이유로 유니버셜 기능이 활용될 경우를 제외하여 변액유니버셜종신보험의 GMDB수수료율을 변액종신보험과 동일하게 책정해 상품을 출시하였다고 푸르덴셜을 포함한 2001. 5. 28. 작업반에 참여한 피심인들이 진술하고 있는 점에 비추어 변액종신보험 GMDB수수료율 수준에 관한 합의는 변액유니버셜종신보험의 GMDB수수료율 책정을 통하여 유지·실행되었다할 것이므로, 위 피심인들의 주장은 이유 없다.

다) 합의실행 내역

124 삼성, 교보, 한화, 푸르덴셜 등 4개 생명보험회사들이 변액종신보험 및 변액유니버셜종신보험에 적용되는 GMDB수수료율 수준을 2001. 5. 28. 작업반에서 합의한 대로

0.1%로 책정해 합의를 실행한 사실이 있다.

125 합의에 기한 실행행위 종료일과 관련해 삼성, 교보, 한화, 푸르덴셜 등 4개 생명보험회사들은 합의일인 2001. 5. 28. 이후 위원회 심의일 현재까지 명시적인 합의파기 의사표시를 한 바 없다는 점에서 이들 모두에 적용되는 합의실행 종료일은 없으며, 다만 합의실행 종료일을 피심인별로 개별적[16]으로 판단하여야 한다.

126 따라서 삼성, 교보, 한화, 푸르덴셜 등 4개 생명보험회사들의 합의실행기간은, 피심인별로 변액종신보험을 출시한 시점부터 기산해, 각 피심인들이 독자적인 산출기준을 가지고 변액유니버셜종신보험의 GMDB 수수료율을 변경・책정하는 등 합의의 목적에 반하는 수수료율 책정이 지속되기 시작하였다고 판단할 수 있는 시점의 직 전일까지인바, 위 4개 생명보험회사들의 합의실행기간을 살펴보면 아래와 같다.

(1) 삼성 합의실행 내역

127 삼성이 제출한 자료에 따르면, 삼성은 2001. 7. 9.부터 2006. 1. 3.까지 판매한 변액종신보험의 GMDB수수료율을 0.1%로 책정해 합의를 실행하였고, 2005. 7. 25.부터 현재까지 판매하고 있는 변액유니버셜종신보험의 GMDB수수료율도 '무배당퓨처30+리더스변액유니버셜종신보험'의 GMDB수수료율을 0.2%로 책정한 2008.5.13. 이후 합의의 목적에 반해 다양한 수준의 수수료율을 책정한 사실이 확인되는바, 삼성의 합의실행기간은 2001. 7. 9.부터 2008. 5. 12.까지이다(소갑 제5-1호증).

16) '7개 LPG공급회사의 부당공동행위에 관한 건'에서 피심인별로 독자적인 기준에 따라 가격을 책정했는지 여부, 피심인들이 책정한 가격의 격차 등을 기초로 합의실행 종료일을 피심인별로 개별적으로 판단해 부과과징금을 산정한 바 있다(공정거래위원회 2010.4.23. 전원회의 의결 제2010-045호). 또한 합의실행 종료일을 피심인별로 판단하는 기준과 관련해 '4개 시외전화사업자의 부당한 공동행위 등에 대한 건'에서 "합의에 참가한 사업자들 중 일부가 합의에 기한 실행행위를 종료하였다고 하기 위하여는 다른 사업자에 대하여 명시적 또는 묵시적으로 합의에서 탈퇴한다는 내용의 의사표시를 하고 독자적인 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의에 목적에 반하는 행위를 하거나, 사업자들 사이의 반복적인 가격경쟁등으로 합의가 사실상 파기되었다고 일정될 수 있을 정도의 행위가 일정기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 한다(대법원 2008.10.23. 선고 2007두2586판결).

<표 38>삼성 변액종신보험 및 변액유니버셜종신보험 GMDB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMDB수수료율(%)	비고
변액종신보험	2001	7월～12월	0.1	변액종신보험 판매시작(7.9.)
	2002	1월～12월	0.1	
	2003	1월～12월	0.1	
	2004	1월～12월	0.1	
변액종신보험 및 변액유니버셜종신보험	2005	1월～12월	0.1	변액유니버셜종신보험 판매시작(7.25.)
변액유니버셜종신보험	2006	1월～12월	0.1	변액종신보험 판매종료(1.3.)
	2007	1월～12월	0.1	
	2008	1월～4월	0.1	
		5월	0.1/0.2	독자적인 기준에 따라 0.2%로 산출(5.12.)

* 출처 : 삼성 제출자료

(2) 한화 합의실행 내역

128 한화가 제출한 자료에 따르면, 한화는 2002. 4. 8.부터 2005. 3. 31.까지 판매한 변액종신보험의 GMDB수수료율을 0.1%로 책정해 합의를 실행하였고, 2004. 8. 1.부터 현재까지 판매하고 있는 변액유니버셜종신보험의 GMDB 수수료율도 0.15%로 책정한 2009. 4. 1. 이후 합의의 목적에 반해 0.15%, 0.33% 등 다양한 수준의 수수료율을 책정한 사실이 확인되는바, 한화의 합의실행기간은 2002. 4. 8.부터 2009. 3. 31.까지이다(소갑 제5-2호증).

<표 39>한화 변액종신보험 및 변액유니버셜종신보험 GMDB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMDB수수료율(%)	비고
변액종신보험	2002	4월～12월	0.1	변액종신보험 판매시작(4.8.)
	2003	1월～12월	0.1	
변액종신보험 및 변액유니버셜종신보험	2004	1월～12월	0.1	변액유니버셜종신보험 판매시작(8.1.)
	2005	1월～12월	0.1	변액종신보험 판매종료(3.31.)
변액유니버셜종신보험	2006	1월～12월	0.1	
	2007	1월～12월	0.1	
	2008	1월～12월	0.1	
	2009	1월～3월	0.1	
		4월	0.15	독자적인 기준에 따라 0.15%로 산출(4.1.)

* 출처 : 한화 제출자료

(3) 교보 합의실행 내역

129 교보가 제출한 자료에 따르면, 교보는 2001. 7. 9.부터 2006. 1. 1.까지 판매한 변액종신보험의 GMDB수수료율을 0.1%로 책정해 합의를 실행하였고, 2004. 7. 13.부터 현재까지 판매하고 있는 변액유니버셜종신보험의 GMDB 수수료율도 2011. 5. 2.부터 '(무)교보변액유니버셜종신보험(가족형)Ⅱ, (무)교보VIP변액유니버셜종신보험Ⅱ, (무)교보베스트플랜변액유니버셜종신보험Ⅱ'의 GMDB수수료율을 합의의 목적에 반해 0.33%로 책정한 이후 이를 유지해 온 사실이 확인되지만, 변액종신보험 GMDB수수료율 합의는 한화의 합의실행종료일인 2009. 3. 31.에 이르러 4명의 피심인 중 3명이 순차적으로 합의를 탈퇴함으로써 종료[17]되었다고 판단되는바, 교보의 합의실행기간은 2001. 7. 9.부터 2009. 3. 31.까지이다(소갑 제5-3호증).

<표 40>교보 변액종신보험 및 변액유니버셜종신보험 GMDB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMDB수수료율(%)	비고
변액종신보험	2001	7월~12월	0.1	변액종신보험 판매시작(7.9.)
	2002	1월~12월	0.1	
	2003	1월~12월	0.1	
변액종신보험 및 변액유니버셜종신보험	2004	1월~12월	0.1	변액유니버셜종신보험 판매시작(7.13.)
	2005	1월~12월	0.1	4월: 일시 판매중지
변액유니버셜종신보험	2006	1월~12월	0.1	변액종신보험 판매종료(1.1.)
	2007	1월~12월	0.1	
	2008	1월~12월	0.1	
	2009	1월~12월	0.1	한화, 합의실행종료(3.31.)
	2010	1월~12월	0.1	
	2011	1월~4월	0.1	
		5월	0.33	독자적인 기준에 따라 0.33%로 산출(5.2.)

* 출처 : 교보 제출자료

(4) 푸르덴셜 합의실행 내역

130 푸르덴셜이 제출한 자료에 따르면, 푸르덴셜은 2001. 7. 9.부터 2005. 12. 31.까지 판매한 변액종신보험의 GMDB수수료율을 0.1%로 책정해 합의를 실행하였고, 2004. 7.

17) '3개 설탕 제조·판매업체들의 부당한 공동행위에 대한 건'에서 3개 회사 중 2개 회사가 합의를 탈퇴하여 남아 있는 회사가 1개뿐인 경우 담합의 성립요건 중 '2인 이상 사업자들 사이의 의사의 합치'라는 요건을 충족하지 못하게 되므로 그 담합은 종료되었다고 봄이 상당하다고 판시하는 등 순차적 합의탈퇴가 이루어진 경우 남아 있는 1개 회사의 합의실행 종료일은 직전 합의탈퇴 회사의 합의탈퇴일로 보아야 한다.(대법원 2010.3.11.선고 2008두15176판결)

1.부터 현재까지 판매하고 있는 변액유니버셜종신보험의 GMDB 수수료율도 2008.9.16. '무배당VIP변액유니버셜종신보험'을 출시하면서 자산운용펀드별로 GMDB수수료율 수준을 0.1% 또는 0.2%로 차별화[18]하는 등 합의의 목적에 반해 수수료율을 책정한 사실이 확인되는바, 푸르덴셜의 합의실행기간은 2001. 7. 9.부터 2008. 9. 15.까지이다(소갑 제5-4호증).

<표 41>푸르덴셜 변액종신보험 및 변액유니버셜종신보험 GMDB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMDB수수료율(%)	비고
변액종신보험	2001	7월～12월	0.1	변액종신보험 판매시작(7.9.)
	2002	1월～12월	0.1	
	2003	1월～12월	0.1	
변액종신보험 및 변액유니버셜종신보험	2004	1월～12월	0.1	변액유니버셜종신보험 판매시작(7.1.)
	2005	1월～12월	0.1	변액종신보험 판매종료(12.31.)
변액유니버셜종신보험	2006	1월～12월	0.1	
	2007	1월～12월	0.1	
	2008	1월～8월	0.1	
		9월	0.1/0.2	독자적인 기준에 따라 운용펀드별로 0.1% 또는 0.2%로 산출(9.16.)

131

* 출처 : 푸르덴셜 제출자료

4) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조(부당한 공동행위의 금지) ①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 아래 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정 · 유지 또는 변경하는 행위

2.~ 9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

18) 푸르덴셜은 2008.9월에 '무배당VIP변액유니버셜종신보험'을 출시하면서 동 상품에 적용되는 GMDB수수료율 수준을 독자적인 산출기준에 따라 혼합형, 안정혼합형, 배당혼합형, 주식혼합형 등 자산운용펀드별로 GMDB수수료율을 0.1% 또는 0.2%로 달리 책정하였다.

5) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

132 법 제19조 제1항 제1호의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 사업자가 가격을 결정하거나 유지하는 행위에 대하여 다른 사업자와 합의를 하고, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

나) 위법요건에 해당하는지 여부

(1) 법 제19조 제1항 제1호 해당여부

133 법 제19조 제1항 제1호에서 규정하는 '가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위'라 함은 사업자가 다른 사업자와 공동으로 상품이나 용역의 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위를 말한다.

134 법 제19조 제1항 제1호에서 말하는 가격이라 함은 명목상의 가격뿐만 아니라 사업자가 제공하는 상품 또는 용역의 대가, 즉 사업자가 거래의 상대방으로부터 반대급부로 받은 일체의 경제적 이익을 가리키는 것으로, 당해 상품이나 용역의 특성, 거래내용 및 방식 등에 비추어 거래의 상대방이 상품 또는 용역의 대가로서 사업자에게 현실적으로 지불하여야하는 것이라면 명칭에 상관없이 당해 상품의 가격에 포함된다.[19]

135 또한 사업자들이 동일한 상품에 대하여 동일한 최종거래가격을 정하는 경우뿐만 아니라, 동일하거나 유사한 상품에 대하여 평균가격, 표준가격, 기준가격, 최고·최저가격 등 가격결정의 기준을 정하는 행위, 가격인상·인하율(또는 인하폭)을 정하는 행위, 이윤율, 할인율 등 가격의 구성요소에 대한 수준이나 한도를 정하는 행위 등을 모두 포함한다.[20]

136 변액종신보험·변액유니버셜종신보험의 GMDB수수료는 특별계정의 투자실적이

19) 대법원 2001.5.8. 선고 2000두10212 판결 참조
20) 대법원 2007.1.17. 선고 2004누17060 판결 참고

아무리 악화된다 하더라도 보험 고유의 기능인 최소한의 사망보험금보장을 제공하기 위하여 보험계약자가 납입한 특별계정투입보험료[21]로 구성된 특별계정적립금에서 매일 또는 매월 차감하는 비용이다.

137 결국 GMDB수수료는 보험계약자의 보험료를 재원으로 해 자산운용실적의 변동에 따른 위험을 최소화해주는 최저보증옵션에 대한 반대급부로서 바로 가격에 해당하고, GMDB수수료율은 GMDB수수료를 결정하는 기준으로서 가격을 구성하는 요소에 해당된다.

138 그러므로 변액종신보험의 GMDB수수료율 수준을 합의한 행위는 변액종신보험의 최저사망금보증옵션에 대한 반대급부인 GMDB수수료 결정의 기준이 되는 수수료율을 합의한 것으로, 이러한 행위는 GMDB수수료 결정에 영향을 끼치는 합의라는 점에서 법 제19조 제1항 제1호의 '가격을 결정하는 행위'에 해당된다고 할 것이다.

(2) 합의의 존재

139 법 제19조의 '합의'란 복수의 사업자들 사이에 '의사의 합치'를 의미한다. 여기에서 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.

140 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.

141 위 2. 나. 의 행위사실에서 보는 바와 같이, 작업반에 참가한 삼성, 한화, 교보, 푸르덴셜 등 4개 피심인들의 위와 같은 행위는 아래와 같은 점을 고려하면, 법 제19조 제1항에서 규정하고 있는 사업자간의 의사연락을 통한 의사의 합치나 의사의 일치가 있었다는 상호인식, 즉 합의가 있었다고 인정된다.

---

21) 변액보험의 경우 보험계약자가 납입한 영업보험료 중 사업비 등이 제외된 나머지 부분이 실질적인 자산운용대상이 되는데 이를 '특별계정투입보험료'라 한다.

142 첫째, 2001년 작업반에서 삼성, 한화, 교보, 푸르덴셜 등 4개 피심인들이 변액종신보험에 적용되는 GMDB수수료율 수준에 대해 감독당국의 행정지도를 기화로 감독당국이 제시한 상한수준 0.1%로 공동책정하자는 별개의 합의를 하고 이를 실행하였다.

143 둘째, 변액유니버셜종신보험의 GMDB수수료율 책정 시에도 계속 유지·실행한 사실은 이미 앞서 살펴본 바와 같이, 당시 작업반회의 결과보고자료, 피심인측 작업반 참석자들의 진술, 피심인들의 변액종신보험 및 변액유니버셜종신보험의 GMDB수수료율 책정내역 등을 통해 합의의 존재가 객관적으로 명백히 입증된다.

(3) 경쟁제한성 인정 여부

144 당해 공동행위가 '경쟁제한성'을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질·기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[22)]

145 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[23)]

146 작업반에 참가한 삼성, 한화, 교보, 푸르덴셜 등 4개 피심인들의 변액종신보험 GMDB 수수료율 수준을 합의한 행위는 아래와 같은 점을 고려할 때 경쟁제한성이 인정된다.

147 첫째, 작업반에 참가한 위 피심인들의 시장점유율 합계가 약 54%[24)]에 달해

22) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조
23) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 참조
24) <표 8> 회사별 변액보험수입보험료 및 점유율 참조

공동행위를 통해 당해 시장에서 가격·수량·품질 및 기타 조건을 좌우할 수 있는 상당한 시장지배력을 가지고 있어 경쟁제한성이 인정된다.

148 둘째, 작업반에서 결정한 GMDB수수료율 합의는 특별계정적립금에서 차감하는 보증비용 결정에 영향을 미치는 요소를 결정하는 행위로서 공동행위 유형상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것으로 볼 수 있다.[25]

149 셋째, 변액종신보험 GMDB수수료율 합의는 모든 변액보험상품에 필수적으로 부가되는 최저사망금보증옵션에 대한 반대급부로서 보험계약자가 변액보험상품을 선택하는데 있어 핵심적인 가격요소임에도 불구하고, 피심인들은 수수료율 수준을 동일하게 책정하기로 합의하고 이를 실행함으로써 소비자인 보험계약자의 변액보험상품 선택권을 박탈 내지 제한하여 변액종신보험시장에서의 경쟁을 사실상 소멸시킨 점이 인정된다.

(4) 부당성 인정 여부

150 부당성은 경쟁제한성이 인정되는 공동행위가 위법하다고 할 수 있는지에 관한 규범적 판단요건으로서 개별행위에 대한 정당화요소를 형량하는 단계의 판단인바, 각 공동행위의 종류에 따라 그 판단의 범주가 달라진다할 것이다.

151 가격에 관한 공동행위는 본질적으로 가격경쟁을 감소시킴으로써 원칙적으로 부당하고, 다만 그 공동행위가 경제전반의 효율성 증대로 인하여 친경쟁적 효과가 매우 큰 경우와 같이 특별한 사정이 있는 경우에는 부당하다고 할 수 없다.[26]

152 변액종신보험의 GMDB수수료율을 합의한 행위는 GMDB수수료 결정요소인 가격에 관한 공동행위에 해당하여 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 할 것인바, 달리 위 피심인들의 행위로 인하여 효율성이 증대되는 등의 친경쟁적 효과를 찾기 어렵고 부당성을 부인할 만한 특별한 사정을 찾을 수 없는 이상, 위 피심인들의 변액종신보험 GMDB수수료율 합의는 그 부당성이 인정된다.

---

25) 인상률, 할인율, 할증률, 이윤율 등과 같이 가격에 영향을 미치는 요소를 결정·유지·변경하는 행위, 일률적인 원가계산 방법을 따르도록 함으로써 실질적으로 가격을 결정·유지·변경하는 행위 등과 같이 가격에 영향을 미치는 행위도 포함된다.(공동행위 심사기준 Ⅲ. 1. 다. 참조)

26) 서울고등법원 2011. 6. 2. 선고 2010누21718 판결 참조

다. 변액연금보험에 적용되는 GMDB 수수료율·GMAB수수료율 수준에 대한 합의

153 삼성, 교보, 한화, 신한, 메트라이프, 푸르덴셜, AIA, ING, 알리안츠 등 9개 생명보험회사들은 변액연금보험작업반, 실무과장회의, 상품담당부서장회의 등에서 수차례 회의 및 정보교환, 의사연락 등을 통해 변액연금보험에 적용되는 'GMDB수수료율 수준'과 'GMAB수수료율 수준'을 공동책정하기로 하는 내용의 합의를 한 사실이 있다.

1) 합의배경 및 합의에 이르기까지의 경과

154 변액연금보험작업반은 2002. 1. 29.부터 2002. 8. 30.까지 운영되었는데, 처음에는 변액저축(변액양로)보험상품과 변액연금보험상품 관련 이슈를 같이 논의하는 변액저축・연금작업반으로 구성되었다. 이후 2002. 3월 말 금융감독원이 변액저축보험보다 변액연금보험을 우선 도입하기로 결정하자 이후 변액연금보험작업반으로 개편되었고, 피심인별로 작업반 참여일자는 다소 차이가 있다.

155 먼저 삼성, 한화, 교보, 푸르덴셜, 메트라이프, 신한 등 6개 생명보험회사들은 2002. 1. 29. 보험개발원에 모여 변액양로・연금보험 도입과 관련해 업계 작업반 구성을 합의하고 작업반 진행일정을 협의하였다(소갑 제3-1호증).

<표 42>한화 내부보고자료(발췌)

변액양로・연금 도입관련 개발원 회의 결과보고
1. 일시 : 2002년 1월 29일(화) 오후 2시
2. 장소 : 보험개발원 9층 회의실
3. 참석자 : 8명 - 당사, 보험개발원(2명), 삼성생명, 교보생명, 푸르덴셜, 메트라이프, 신한생명
4. 주요협의내용
가. 작업반 구성 및 진행일정 ○ 매주 수요일 오후 4시 개발원 9층 회의실 ○ 2~3월 : 구체적인 상품안 마련 ○ 4월초 : 보험개발원 주최 업계 세미나를 거쳐 상품기초안 확정 ○ 7월경 : 저축성 변액(양로, 연금) 판매개시

156 또한 상기 회의결과 보고자료에는 아래 <표 43> '저축성변액보험 도입관련 실무자회의'자료가 첨부되어 있는데, 이는 당시 보험개발원이 작성한 것으로 보이고 상품협의회를 통해 작업을 진행하고 부서장 회의 및 실무과장 회의도 개최될 예정이라는 내용이 기재되어 있다(소갑 제3-1-1호증).

<표 43>보험개발원 배포 회의자료(발췌)

저축성변액보험 도입관련 실무자회의
□ 일시 : 2002년 1월 29일 (화) 14 : 00
□ 장소 : 보험개발원 9층 회의실
□ 참석대상 : 6개 대표사
○ 상품협의회 그룹별 간사회사 - 1그룹 : 대한생명, 2그룹 : 신한생명, 3그룹 : 메트라이프 생명
○ 대표판매사 : 삼성, 교보, 푸르덴셜생명
(중 략)
□ 향후 추진일정
▷ 상품협의회를 통한 작업의 진행 - 부서장 협의회 - 실무과장 회의
▷ 추진일정

157 이후 2002. 2. 6. 삼성, 한화, 교보, 푸르덴셜, 메트라이프, 신한 등 6개 생명보험회사들은 보험개발원 회의실에서 다시 회합하여 변액연금보험에 적용되는 GMDB수수료율 수준을 기존 변액종신보험에 적용되는 GMDB 수수료율 수준과 다르게 책정하자는 논의를 하였다.

158 또한 동일한 날 삼성, 한화, 교보, 푸르덴셜, 메트라이프, 신한 등 6개 생명보험회사들은 상품내용과 사업방법, 특별계정운용수수료율 수준 및 최저사망보험금보증비용 수준 등 제반수수료 등이 기재되어 있는 각 사별 상품안을 서로 공유하였고 차기 회의(2002. 2. 20.)에서 각 상품안에 맞는 기초서류 내용을 서로 협의하기로 예정하였다(소갑 제3-2호증).

<표 44>한화 내부보고자료(발췌)

변액저축·연금 도입관련 개발원 회의 결과보고
1. 일시 : 2002년 2월 6일 (수), 오후 4시
2. 장소 : 보험개발원 9층 회의실

3. 참석자 : 9명
(당사, 보험개발원(2명), 생명보험협회, 삼성생명, 교보생명, 푸르덴셜, 메트라이프, 신한생명)

4. 주요 협의내용

나. 회의 진행내용

○ 변액저축 도입시 최저사망보증비용의 재산정 필요
- 현행 변액종신보험의 최저사망보증 비용을 변액저축 도입시 재산출하여 적용 필요

다. 기타내용

○ 다음모임(2/20) 진행사항
- 각 회사별로 제출한 상품안을 토대로 개발원에서 3가지 형태(재테크식, 1;1형 양로, 1:2형 양로)의 상품안을 작성해 회의예정
- 각 상품안에 맞는 기초서류 내용 협의예정

【첨부】 : 각사별 상품안

159 2002.2.20. 작업반 회의에서는 상기 6개사 외에 AIA도 참여하기 시작하였고, 위험보험료, 최저연금적립금보장, 특별계정운용수수료에 대해 논의하고 작업반 참여 생명보험회사들 간에 준비내용을 배분하였다.

160 특히 GMDB수수료에 관해서는 삼성측이 맡아서 준비하기로 한 내용과 각 사별 준비내용을 보험개발원에서 취합해 이를 각사에 전자우편(e-mail)로 통보해주겠다는 내용도 기재되어 있다(소갑 제3-3호증).

<표 45>한화 내부보고자료(발췌)

변액저축·연금 도입관련 개발원 회의 결과보고

1. 일시 : 2002년 2월 20일 (수), 오후 4시

2. 장소 : 보험개발원 9층 회의실

3. 참석자 : 9명
(당사, 보험개발원, 생명보험협회, 삼성생명, 교보생명, 푸르덴셜, 메트라이프, 신한생명, AIG 생명)

4. 주요 협의내용

가. 회의진행 내용

○ 변액연금도입시 연금액의 최저보증 도입은 필요하나 도입은 추가적인 조사와 연구필요
- 최저보증이 있는 외국 변액연금의 경우 상품 Duration에 맞는 Option투자, 채

권형 위주의 투자, 최저보증비용의 적립 등으로 최저보증을 대비하는 것으로 추정되나 우리나라의 실정에 맞는 형태의 도입을 위해서는 구체적인 방법에 대한 추가적인 조사와 연구 필요

(중략)

다. 기타내용

○ 다음회의(2/27) 진행 예정사항
- 각 회사별 기초서류를 준비한후 회의진행

<<각사별 준비내용>>

구분	상품안Ⅰ(재테크형)	상품안Ⅱ(전통양로형)
산출방법서	당 사	푸르덴셜
사업방법서	교 보	신 한
약관	메 트	신 한
최저사망보증비용	삼 성	

- 각사별 준비내용을 월요일(2/25) 오전까지 개발원에 e-mail 송부
- 개발원에서 각 사별내용을 취합하여 정리후 월요일(2/25) 저녁 각사로 e-mail 송부

(이하 생략)

161 2002. 3. 6. 작업반회의부터 알리안츠도 참여하기 시작해 작업반 참여 생명보험회사는 삼성, 한화, 교보, 푸르덴셜, 메트라이프, 신한, AIA, 알리안츠 등 총 8개사가 되었다. 2002. 3. 6. 작업반 회의내용을 보면 GMDB수수료를 산출할 수 있는 생명보험회사들은 당시 삼성과 교보에 국한되어 있었음을 알 수 있다(소갑 제3-4호증).

<표 46>한화 내부보고자료(발췌)

변액저축·연금 도입관련 개발원 회의 결과보고

1. 일시 : 2002년 3월 6일 (수), 오후 4시

2. 장소 : 보험개발원 9층 회의실

3. 참석자 : 9명[27)]
(당사, 보험개발원(2명), 삼성생명, 교보생명, 알리안츠생명, 신한생명, 푸르덴셜, 메트라이프, AIG 생명)

4. 주요 협의내용(상품안별 기초서류 검토)

가. 회의진행 내용

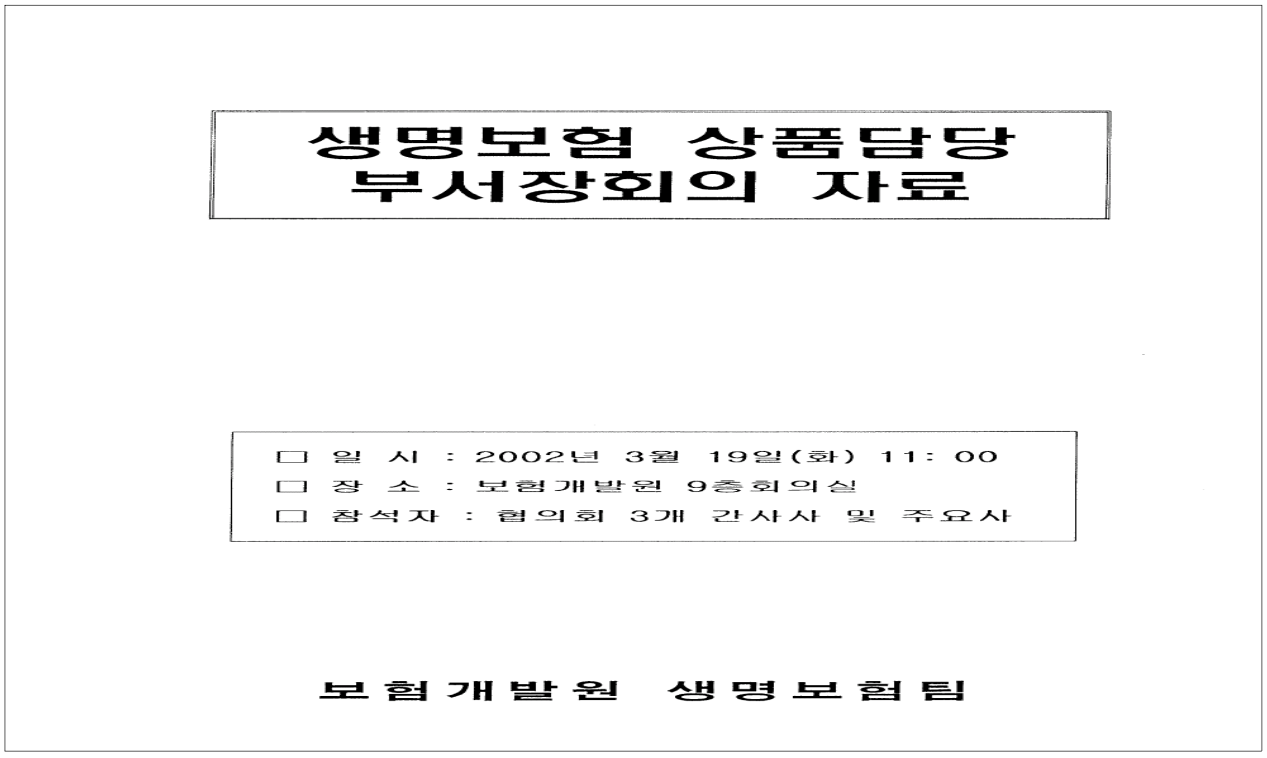
○ 변액보험의 상품형태에 따라 최저사망보험금 보증비용은 달라지는 것이 타당하나 현재는 회사 자율적으로 근거를 제시하는 형태이며 산정 System을 구축한 회사는 삼성생명과 교보생명 뿐임
⇒ 향후 변액보험의 다양한 상품형태 개발을 위해 최저보증 사망비용의 인가기준을 개발원에서 설정하는 작업필요(개발원 검토 예정)

(이하 생략)

162 2002. 3. 19.에는 보험개발원 9층 회의실에서 협의회 3개 간사사 및 주요사가 모여 FY2002상반기 생명보험상품부서장 세미나개최(2002.4.19.~4.20.)에 관한 사항, 사망보험금에 관한 사항, 만기보험금, 해약환급금, 최저보증사망보험금 보증비용, 보험료, 특별계정운용비용 등 변액연금보험과 관련된 전반적인 사항에 관해 업계 의견을 수렴하였다. 이는 보험개발원에서 작성한 생명보험 상품담당 부서장 회의 자료를 통해 알 수 있다(소갑 제3-5호증).

163 이때 '협의회 3개 간사사' 및 '주요사'가 어느 생명보험회사인지는 2002.1.29. 작업반 최초 구성 당시의 회의 결과보고자료(소갑 제3-1호증)에 첨부된 '저축성변액보험 도입관련 실무자회의자료'를 보면 알 수 있는데, '협의회 3개 간사사'는 ① 1그룹 : 대한생명, ② 2그룹 : 신한생명, ③ 3그룹 : 메트라이프 생명을 지칭하며, '주요사'는 대표판매사로서 삼성, 교보, 푸르덴셜을 지칭하는 것으로 보인다.

<그림 11>'생명보험 상품담당 부서장회의 자료' 표지


생명보험 상품담당
부서장회의 자료

□ 일 시 : 2002년 3월 19일(화) 11: 00
□ 장 소 : 보험개발원 9층회의실
□ 참석자 : 협의회 3개 간사사 및 주요사

보험개발원 생명보험팀

164 2002. 3. 27. 작업반 회의자료를 보면, 금융감독원은 변액저축보험상품보다 변액

27) 각 생명보험회사측 총8명에 보험개발원 총2명을 합한 총10명이 참석했는데, 이는 오기(誤記)인 것으로 판단된다.

연금보험상품을 먼저 도입하겠다고 방침을 정했고 이후부터 작업반은 변액연금보험에 국한해서 논의하기 시작한다.

165 2002. 3. 27. 작업반에서 삼성, 한화, 교보, 신한, 푸르덴셜, 메트라이프 등 6개 생명보험회사들은 보험개발원에 모여 GMDB수수료율 수준을 설정하는 문제를 향후 작업반 회의를 진행하며 논의하기로 하였는데, GMDB수수료율 설정여부 내지 인가기준에 관한 사항을 넘어 이제부터 구체적인 GMDB수수료율 수준을 설정하는 문제가 작업반을 통해 논의되기 시작한 것이다.

166 또한 아래에서 보는바와 같이 당시 삼성과 교보만 GMDB수수료율을 산출할 수 있었다는 사실도 재차 확인된다(소갑 제3-6호증)

<표 47>한화 내부보고자료(발췌)

변액저축・연금 도입관련 회의결과 보고
1. 일시 : 2002년 3월 27일 (수), 오후 2시
2. 장소 : 보험개발원 9층 회의실
3. 참석자 : 9명 (당사, 금감원, 보험개발원, 생명보험협회, 삼성생명, 교보생명, 신한생명, 푸르덴셜, 메트라이프)
4. 주요 협의내용
가. 회의진행 내용
○ 변액저축보다 변액연금이 먼저 도입되는 것이 타당(금감원 입장) - 보험기간이 단기인 변액저축 도입시 손해보험에도 판매를 허용해야함 ※ 현행 감독규정상 변액보험은 생명보험에서만 취급가능함
○ 최저사망보증비용의 설정문제 - 작업반 회의를 진행해 나가며 논의 (현재 삼성・교보만 System 구축되어 있음)

167 ING도 참여하기 시작한 2002. 4. 4. 작업반 회의에서는 삼성, 한화, 교보, 신한, 푸르덴셜, 메트라이프, ING 등 7개 생명보험회사들은 보험개발원에 모여 펀드 운용형태, 연금액 보증문제, 특별계정운용수수료 및 최저사망보증비용 기준설정 문제 등을 논의한 사실이 확인된다(소갑 제3-7호증)

<표 48>한화 내부보고자료(발췌)

변액저축·연금 도입관련 회의결과 보고
1. 일시 : 2002년 4월 4일 (목), 오후 4시
2. 장소 : 보험개발원 9층 회의실
3. 참석자 : 9명 (당사, 보험개발원, 삼성생명(2명), 교보생명, 신한생명, 푸르덴셜, 메트라이프, ING)
4. 주요 회의내용
(중 략)
마. 기타 ○ 특별계정수수료, 최저사망보증비용의 기준설정 필요 - 개발원 검토 후 추후 기준안 마련후 회의 예정
(이하 생략)

168 2002. 4. 10.에도 삼성, 교보, 한화, 신한, 푸르덴셜, 메트라이프, ING, AIG 등 8개 생명보험회사들은 다시 회합하여 특별계정운용수수료 및 최저사망보증비용의 기준을 마련하는 문제에 대해 논의한 사실이 확인된다(소갑 제3-8호증).

<표 49>한화 내부보고자료(발췌)

변액연금 도입관련 회의결과 보고
1. 일시 : 2002년 4월 10일 (수), 오후 4시
2. 장소 : 보험개발원 9층 회의실
3. 참석자 : 10명 (당사, 보험개발원, 삼성생명, 교보생명, 신한생명, 푸르덴셜, 메트라이프, ING, 알리안츠, AIG)
(중 략)
4. 주요 회의 내용
(중 략)
바. 기 타 ○ 특별계정수수료, 최저사망보증비용의 기준 - 개발원에서 기준안 마련중

169 2002. 4. 17. 작업반 회의에서는 삼성, 한화, 교보, 신한, 푸르덴셜, 메트라이프, ING, 알리안츠, AIG 등 9개 생명보험회사들이 모였고, GMAB수수료 문제도 역시 작업반에서 논의하자고 합의한 사실도 확인된다(소갑 제3-9호증).

<표 50>한화 내부보고자료(발췌)

변액연금 도입관련 회의결과 보고
1. 일시 : 2002년 4월 17일 (수), 오후 4시
2. 장소 : 보험개발원 9층 회의실
3. 참석자 : 10명 (당사, 보험개발원, 삼성생명, 교보생명, 신한생명, 푸르덴셜, 메트라이프, ING, 알리안츠, AIG)
4. 주요 회의내용
(중략)
나. 추후 작업반 진행내용
(중략)
○ 연금액의 최저보증 도입을 위한 적정수수료 검토 - 적립액의 일정부분을 수수료로 적립하여 연금액의 최저보증선을 설정하는 문제검토 - 제반 자료조사 및 시뮬레이션 작업실시
(이하 생략)

170 2002. 5. 2. 작업반에서 삼성, 한화, 교보, 신한, 푸르덴셜, 메트라이프, ING, 알리안츠, AIG 등 9개 생명보험회사들은 GMDB, GMAB, GMIB[28] 수수료문제에 대해 논의했는데, 회의결과 자료를 보면 'GMDB수준은 삼성과 교보의 검토안을 토대로 보험개발원에서 적정선 제시 예정'이라고 기재되어 있다(소갑 제3-10호증).

171 이는 당시 GMDB수수료율을 산출할 수 있는 회사가 삼성과 교보로 국한되어 있었다는 점에서 구체적인 GMDB수수료율 수준을 삼성과 교보가 산출해 보험개발원에 제출하면, 보험개발원이 해당 수수료율 수준을 나머지 작업반 참여 생명보험회사들에게 제시해 서로 공유할 계획임을 반증하고 있다.

28) GMIB(Guaranteed Minimum Income Benefit, 최저연금액보증옵션) : 특별계정의 자산운용실적이 악화되더라도 계약자가 지급받게 되는 '연금액을 최저보장'해주는 옵션이다. 반면 GMAB는 앞서 살펴본 바와 마찬가지로 연금지급금액의 기초가 되는 '연금재원적립금액을 최저보장'해주는 옵션이다.

<표 51>한화 내부보고자료(발췌)

변액연금 도입관련 회의결과 보고
1. 일시 : 2002년 5월 2일 (수), 오후 4시
2. 장소 : 보험개발원 9층 회의실
3. 참석자 : 10명 (당사, 보험개발원, 삼성생명, 교보생명, 신한생명, 푸르덴셜, 메트라이프, ING, 알리안츠, AIG)
4. 주요 회의내용
가. 변액연금・저축도입시 주요 고려사항
(중 략)
ㅇ 최저사망보증비용(GMDB), 최소적립액보증비용(GMAB), 최소연금액보증비용(GMIB)는 향후 회사자율적으로 산출 - 최초 도입상품의 GMDB 수준은 삼성과 교보의 검토안을 토대로 보험개발원에서 적정선 제시 예정
(이하 생략)

172 2002. 6. 14. 작업반 회의자료를 보면, 삼성과 교보가 기납입보험료의 80%수준을 보장하는 경우 거치기간별로 책정할 수 있는 GMAB수수료율의 구체적 수치를 직접 작업반에 제시하기에 이르렀고, 다만 양사가 산출한 거치기간과 수수료율 수준은 다소 차이가 있음을 확인할 수 있다(소갑 제3-11호증).

<표 52>한화 내부보고자료(발췌)

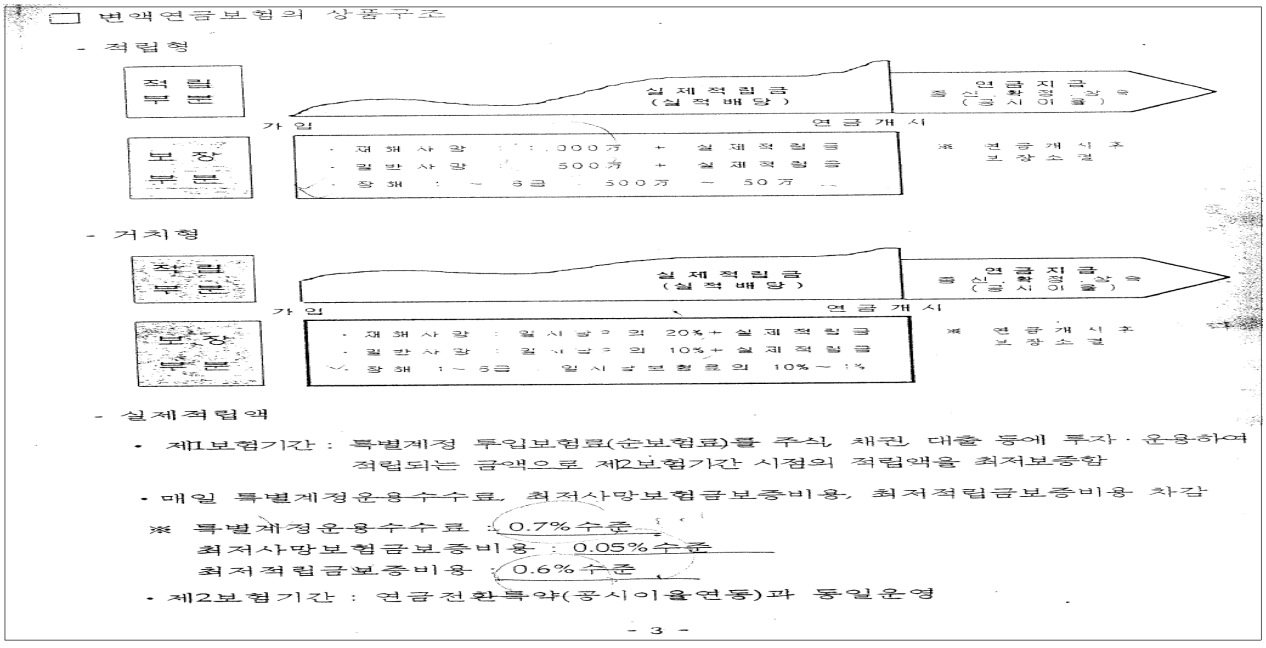
변액연금 도입관련 회의결과 보고
1. 일시 : 2002년 6월 14일 (금), 오후 4시
2. 장소 : 보험개발원 9층 회의실
3. 참석자 : 10명 (당사, 보험개발원, 삼성생명, 교보생명, 신한생명, 푸르덴셜, 메트라이프, ING, 알리안츠, AIG)
(중 략)
5. 주요 회의내용
가. 변액연금의 최저보증의 도입형태는 GMAB의 일종으로 연금개시 준비금을 일정

액 이상으로 보증하는 것이 타당(중 략)

○ 연금개시전 적립액의 최저보증은 기납입보험료의 80%정도가 타당
(삼성・교보의견)
- 추가적인 검토가 필요하나 기납입보험료의 80%를 보증해줄 경우 완납후 최소 3년이상의 거치기간이 필요하며 이 경우 적립액의 1.0%를 GMAB수수료로 부과하면 가능(삼성생명)
- 추가적인 검토가 필요하나 기납입보험료의 80%를 보증해줄 경우 완납후 최소 7년이상의 거치기간이 필요하며 이 경우 적립액의 0.7%를 GMAB수수료로 부과하면 가능(교보생명)(이하 생략)

173 2002. 6. 25. 보험개발원이 작성한 '실무과장 회의 자료'를 보면, ① 특별계정운용수수료율 : 0.7% 수준, ② 최저사망보험금보증비용 : 0.05% 수준, ③ 최저적립금보증비용 : 0.6% 수준으로 명기되어 있다(소갑 제3-12호증).

<그림 12>보험개발원 작성 '실무과장 회의 자료'(작성 : 2002.6월 말, 발췌)



174 이때 쟁점이 되는 것은 해당 실무과장 회의자료는 보험개발원 생명보험팀이 작성주체로 되어 있는데, 2005. 6. 25. 실무과장 회의자료에 명기된 수수료율 수치가 보험개발원이 자체적으로 산출해 기재한 내용인지, 아니면 변액연금보험작업반에서 합의한 사항을 정리한 내용인지 여부이다.

175 다음의 사실과 진술을 통해 해당 실무과장 회의자료에 명기된 수수료율 수준은 보험개발원이 직접 산출한 것이 아니라 작업반에서의 합의사항임을 확인할 수 있다.

176 첫째, 소갑 제3-1-1호증에서 이미 확인한 바와 같이, 각 생명보험회사 실무자들이 모인 작업반에서 논의된 내용은 순차적으로 실무과장 회의, 상품담당부서장 회의 등 상품협의회를 통해 작업이 진행된다는 점에서 해당 실무과장 회의자료에 명기된 수수료율 수준은 작업반에서 도출된 합의결과임을 알 수 있다.

177 둘째, 당시 보험개발원은 GMDB수수료율 및 GMAB수수료율과 관련해 자체적으로 요율을 산출해 이를 업계에 제시할 능력이나 시스템을 갖추고 있지 못했기 때문에 변액연금보험작업반이 구성・운영된 것이라는 점이다.

178 이는 2002. 5. 2. 작업반 회의결과에서 GMDB수수료율에 관해 '삼성과 교보안을 토대로 보험개발원에서 적정선 제시 예정'이라는 기재내용과 2002. 6. 14. 작업반 회의결과에서 삼성과 교보가 GMAB수수료율 수치를 직접 산출해 작업반에 제시한 사실 등을 통해 충분히 뒷받침된다(소갑 제3-11호증, 소갑 제3-12호증).

179 셋째, 나아가 당시 변액연금연금보험작업반에 참여한 신한측 ◇ㅁ◇, 메트라이프측 ◇◇ㅁ, AIA측 ◇ㅇ◇, ING측 ◇◇ㅇ 등 작업반 참여자들은 실무과장 회의자료에 명시된 수수료율의 수치가 변액연금보험작업반에서 논의된 내용이라고 일관되게 진술하고 있다는 점이다(소갑 제3-13호증 내지 소갑 제3-16호증).

<표 53>신한 ◇ㅁ◇ 진술조서(진술 : 2012.5.29., 발췌)

문13	귀하는 2002년 6월 25일 작성된 '실무과장회의 자료(이하 회의자료)'를 알고 있습니까?
답	네 알고 있습니다.
문15	회의자료는 어떻게 작성이 된건가요?
답	당시 작업반에 보험개발원이 지속적으로 참여하고 있었고 보험개발원측에서 작업반에서 논의된 결과를 정리한 자료입니다.
문16	그렇다면 회의자료 3page를 보면 '최저사망보험금보증비용 : 0.05%수준', '최저적립금보증비용 : 0.6%수준'으로 기재되어 있는데, 이는 작업반에서 논의한 결과를 기재한 게 맞나요?
답	네 맞습니다.

<표 54>메트라이프 ◇◇ㅁ 진술조서(진술 : 2012.5.24., 발췌)

문9	2002년 6월 25일 실무과장회의자료를 보면 GMDB 및 GMAB 수수료율 수준이 구체적으로 명시되어 있는데, 이 수치들은 작업반에서 도출된 결과가 아닌가요?
답	작업반은 상위 3사와 보험개발원 위주로 논의가 진행되고 있었고 중소사인 당사의 사원 신분으로 참여한 저로서는 그 수치들이 작업반에서 도출한 결과임에도 그 수치들의 의미를 잘 파악을 못했거나 기억을 하지 못하는 것일 수도 있습니다. 다만 제가 판단해 볼 땐 실무과장회의 자료에 명시된 수치들은 작업반에서 도출된 수치일 개연성이 있다고 판단됩니다.

<표 55>AIA ◇ㅇ◇ 진술조서(진술 : 2012.6.27., 발췌)

문7	당시 실무과장회의시 보험개발원 생명보험팀에서 '실무과장회의 자료'를 만들어 배포했는데, 동 실무과장회의 자료는 작업반에서 논의된 내용을 정리한 것이 맞나요?
답	네 작업반 논의내용을 정리한 거 같습니다.
문8	그렇다면 실무과장회의 자료 3page기재되어 있는 '최저사망보험금보증비용 : 0.05%수준', '최저적립금보증비용 : 0.6%수준'이라는 내용도 작업반에서 논의된 내용이 맞나요?
답	네 작업반에서 논의된 내용이 맞는 거 같습니다.

<표 56>ING ◇◇ㅇ 진술조서(진술 : 2012.6.29., 발췌)

문8	해당 실무과장회의 자료의 내용이 작업반에서 논의한 결과를 정리한 것이 맞나요?
답	10년전의 일이라 단정하긴 힘들지만, 작업반에서 논의한 결과를 정리한 자료가 맞는거 같습니다.
문8	그렇다면 실무과장회의 자료 3page기재되어 있는 "최저사망보험금보증비용 : 0.05%수준", "최저적립금보증비용 : 0.6%수준"이라는 내용도 작업반에서 논의된 내용이 맞지요?
답	네 해당 실무과장회의 자료가 작업반 논의결과를 정리한 자료라면 보증비용의 구체적인 수치에 관한 내용도 작업반에서 논의한 내용인 것으로 생각됩니다.

180 또한 2002. 6. 25. 실무과장회의에 직접 참석한 알리안츠측 ㅇ**[29]도 실무과장회의자료에 명기된 최저보증수수료율 수치는 작업반에서 논의·도출된 내용을 보험개발원에서 정리한 자료이고, 당시 작업반에 직접 참석한 ◇◇◇로부터 작업반 참여 생명보험회사들 중 삼성이나 교보가 최저보증비용을 산출했다는 얘기를 전해들은 사실이 있다고 진술하고 있다(소갑 제3-17호증).

<표 57>알리안츠 ㅇ** 진술조서(진술 : 2012.8.13., 발췌)

문3	귀하는 2002년 초에 구성·운영된 변액연금보험작업반(이하 작업반)을 알고 있나요?
답	당시 제가 직접 작업반에 참석하지는 않았지만 2002년 2월 경 실무과장회의에 참석해서 작업반이 운영되고 있다는 것을 알았습니다.
문4	귀사에서는 누가 작업반에 참여하였나요?
답	최근 확인해본 결과, 당시 상품개발부 ◇◇◇(현재 퇴사)가 참석했던걸로 확인되었습니다.

문5	귀하가 참석한 2002년 6월 25일 실무과장회의시, 보험개발원 생명보험팀에서 '실무과장회의 자료'를 만들어 배포했는데, 동 실무과장회의 자료는 변액연금보험작업반에서 논의된 내용을 정리한 것이 맞나요?
답	당시 실무과장회의 자료 내용은 크게 변액저축보험 도입방안, 금리연동형보험 상품개발 관련 내용, 표준신계약비 관련 내용 등 3가지가 있었는데 이중 변액저축보험 도입방안에 관한 내용이 작업반에서 논의된 내용을 보험개발원에서 정리한 걸로 보입니다.
문6	그렇다면 실무과장회의 자료 3page에 기재되어 있는 '최저사망보험금보증비용 : 0.05%수준', '최저적립금보증비용 : 0.6%수준'이라는 내용도 작업반에서 당시 논의·도출한 것을 정리한 내용이 맞지요?
답	네 작업반에서 논의·도출한 사항을 보험개발원에서 정리한 걸로 보입니다.
문7	당시 작업반에서 최저보증비용 수준을 구체적으로 산출한 회사는 어디였습니까?
답	최근에 확인해보니, 당시 작업반에 참여한 ◇◇◇로부터 '작업반 참여회사 중 삼성이나 교보가 최저보증비용을 계산해보지 않았겠느냐'라고 들은바 있습니다.

2) 변액연금보험 GMDB수수료율 수준에 대한 합의 및 실행

가) 합의 여부

181 삼성, 한화, 교보, 신한, 푸르덴셜, 메트라이프, 알리안츠, AIA, ING 등 9개 생명보험회사들은 변액연금보험작업반, 실무과장회의, 상품담당 부서장회의 등을 통해 변액연금보험 관련 이슈를 논의하는 과정에서 변액연금보험 GMDB수수료율의 수준을 0.05%로 공동책정하기로 합의한 사실이 있다. 이와 같은 사실은 2002. 6. 25. 실무과장회의자료, 2002. 8. 30. 상품담당부서장 회의자료, 피심인 진술 등을 통해 확인된다.

182 우선 이러한 합의사실은 앞서 살펴본 2002. 6. 25. 실무과장 회의자료뿐만 아니라 보험개발원이 작성한 2002. 8. 30. '상품담당 부서장 회의자료'를 통해서도 재차 확인되는데, 상품담당 부서장 회의자료를 보면 '최저사망보험금 보증비용 : 업계 0.05%'로 기재되어 있다(소갑 제3-12호증, 소갑 제3-18호증).

183 2002. 1. 29. 보험개발원이 작성·배포한 '저축성변액보험 도입관련 실무자회의'자료에서 살펴본 바와 같이, 실무과장 회의, 상품담당부서장 회의는 상품협의회로서 실무자로 구성된 작업반에서 논의한 내용을 검토·확인하기 위해 구성·운영된 것이라는 점에서

29) 당시 알리안츠측에서 변액연금보험작업반에 참석한 자는 ◇◇◇(현재 퇴사)였고 당시 과장직위에 있던 ○**은 2002.6.25. 실무과장회의에 참석하였다

상품담당 부서장 회의자료에 기재된 수수료율 수준에 관한 내용도 작업반에서의 합의사항을 기재한 것이다(소갑 제3-1-1호증).

184 <그림 13>보험개발원 작성 '실무과장 회의 자료'(작성 : 2002.6.25, 발췌)

- 실제적립액
  - 제1보험기간 : 특별계정 투입보험료(순보험료)를 주식, 채권, 대출 등에 투자 · 운용하여 적립되는 금액으로 제2보험기간 시점의 적립액을 최저보증함
  - 매일 특별계정운용수수료, 최저사망보험금보증비용, 최저적립금보증비용 차감

※ 특별계정운용수수료 : 0.7%수준
최저사망보험금보증비용 : 0.05%수준
최저적립금보증비용 : 0.6%수준

  - 제2보험기간 : 연금전환특약(공시이율연동)과 동일운영

<그림 14>보험개발원 작성 '상품담당 부서장 회의 자료'(작성 : 2002.8.30, 발췌)

(중 략)

상품담당 부서장 회의

8 / 30 / 2002

I. 상품변경관련 사항

□ 표준약관의 변경
- 시행일자 : 9월말 까지 기존상품의 약관 변경

□ 제4회 경험생명표 시행에 따른 변경

- 시행일자
  o 11월 말 까지 전 상품 변경
  o 12월 판매상품부터는 변경 완료된 상품만 판매가능

- 참조위험율 산출일정
  o 암사망률, 개인연금사망률 : 9월말
  o 입원율(질병 및 재해, 질병, 재해, 암), 암발생율, 암수술율 : 10월말

- 기타 위험율의 보정확인 절차
  o 최초 보정의뢰사가 개발원에 보정의뢰
  o 최초 보정의뢰사가 없는 경우 위험을 사용회사가 보정의뢰하되, 공동성격의 위험율에 대해 업계 자율적으로 배분하여 보정의뢰

- 위험율 산출시 배당과 무배당 분류
  o 참조위험율 : 배당과 무배당으로 구분하여 산출 적용
  o 기타위험율

o 경험생명표 시행
  · 8월 발표 및 12월 시행
o 참조위험율
  · 암사망률, 개인연금사망률 : 9월말
  · 입원율(질병 및 재해, 질병, 재해, 암), 암발생율, 암수술율 10월말
o 표준신계약비 한도 기준 변경 : 10월

- 상품변경 일정 : 11월 중 전상품 변경 여부
o 회사별 상품변경 일정
o 입원관련 위험율의 산출일정 및 변경일자 협의
  · 계약자 불이익사항이 암 및 입원율의 경우
o 표준준비금의 경우만 우선 적용하고 가격의 변동은 회사 자율
o 입원율 등 여타 제도의 변경 시기 조정

2. 상품운용관련 사항

□ 직종별 재해위험율(참조위험율)에 적용방안
- 현행산출 직종위험율의 업종(단체)에의 적용
- 표준책임준비금 적립기준
- 자사의 위험직종 실정 여부

□ 변액연금보험 상품개발에 관한 사항
- 삼성, 교보, 신한생명 : 개발 후 협의 중
- 연금연액의 보장 및 최저사망(연금액)보증비용 등 수준 이견
o 연금연액 : 기납입보험료 수준
o 최저사망보험금 보증비용 : 업계 0.05%

(1보기 : 동의
2보기 : 반대 ? 의사표시 없음
"다" 수준)

공정거래위원회
a4cd682c-6819-4259-9bf9-2c9553555453

(이하 생략)

185 변액연금보험 GMDB수수료율의 구체적인 수치는 교보측 ㅁ*ㅁ이 2002. 5월경 직접 산출하였고 전술한 바와 같이 보험개발원을 통해 작업반에서 공유되었는데, 이러한 사실은 교보측 ㅁ*ㅁ의 진술을 통해 확인할 수 있다(소갑 제2-6호증).

<표 58>교보 ㅁ*ㅁ 진술조서(진술 : 2012.5.22., 발췌)

문14	당시 작업반에서는 변액연금보험에 적용되는 GMDB 수수료 및 GMAB 수수료에 관해 논의했나요?
답	네 논의했습니다.
문15	당시 작업반에서 산출된 GMDB 수수료율 수준 및 GMAB 수수료율 수준은 얼마였습니까?
답	각각 적립금 대비 연 0.05%, 0.6%였습니다.
문16	귀하가 '변액연금보험 GMDB 산출근거'를 작성했나요?
답	네 제가 2002년 5월경 직접 작성했습니다.
문17	귀하가 작성한 '변액연금보험 GMDB 산출근거'를 당시 작업반에서 공유하였나요?
답	제가 보험개발원에 사전협의용으로 제출했었고, 해당 문건은 보험개발원을 통해 작업반에서 공유가 된 거 같습니다.

186 아래 자료는 교보측 ㅁ*ㅁ이 2002. 5월경 본인이 작성하고 작업반에서 공유하였다고 진술한 변액연금보험 GMDB수수료율 산출내역이다. 해당 자료는 총 3쪽으로 구성되어 있고, 표지 하단에 '2002. 5 ㅁ*ㅁ'이라고 기재되어 있다(소갑 제3-19호증).

<그림 15>교보 '변액연금보험 GMDB 산출근거' 1쪽(작성 : 2002.5월, 발췌)

공정거래위원회

변액연금보험 GMDB 산출근거

변 액 보 험 팀

<그림 16>교보 '변액연금보험 GMDB 산출근거' 2쪽(작성 : 2002.5월, 발췌)

1. 산출기초 (베스트라이프교보연금보험 기준으로 산출)

□ 시나리오 : 1000개

□ Project Year : 25년

□ 연령별 분포

(단위 : %)

연령	25세	35세	45세	55세
남자	20.2	30.8	32.6	16.4
여자	19.0	31.3	32.8	16.9
합계	19.5	31.1	32.7	16.7

□ 성별 분포

(단위 : %)

남 자	여 자
44.1	55.9

□ 제1보험기간(연금개시전)

(단위 : %)

15년만기	20년만기	25년만기	30년만기
62.0%	16.0%	11.0%	11.0%

□ 보험료 납입기간

(단위 : %)

7년이하	10년	15년	20년이상
65.2%	26.1%	3.2%	5.5%

Copyright by Kyobo Life Insurance Co.,Ltd.

<그림 17>교보 '변액연금보험 GMDB 산출근거' 3쪽(작성 : 2002.5월, 발췌)

□ 특별계정 Capital Market Expectation
μ : 12%, δ : 25%

□ 해약률

○ 예정해약률

(단위 : %)

1 년	2 년	3 년	4 년	5년이후
10	10	10	10	5

※ Dynamic Lapse rate
투자수익률이 6.0 ~ 12.0%인 경우 예정해약률을 적용,
투자수익률이 2.5% 이하인 경우 최저해약률 40.0% 적용,
투자수익률이 20.0% 이상인 경우 최대해약률 4.0% 적용하고
기타 투자수익률은 직선보간하여 적용

2. 산출결과

구 분	83.3%ile	90%ile	92.5%ile	95%ile	97.5%ile
월 납	0.013%	0.025%	0.029%	0.041%	0.057%
일시납	0.012%	0.022%	0.030%	0.041%	0.066%

187 또한 한화측 *ㅁ*, AIA측 ◇ㅇ◇, ING측 ◇◇ㅇ등 작업반 참석자들도 삼성, 교보 등 상위 선도회사가 산출한 GMDB수수료율 수준을 작업반 참여회사들간에 공유하였다고 진술하고 있는데, 이는 위 교보측 ㅁ*ㅁ이 진술한 내용과 부합된다(소갑 제3-20호증, 소갑 제3-15호증, 소갑 제3-16호증).

<표 59>한화 *ㅁ* 진술조서(진술 : 2012.5.16., 발췌)

문9	작업반 참여 당시 대한이 직접 GMDB수수료율을 산출한 적이 있습니까?
답	아뇨 직접 산출한 적이 없습니다.
문10	그렇다면 작업반에서 산출한 GMDB 수수료율 0.05%는 어떻게 산출된 겁니까?
답	삼성이나 교보에서 산출해서 작업반 참여회사가 이를 공유한거 같습니다.

<표 60>AIA ◇ㅇ◇ 진술조서(진술 : 2012.6.27., 발췌)

문9	당시 작업반에서 변액연금보험의 GMDB수수료율 수준, GMAB수수료율 수준에 대해서도 논의가 있었나요?
답	당시 중소사인 당사는 변액연금보험을 즉시 출시할 계획이 없었던 관계로 당사의 과장신분으로서 스터디차원에서 작업반에 참여한 저로서는 수수료율 책정수준에 대해 심도있게 고민할 상황 내지 여건은 아니었습니다. 다만, 제 기억으로는 삼성, 교보 등 상위 선도회사들 중 일부회사가 수수료율의 구체적인 수치를 프라이싱해 이를 작업반에서 공유한거 같습니다.

<표 61>ING ◇◇ㅇ 진술조서(진술 : 2012.6.29., 발췌)

문9	당시 최저보증비용 수준을 구체적으로 산출한 회사는 어디였습니까?
답	10년 전의 열렸던 회의라 잘은 기억은 안나지만, 삼성, 대한, 교보 등 상위 3사 중에 일부 회사가 최저보증비용의 수준을 산출해 이를 작업반에서 공유한거 같습니다.

188 또한 당시 작업반에 참여한 푸르덴셜 ㅇ◇ㅇ도 작업반 내 회사들 중 변액연금

보험 GMDB수수료율을 산출할 수 있는 회사는 삼성과 교보정도였고 양사가 GMDB 수수료율을 산출해 봤을 거라고 진술하고 있다(소갑 제3-21호증).

<표 62>푸르덴셜 ㅇ◇ㅇ 진술조서(진술 : 2012.5.23., 발췌)

문7	당시 작업반에서 GMDB 수수료율의 구체적인 산출내역을 공유하였나요?
답	산출내역을 공유했다는 기억은 없지만 당시 작업반 내 회사들중 최저보증비용을 산출할 수 있는 회사들은 삼성과 교보정도의 회사들로 저는 생각하고 있었고 이러한 점에서 양사가 GMDB 수수료율 수준을 산출해봤을걸로 생각됩니다.

189 나아가, 한화측 *ㅁ*과 푸르덴셜측 ㅇ◇ㅇ은 당시 작업반에서는 GMDB수수료율 문제가 그다지 큰 이슈가 아니었다고 진술하고 있다(소갑 제3-20호증, 소갑 제3-21호증).

190 이는 앞서 2002. 3. 27. 작업반 회의자료 및 2002. 5. 2. 작업반 회의자료에서 살펴본 바와 같이 당시 GMDB 수수료율을 산출해낼 수 있는 역량을 지닌 회사가 삼성, 교보로 한정되어 있어, 이들 선도회사가 GMDB 수수료율을 산출하면 그 산출된 수수료율 수준을 나머지 작업반 참여회사들이 공동으로 책정해 적용하기로 묵시적 합의 내지 양해했다는 점을 반증한다(소갑 제3-6호증, 소갑 제3-10호증).

<표 63>한화 *ㅁ* 진술조서(진술 : 2012.5.16., 발췌)

문8	당시 작업반에서 산출된 GMDB수수료율 수준은 얼마입니까?
답	당시 GMDB 수수료율 수준은 적립금 대비 0.05%였고 GMDB는 GMAB와 달리 작업반에서 큰 의미가 있는 쟁점은 아니었습니다.

<표 64>푸르덴셜 ㅇ◇ㅇ 진술조서(진술 : 2012.5.23., 발췌)

문5	작업반에서 GMDB 수수료에 관한 논의가 있었나요?
답	네 논의가 있었으나 변액연금보험은 보장성이 아니라 저축성 상품이기 때문에 그다지 중요한 이슈는 아니었습니다.

나) 합의실행 여부

191 삼성, 한화, 교보, 푸르덴셜, 신한, 메트라이프, AIA, ING, 알리안츠 등 9개 생명보험회사들은 변액연금보험에 적용되는 GMDB수수료율 수준을 작업반, 실무과장 회의, 상품담당 부서장 회의 등에서 합의한 대로 0.05%로 책정해 합의를 실행한 사실이 있다.

192 위 9개 생명보험회사들의 합의실행기간은 앞서 검토한 변액종신보험 및 변액유니버셜종신보험의 GMDB수수료율에 대한 피심인별 합의실행 기간 판단기준과 마찬가지로, 피심인별로 변액연금보험을 출시한 시점부터 기산해, 각 피심인들이 독자적인 산출기준을 가지고 변액연금보험의 GMDB 수수료율을 변경·책정하는 등 합의의 목적에 반하는 수수료율 책정이 지속되기 시작하였다고 판단할 수 있는 시점의 직 전일까지인바, 위 9개 생명보험회사들의 합의실행기간을 살펴보면 아래와 같다.

(1) 삼성 합의실행 내역

193 삼성이 제출한 자료에 따르면, 삼성은 변액연금보험을 출시한 2002.10.7.부터 GMDB수수료율을 합의한 대로 0.05%로 책정해오다가, '무배당프리덤50+인덱스업변액연금보험'의 GMDB수수료율을 0.07%로 책정한 2008.6.10. 이후 변액연금보험의 GMDB 수수료율을 합의의 목적에 반해 0.05%, 0.07%로 차별화하여 책정한 사실이 확인되는바, 삼성의 합의실행기간은 2002.10.7.부터 2008.6.9.까지이다(소갑 제5-1호증).

<표 65>삼성 변액연금보험 GMDB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMDB수수료율(%)	비고
변액연금보험	2002	10월~12월	0.05	변액연금보험상품 판매시작(10.7.)
	2003	1월~12월	0.05	
	2004	1월~12월	0.05	
	2005	1월~12월	0.05	
	2006	1월~12월	0.05	
	2007	1월~12월	0.05	
	2008	1월~5월	0.05	
		6월	0.05/0.07	인덱스변액연금보험 GMDB수수료율을 0.07%로 책정(6.10.)

* 출처 : 삼성생명 제출자료

(2) 한화 합의실행 내역

194 한화가 제출한 자료에 따르면, 한화는 변액연금보험을 출시한 2002. 10. 25.부터 자산연계옵션이 부가되어 기존 변액연금보험과 상품구조가 전혀 다른 무배당V-dex 변액연금보험[30]을 출시한 2008. 2. 1. 직전인 2008. 1. 31.까지 변액연금보험의 GMDB 수수료율을 0.05%로 책정해 합의를 실행한 사실이 있다(소갑 제5-2호증).

<표 66>한화 변액연금보험 GMDB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMDB수수료율(%)	비고
변액연금보험	2002	10월～12월	0.05	변액연금보험상품 판매시작(10.25.)
	2003	1월～12월	0.05	
	2004	1월～12월	0.05	
	2005	1월～12월	0.05	
	2006	1월～12월	0.05	
	2007	1월～12월	0.05	
	2008	1월	0.05	
		2월	0.05	독자적인 기준을 통해 무배당V-dex변액연금보험을 출시(2.1.)

* 출처 : 한화 제출자료

(3) 교보 합의실행내역

195 교보가 제출한 자료에 따르면, 교보는 변액연금보험을 출시한 2002. 10. 7.부터 GMDB수수료율을 0.05%로 책정해 합의를 실행한 이후 위원회 심의일 현재까지 이를 계속 유지하고 있는바, 교보의 합의실행기간은 2002. 10. 7.부터 위원회 심의일 현재까지이다(소갑 제5-3호증).

30) 무배당V-dex변액연금보험은 변액연금보험의 자산운용실적이 일정한 목표수익률을 달성했을 경우 자동으로 주가지수 등 자산 수익률과 연계된 전혀 별개의 금융상품으로 전환되는 옵션이 부가된 변액연금보험상품으로 한화가 독자적인 기준을 통해 출시한 상품이다.

<표 67>교보 변액연금보험 GMDB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMDB수수료율(%)	비고
변액연금보험	2002	10월～12월	0.05	변액연금보험상품 판매시작(10.7.)
	2003	1월～12월	0.05	
	2004	1월～12월	0.05	
	2005	1월～12월	0.05	
	2006	1월～12월	0.05	
	2007	1월～12월	0.05	
	2008	1월～12월	0.05	
	2009	1월	0.05	
		2월～12월	0.05/0.07	'(무)교보3UP인덱스변액연금보험 출시'(2009.2.2.) '(무)교보First3UP인덱스변액연금보험 출시'(2009.7.20.) '(무)교보First3UP인덱스변액연금보험 판매종료'(2009.9.30.) '(무)교보First변액연금보험V(3UP인덱스형) 출시'(2009.10.1.) '(무)교보3UP인덱스변액연금보험 판매종료'(2009.10.1.)
	2010	1월～12월	0.05/0.07	
	2011	1월～3월	0.05/0.07	'(무)교보First변액연금보험V(3UP인덱스형)판매종료'(2011.3.31.)
		4월～12월	0.05	
	2012	1월～12월	0.05	
	2013	～심의일	0.05	

* 출처 : 교보 제출자료

196 한편, 피심인 교보는 2009. 2. 2.에 합의된 GMDB수수료율 수준과 달리 0.07%로 책정한 '(무)교보3UP인덱스변액연금보험'을 출시하였으므로 이를 기준으로 합의중단을 판단하여야 한다고 주장하나, 피심인은 단일 상품에 대해서만 수수료율을 달리 책정한 것에 불과하고 오히려 2011년 4월 이후부터는 모든 변액연금보험상품의 GMDB수수료율 수준을 합의수준인 0.05%로 다시 책정해 현재까지 이를 유지·실행하고 있는바, 피심인의 주장은 이유 없다.

(4) 푸르덴셜 합의실행 내역

197 푸르덴셜이 제출한 자료에 따르면, 푸르덴셜은 변액연금보험을 출시한 2005. 2. 1.부터 GMDB수수료율을 0.05%로 책정해 합의를 실행한 이후 위원회 심의일 현재까지 이를 계속 유지하고 있는바, 푸르덴셜의 합의실행기간은 2005. 2. 1.부터 위원회 심의일 현재까지이다(소갑 제5-4호증).

<표 68>푸르덴셜 변액연금보험 GMDB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMDB수수료율(%)	비고
변액연금보험	2005	2월~12월	0.05	변액연금보험상품 판매시작(2.1.)
	2006	1월~12월	0.05	
	2007	1월~12월	0.05	
	2008	1월~12월	0.05	
	2009	1월~12월	0.05	
	2010	1월~12월	0.05	
	2011	1월~12월	0.05	
	2012	1월~12월	0.05	
	2013	~심의일	0.05	

* 출처 : 푸르덴셜 제출자료

(5) 메트라이프 합의실행내역

198 메트라이프가 제출한 자료에 따르면, 메트라이프는 변액연금보험을 출시한 2003. 4. 1.부터 GMDB수수료율을 0.05%로 책정해 합의를 실행한 이후 위원회 심의일 현재까지 이를 계속 유지하고 있는바, 메트라이프의 합의실행기간은 2003. 4. 1.부터 위원회 심의일 현재까지이다. (소갑 제5-5호증)

<표 69>메트라이프 변액연금보험(GMAB방식) GMDB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMDB수수료율(%)	비고
변액연금보험	2003	4월~12월	0.05	변액연금보험 판매시작(4.1.)
	2004	1월~12월	0.05	
	2005	1월~12월	0.05	
	2006	1월~12월	0.05	
	2007	1월~12월	0.05	
	2008	1월~12월	0.05	
	2009	1월~12월	0.05	
	2010	1월~12월	0.05	
	2011	1월~12월	0.05	
	2012	1월~12월	0.05	
	2013	~심의일	0.05	

* 출처 : 메트라이프 제출자료

(6) 신한 합의실행내역

199 신한이 제출한 자료에 따르면, 신한은 변액연금보험을 출시한 2003. 9. 1.부터 GMDB 수수료율을 합의한 대로 0.05%로 책정해오다가, '무배당VIP프론티어변액연금보험Plus', '무배당 신한아이사랑변액연금보험'의 GMDB수수료율을 0.055%로 책정한 2011.10.18. 이후 변액연금 보험의 GMDB수수료율을 합의의 목적에 반해 0.05%, 0.055%로 차별화하여 책정한 사실이 확인되는바, 신한의 합의실행기간은 2003. 9. 1.부터 2011. 10. 17.까지이다(소갑 제5-6호증).

<표 70>신한 변액연금보험(GMAB방식) GMDB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMDB수수료율(%)	비고
변액연금보험	2003	9월~12월	0.05	변액연금보험상품 판매시작(9.1.)
	2004	1월~12월	0.05	
	2005	1월~12월	0.05	
	2006	1월~12월	0.05	
	2007	1월~12월	0.05	
	2008	1월~12월	0.05	
	2009	1월~12월	0.05	
	2010	1월~12월	0.05	
	2011	1월~9월	0.05	
		10월	0.05/0.055	무배당VIP프론티어변액연금보험 Plus 등의 GMDB수수료율을 0.055%로 책정(10.18.)

* 출처 : 신한 제출자료

(7) AIA 합의실행 내역

200 AIA생명이 제출한 자료에 따르면, AIA는 변액연금보험을 출시한 2007. 2. 1.부터 GMDB수수료율을 0.05%로 책정해 합의를 실행한 이후 위원회 심의일 현재까지 이를 계속 유지하고 있는바, AIA의 합의실행기간은 2007. 2. 1.부터 위원회 심의일 현재까지이다(소갑 제5-7호증).

<표 71>AIA 변액연금보험 GMDB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMDB수수료율(%)	비고
변액연금보험	2007	2월~12월	0.05	변액연금보험상품 판매시작(2.1.)
	2008	1월~12월	0.05	
	2009	1월~9월	0.05	판매 일시중지 (2009.10월~2010.6월)
	2010	7월~12월	0.05	판매재개
	2011	1월~12월	0.05	
	2012	1월~12월	0.05	
	2013	~심의일	0.05	

* 출처 : AIA 제출자료

(8) ING 합의실행 내역

201 ING가 제출한 자료에 따르면, ING는 변액연금보험을 출시한 2004. 6. 23.부터 GMDB수수료율을 합의한 대로 0.05%로 책정해오다가, '무배당스마트업인베스트변액연금보험(적립형/거치형)'의 GMDB수수료율을 0.07%로 책정한 2008. 4. 14. 이후 변액연금보험의 GMDB수수료율을 합의의 목적에 반해 0.05%, 0.07%로 차별화하여 책정한 사실이 확인되는바, ING의 합의실행기간은 2004. 6. 23.부터 2008. 4. 13.까지이다(소갑 제5-8호증).

<표 72>ING생명 변액연금보험 GMDB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMDB수수료율(%)	비고
변액연금보험	2004	6월～12월	0.05	변액연금보험상품 판매시작(6.23.)
	2005	1월～12월	0.05	
	2006	1월～12월	0.05	
	2007	1월～12월	0.05	
	2008	1월～3월	0.05	
		4월	0.05/0.07	무배당스마트업인베스트변액연금보험(적립형/거치형) GMDB수수료율을 0.07%로 책정(4.14.)

* 출처 : ING 제출자료

(9) 알리안츠 합의실행 내역

202 알리안츠가 제출한 자료에 따르면, 알리안츠는 변액연금보험을 출시한 2004. 4. 26.부터 GMDB수수료율을 합의한 대로 0.05%로 책정해오다가, 독자적인 기준으로 최저보증수수료율을 책정하지 아니한 'NP_AZ파워밸런스변액연금보험'을 2010. 4. 12. 출시한 이후 변액연금보험의 GMDB수수료율을 합의의 목적에 반해 0.05%, 0.00%로 차별화하여 책정한 사실이 확인되는바, 알리안츠의 합의실행기간은 2004. 4. 26.부터 2010. 4. 11.까지이다(소갑 제5-9호증).

<표 73>알리안츠생명 변액연금보험 GMDB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMDB수수료율(%)	비고
변액연금보험	2004	4월～12월	0.05	변액연금보험상품 판매시작(4.26.)
	2005	1월～12월	0.05	
	2006	1월～12월	0.05	
	2007	1월～12월	0.05	
	2008	1월～12월	0.05	
	2009	1월～12월	0.05	
	2010	1월～3월	0.05	
		4월	0.05/0.00	NP_AZ파워밸런스 변액연금보험 GMDB수수료율을 0.00%로 책정(4.12.)

* 출처 : 알리안츠 제출자료

3) 변액연금보험 GMAB수수료율 수준에 대한 합의 및 실행

가) 합의여부

203 삼성, 한화, 교보, 신한, 푸르덴셜, 메트라이프, 알리안츠, AIA, ING 등 9개 생명보험회사들은 변액연금보험작업반, 실무과장회의, 상품담당 부서장회의 등을 통해 변액연금보험 GMAB수수료율 수준을 0.5%~0.6%로 공동책정하기로 합의한 사실이 있다. 이와 같은 사실은 2002. 6. 25. 실무과장 회의자료, 2002. 8. 30. 상품담당부서장 회의자료, 피심인 진술 등을 통해 확인된다.

204 우선, 2002. 6. 25. 보험개발원에서 작성·배포한 실무과장 회의자료를 보면, '최저적립금보증비용 : 0.6% 수준'이라고 기재되어 있는바, 실무과장 회의자료는 이미 앞서 살펴본바와 같이 작업반에서 도출된 결과이고, 이를 통해 당초 작업반에서는 변액연금보험 GMAB수수료율에 대해 0.6% 수준으로 합의했다는 사실을 알 수 있다(소갑 제3-12호증).

<그림 18>보험개발원 작성 '실무과장 회의 자료'(작성 : 2002.6월말, 발췌)

- 실제적립액

• 제1보험기간 : 특별계정 투입보험료(순보험료)를 주식, 채권, 대출 등에 투자·운용하여 적립되는 금액으로 제2보험기간 시점의 적립액을 최저보증함

• 매일 특별계정운용수수료, 최저사망보험금보증비용, 최저적립금보증비용 차감

※ 특별계정운용수수료 : 0.7%수준
최저사망보험금보증비용 : 0.05%수준
최저적립금보증비용 : 0.6%수준

• 제2보험기간 : 연금전환특약(공시이율연동)과 동일운영

205 당시 변액연금보험작업반에 참여한 신한측 ◇ㅁ◇, 메트라이프측 ◇◇ㅁ, AIA측 ◇ㅇ◇, ING측 ◇◇ㅇ 등 작업반 참여자들은 실무과장 회의자료에 기재된 수수료율의 수치가 변액연금보험작업반에서 논의된 내용이라고 일관되게 진술하고 있어 이를 뒷받침하고 있다(소갑 제3-13호증 내지 소갑 제3-16호증).

<표 74>신한 ◇ㅁ◇ 진술조서(진술 : 2012.5.29., 발췌)

문13	귀하는 2002년 6월 25일 작성된 '실무과장회의 자료(이하 회의자료)'를 알고 있습니까?
답	네 알고 있습니다.
문15	회의자료는 어떻게 작성이 된건가요?
답	당시 작업반에 보험개발원이 지속적으로 참여하고 있었고 보험개발원측에서 작업반에서 논의된 결과를 정리한 자료입니다.
문16	그렇다면 회의자료 3page를 보면 '최저사망보험금보증비용 : 0.05%수준', '최저적립금보증비용 : 0.6%수준'으로 기재되어 있는데, 이는 작업반에서 논의한 결과를 기재한 게 맞나요?
답	네 맞습니다.

<표 75>메트라이프 ◇◇ㅁ 진술조서(진술 : 2012.5.24., 발췌)

문9	2002년 6월 25일 실무과장회의자료를 보면 GMDB 및 GMAB 수수료율 수준이 구체적으로 명시되어 있는데, 이 수치들은 작업반에서 도출된 결과가 아닌가요?
답	작업반은 상위 3사와 보험개발원 위주로 논의가 진행되고 있었고 중소사인 당사의 사원 신분으로 참여한 저로서는 그 수치들이 작업반에서 도출한 결과임에도 그 수치들의 의미를 잘 파악을 못했거나 기억을 하지 못하는 것일 수도 있습니다. 다만 제가 판단해 볼 땐 실무과장회의 자료에 명시된 수치들은 작업반에서 도출된 수치일 개연성이 있다고 판단됩니다.

<표 76>AIA ◇ㅇ◇ 진술조서(진술 : 2012.6.27., 발췌)

문7	당시 실무과장회의시 보험개발원 생명보험팀에서 '실무과장회의 자료'를 만들어 배포했는데, 동 실무과장회의 자료는 작업반에서 논의된 내용을 정리한 것이 맞나요?
답	네 작업반 논의내용을 정리한 거 같습니다.
문8	그렇다면 실무과장회의 자료 3page기재되어 있는 '최저사망보험금보증비용 : 0.05%수준', '최저적립금보증비용 : 0.6%수준'이라는 내용도 작업반에서 논의된 내용이 맞나요?
답	네 작업반에서 논의된 내용이 맞는 거 같습니다.

<표 77>ING ◇◇ㅇ 진술조서(진술 : 2012.6.29., 발췌)

문8	해당 실무과장회의 자료의 내용이 작업반에서 논의한 결과를 정리한 것이 맞나요?
답	10년전의 일이라 단정하긴 힘들지만, 작업반에서 논의한 결과를 정리한 자료가 맞는거 같습니다.
문8	그렇다면 실무과장회의 자료 3page기재되어 있는 "최저사망보험금보증비용 : 0.05%수준", "최저적립금보증비용 : 0.6%수준"이라는 내용도 작업반에서 논의된 내용이 맞지요?
답	네 해당 실무과장회의 자료가 작업반 논의결과를 정리한 자료라면 보증비용의 구체적인 수치에 관한 내용도 작업반에서 논의한 내용인 것으로 생각됩니다.

206 또한 앞서 살펴본 바와 같이, 2002. 6. 25. 실무과장회의에 직접 참석한 알리안츠측 ㅇ**[31]도 실무과장회의자료에 명기된 최저보증수수료율 수치는 작업반에서 논의・도출된 내용을 보험개발원에서 정리한 것이라고 진술하고 있다(소갑 제3-17호증).

<표 78>알리안츠 ㅇ** 진술조서(진술 : 2012.8.13., 발췌)

문3	귀하는 2002년 초에 구성・운영된 변액연금보험작업반(이하 작업반)을 알고 있나요?
답	당시 제가 직접 작업반에 참석하지는 않았지만 2002년 2월 경 실무과장회의에 참석해서 작업반이 운영되고 있다는 것을 알았습니다.
문4	귀사에서는 누가 작업반에 참여하였나요?
답	최근 확인해본 결과, 당시 상품개발부 ◇◇◇(현재 퇴사)가 참석했던걸로 확인되었습니다.
문5	귀하가 참석한 2002년 6월 25일 실무과장회의시, 보험개발원 생명보험팀에서 '실무과장회의 자료'를 만들어 배포했는데, 동 실무과장회의 자료는 변액연금보험 작업반에서 논의된 내용을 정리한 것이 맞나요?
답	당시 실무과장회의 자료 내용은 크게 변액저축보험 도입방안, 금리연동형보험 상품개발 관련 내용, 표준신계약비 관련 내용 등 3가지가 있었는데 이중 변액저축보험 도입방안에 관한 내용이 작업반에서 논의된 내용을 보험개발원에서 정리한 걸로 보입니다.
문6	그렇다면 실무과장회의 자료 3page에 기재되어 있는 '최저사망보험금보증비용 : 0.05%수준', '최저적립금보증비용 : 0.6%수준'이라는 내용도 작업반에서 당시

31) 당시 알리안츠측에서 변액연금보험작업반에 참석한 자는 ◇◇◇(현재 퇴사)였고 당시 ㅇ**은 과장신분으로서 2002. 6. 25. 실무과장회의에 참석하였다.

	논의・도출한 것을 정리한 내용이 맞지요?
답	네 작업반에서 논의・도출한 사항을 보험개발원에서 정리한 걸로 보입니다.
문7	당시 작업반에서 최저보증비용 수준을 구체적으로 산출한 회사는 어디였습니까?
답	최근에 확인해보니, 당시 작업반에 참여한 ◇◇◇로부터 '작업반 참여회사 중 삼성이나 교보가 최저보증비용을 계산해보지 않았겠느냐'라고 들은바 있습니다.

207 다만, 삼성, 한화, 교보, 신한, 푸르덴셜, 메트라이프, 알리안츠, AIA, ING 등 9개 생명보험회사들이 합의한 GMAB수수료율 수준이 당초 '0.6%'에서 '0.5%~0.6%'로 바뀌게 된 배경에는 상품인가 과정에서 금융감독원의 의견제시가 있었는바, 그 경위를 살펴보면 아래와 같다.

208 당시 금융감독원은 다른 작업반 참여 생명보험회사들보다 앞서 삼성[32], 교보가 작업반에서 합의한 대로 0.6%의 GMAB수수료율을 책정해 상품인가신청을 하자, 0.6% 수준이 높다는 이유로 0.5%의 상한 내에서 회사 자율적으로 책정하도록 의견제시를 하였다. 이러한 사실은 삼성 ○○○, 한화 *□*, 교보 □*□의 진술을 통해 확인할 수 있다(소갑 제2-4호증, 소갑 제3-20호증, 소갑 제2-6호증).

<표 79>삼성 ○○○ 진술조서(진술 : 2012.5.14., 발췌)

문23	귀하는 2002년 초에 구성・운영된 변액연금보험관련 작업반에 참여하였습니까?
답	네 그렇습니다.
문24	당시 작업반에서 변액연금보험에 적용되는 GMAB 수수료율의 적정 수준에 관해 논의가 있었습니까?
답	네 그렇습니다.
문25	작업반 논의 결과, GMAB 수수료율의 수준은 얼마였습니까?
답	작업반에서는 매년 적립금 대비 0.6% 수준이 적정하다는 결과가 나왔으나, 삼성은 이미 제출한 자료(변액연금 최저연금적립금 보증비용 산출내역)와 같이 자체적으로 산출해본 결과 0.5%가 적정하다는 결과를 얻었습니다.
문26	작업반 논의결과인 GMAB수수료율 0.6%수준에 대해 당시 금감원의 입장은 어떠했습니까?
답	금감원은 0.6%수준이 높다고 지적하면서, 0.5% 이내의 범위에서 각 회사 자율적으로 책정하도록 한 걸로 알고 있습니다.

32) 삼성생명은 2002. 7. 22. GMAB수수료율을 0.6%로 하여 보험개발원에 요율검증의뢰를 하였는데 당시 금융감독원이 0.5% 상한을 구두로 제시하자, 삼성생명은 GMAB수수료율을 0.5%로 하여 2002. 8. 6. 금융감독원에 상품인가신청을 한 바 있다. 그리고 이러한 금융감독원의 의견제시가 과연 행정지도인지 아니면 단순한 의견제시인지 여부와 관련하여 금융감독당국에 질의한 결과 당시 어떠한 행정지도도 없었다는 내용의 회신을 받았는바, 이 사건 공동행위에 대해 금융감독원의 행정지도는 없었던 걸로 판단된다(소갑 제7-1호증).

<표 80>한화 *ㅁ* 진술조서(진술 : 2012.5.16., 발췌)

문12	작업반에서 산출한 GMAB 수수료율 수준은 얼마입니까?
답	당시 대한은 GMAB수수료율 수준을 독자적으로 산출할 수 있는 여건 내지 능력이 안 되었고, 작업반내 삼성이나 교보 등 선도회사에서 산출한 수준이 작업반에서 도출한 결과였는데 매년 적립금 대비 0.6%수준이었습니다.
문13	작업반 논의결과인 GMAB수수료율 0.6% 수준에 대해 당시 금감원의 입장은 어떠했습니까?
답	잘 기억이 나지 않지만 선행하여 인가 신청한 삼성 또는 교보 중 한 회사측 작업반 참여 실무자로부터 금감원은 0.5% 수준을 원한다고 들었습니다.[33]

<표 81>교보 ㅁ*ㅁ 진술조서(진술 : 2012.5.22., 발췌)

문19	교보는 GMAB수수료율 수준을 얼마로 하여 금융감독원에 인가신청하였나요?
답	당초에는 작업반 도출결과인 0.6%로 인가신청하였습니다.
문20	금융감독원의 입장은 어떠했나요?
답	감독원측에서는 0.6% 수준이 다소 높다고 지적하고 0.5%이내에서 회사자율적으로 산출하도록 했습니다.
문21	그래서 교보는 GMAB 수수료율을 0.5%로 하여 인가를 득하였나요?
답	네 그렇습니다.

209 나아가 교보측 ㅁ*ㅁ은 당시 교보가 금융감독원에 인가신청한 변액연금보험의 GMAB수수료율 수준에 관해 삼성, 한화, 메트라이프 등 작업반 참여 생명보험회사들과 정보교환・연락한 사실이 있다고 진술하고 있다(소갑 제2-6호증).

<표 82>교보 ㅁ*ㅁ 진술조서(진술 : 2012.5.22., 발췌)

문22	귀하는 다른 작업반 참여회사측 담당자와 교보가 인가신청한 GMAB 수수료율 수준에 대해 정보교환 내지 연락한 사실이 있나요?
답	네 상품개발 또는 인가업무 담당자와 유선으로 통화했으며 연락한 상대는, 삼성은 당시 이동수 파트장, 권영임 사원이었고 대한은 *ㅁ*, 메트라이프는 ◇◇ㅁ이었던걸로 기억합니다.

210 이상에서 살펴본바와 같이 삼성, 한화, 교보, 신한, 푸르덴셜, 메트라이프, 알리안츠, AIA, ING 등 9개 생명보험회사들은 변액연금보험 GMAB수수료율 수준을 0.6%로 합의하였는데, 상품인가 과정에서 금융감독원은 0.5%의 상한 내에서 GMAB수수료율을 회사자율적으로 책정하라는 의견제시를 한 바 있다.

211 이러한 상황에서 위 9개 생명보험회사들은 작업반에서 도출한 합의사항을 논의

33) 바로 아래 제시된 교보측 ㅁ*ㅁ의 진술조서(소갑 제2-6호증) 중 '문22 및 답'의 내용을 보면 당시 한화측 *ㅁ*이 통화한 사람은 교보측 ㅁ*ㅁ이라는게 확인된다.

하기 위한 2002. 8. 30. '상품담당 부서장회의[34]'에서, 금융감독원이 삼성, 교보에 대해 0.5%이내에서 자율책정하라고 의견제시 한 것을 기화로 GMAB수수료율 수준의 최소치를 0.5%로, 당초 작업반에서의 합의수준 0.6%를 최대치로 하여 최종적으로 '0.5%~0.6%'로 변액연금보험 GMAB수수료율을 공동책정하기로 하는 합의를 하게 된 것이다(소갑 제3-18호증).

<그림 19>보험개발원 작성 '상품담당 부서장 회의 자료'(작성 : 2002.8.30, 발췌)

상품담당 부서장 회의

3 / 30 / 2002

Ⅰ. 상품변경관련 사항

□ 표준약관의 변경
- 시행일자 : 9월말 까지 기존상품의 약관 변경

□ 제4회 경험생명표 시행에 따른 변경

- 시행일자
  o 11월 말 까지 전 상품 변경
  o 12월 판매상품부터는 변경 완료된 상품만 판매가능

- 참조위험율 산출일정
  o 암사망률, 개인연금사망률 : 9월말
  o 입원율(질병 및 재해, 질병, 재해, 암), 암발생율, 암수술율 : 10월말

- 기타 위험율의 보정확인 절차
  o 최초 보정의뢰사가 개발원에 보정의뢰
  o 최초 보정의뢰사가 없는 경우 위험율 사용회사가 보정의뢰하되, 공동성격의 위험율에 대해 업계 자율적으로 배분하여 보정의뢰

- 위험율 산출시 배당과 무배당 분류
  o 참조위험율 : 배당과 무배당으로 구분하여 산출 제공
  o 기타위험율

최저연금적립금 보증비용 : 0.5~0.6%
특별계정 운용수수료 : 0.7~1.0%
⇒ 하향 조정 요망

□ 하반기(3/4분기) 상품부서장 세미나 관련 협의
- 일정
- 주제
  o 하반기 상품개발 전략
  o 주5일 근무제 시행에 따른 생명보험상품(상해보험 등)의 변화와 전략

□ 기타

- 경험생명표의 사용 관련

212 우선 삼성측 ○○○은, 금융감독원이 변액연금보험 GMAB수수료율 수준의 상한에 관한 의견을 제시하자 작업반에서 그 상한수준대로 GMAB수수료율을 책정하자는 별도의 합의가 있었고, 삼성의 GMAB산출내역을 다른 작업반 참여 생명보험회사들이 공유해 삼성과 동일한 0.5%수준이 산출되도록 세부 산출내역을 임의 조정하는 방식으로 합의가 실행되었다고 진술하고 있다(소갑 제2-4호증, 소갑 제2-2호증).

34) 이미 소갑 제3-1-1호증에서 확인한 바와 같이, 실무과장회의, 상품담당부서장회의는 상품협의회로서 실무자로 구성된 작업반에서 논의한 내용을 최종 확인하기 위해 구성·운영되었는바 이 사건에서 변액연금보험작업반, 실무과장회의, 상품담당부서장회의는 모두 순차적으로 연결된 합의체이다.

<표 83>삼성 ○○○ 진술조서(진술 : 2012.5.14., 발췌)

문27	금감원이 0.5%범위에서 회사 자율적으로 책정하도록 하고 있는데도, 작업반 참여회사들은 GMAB 수수료율 수준을 0.5%로 공동적용하기로 합의한 사실이 있습니까?
답	네 그렇습니다.
문28	GMAB 수수료율 수준을 공동적용하기로 하는 합의는 구체적으로 어떻게 실행되었습니까?
답	삼성을 포함해 다른 작업반 참여회사들도 요율검증 의뢰 및 기초서류 신고시 GMAB 수수료율 산출내역을 개발원 또는 금감원에 제출해야 하므로, 삼성이 자체적으로 산출한 GMAB 수수료율 산출내역을 다른 작업반 참여회사들이 공유하고 0.5%수준으로 산출결과가 나오도록 세부 산출내역을 임의 조정하는 방식으로 진행한 걸로 알고 있습니다.

<표 84>삼성 ○○○(당시 대리) 진술내용(진술 : 2010.8.10., 발췌)

"변액연금에만 최초로 도입되는 연금적립금 보증비용을 산출해야 했는데, 이 비용은 삼성이 주도적으로 가정을 세우고, 산출방법도 마련하고 해서 산출했고, 업계는 삼성이 산출한 율(적립금 對比 年 0.5%)을 적용하는 것으로 의견을 모았고 금감원에서도 삼성이 산출한 율을 그대로 인가를 내주었습니다." (이하 생략)

213 한화측 *ㅁ*도, 당시 한화는 독자적으로 GMAB수수료율을 산출할 수 있는 여건 내지 능력이 안 되어 경쟁사인 삼성, 교보와 상품출시시점을 맞추고자 삼성, 교보가 인가 신청한 GMAB수수료율 수준 0.5%와 동일하게 금융감독원에 인가신청 하였다고 진술하고 있다.

214 *ㅁ*의 진술과 더불어 한화가 삼성, 교보와 동일한 GMAB수수료율을 책정하였다는 사실은 한화측 내부보고자료인 2002. 6. 14. 작업반 회의자료에서도 확인된다(소갑 제3-11호증).

<표 85>한화 내부보고자료(작성 : 2002.6월 중순, 발췌)

(중 략) 6. 검토의견 삼성・교보의 최초 상품 GMAB 수수료와 동일수준 부가를 인정할 경우 개발가능 (회사별 산출을 요구할 경우 단시일내(6개월이내) 개발 불가능)

215 나아가 *ㅁ*은 삼성이 작성한 GMAB수수료율 산출내역을 당시 작업반 참여회사들이 서로 공유하였다고 진술하였는데, 이는 앞서 살펴본 삼성측 ○○○의 진술과 부합한다(소갑 제3-20호증).

<표 86>한화 *ㅁ* 진술조서(진술 : 2012.5.16., 발췌)

문12	작업반에서 산출한 GMAB 수수료율 수준은 얼마입니까?
답	당시 대한은 GMAB수수료율 수준을 독자적으로 산출할 수 있는 여건 내지 능력이 안되었고, 작업반내 삼성이나 교보 등 선도회사에서 산출한 수준이 작업반에서 도출한 결과였는데 매년 적립금 대비 0.6%수준이었습니다.
문15	귀하는 당시 대한이 GMAB수수료율 수준을 자체적으로 산출할 여건이나 능력이 안되었었다고 진술하였는데(문 12, 답 참조), 대한의 상품인가 신청시 제출한 GMAB수수료율 수준 0.5%는 어떻게 나온 결과입니까?
답	별도로 GMAB 수수료율 산출내역을 금감원에 제시하려면 약 6개월 정도 변액연금보험 출시시기가 늦어지게 된다는 점에서 경쟁사인 삼성, 교보의 변액연금보험 출시시점과 최대한 보조를 맞추고자 하였고 기존에 삼성, 교보측 변액연금보험 GMAB수수료율이 금감원의 인가를 득하였으므로 그와 수준을 동일하게 하였습니다.
문 20	귀하는 삼성, 교보와 변액연금보험 상품 출시시점에 관해 보조를 맞추기 위해 양사가 금감원에 인가신청한대로 GMAB 수수료율 수준을 동일하게 금감원에 제출하였다고 진술했는데(문 15, 답 참조), 삼성 측 해당 문건자료를 공유했나요?
답	당시 작업반에서 해당 문건의 내용 일부를 공유했던 것으로 기억합니다. 단지 제가 직접 GMAB 산출내역을 작성하지는 아니하였지만, 삼성측 문건의 포맷 정도는 대한도 모방이 가능하리라 생각됩니다.
문21	포맷이라 함은 무엇을 의미합니까?
답	산출내역상 기본가정시 고려되는 요소인 성별, 가입연령, 연금개시연령, 산출기간, 납입방법, 보험료, 유지율, 특별계정자산 운용실적, 펀드별 가중치, 성별 연령별 가입속성 등 기재되어야 할 항목입니다.

216 당시 한화에서 상품계리업무를 담당하고 변액연금보험 GMAB수수료율을 직접 산출한 한화측 ◎ㅇㅇ도, 작업반에 참여한 회사 내부 상품개발부서로부터 GMAB수수료율의 적정 수준에 관해 사전에 제시받았고 제시받은 수수료율 수준이 0.5% 아니면 0.6%라고 진술하고 있다(소갑 제3-22호증).

217 ◎ㅇㅇ의 진술을 통해서도 2002. 8. 30. 상품담당 부서장 회의에서 합의한 변액연금보험 GMAB수수료율 수준은 '0.5%~0.6%'이었다는 사실이 재차 확인된다.

<표 87>한화 ◎ㅇㅇ 진술조서(진술 : 2012.5.29., 발췌)

문3	귀사 *ㅁ*은 변액연금보험에 적용되는 GMAB수수료율 수준을 귀하가 직접 산출했다고 진술하였는데, 맞습니까?
답	네 제가 GMAB수수료율 수준을 직접 프라이싱했습니다.

문4	당시 귀하가 산출한 GMAB수수료율 수준은 얼마였습니까?
답	당시 매년 적립금 대비 연 0.50685%를 산출했고 0.5%로 금감원에 인가신청했습니다.
문5	당시 귀사 계리부는 귀사 상품개발부에서 변액연금보험 상품에 적용되는 GMAB수수료율 등을 포함해 상품요율, 가격산출 의뢰 등을 받았나요?
답	네 당사 업무차원에서 요율, 가격 등의 수치와 관련한 상품개발부측 의견이 기재된 상품개발안을 접수・의뢰받았습니다.
문6	당시 귀사 계리부에서 접수한 상품개발안에 기재된 상품개발부측의 GMAB수수료율 제시 수준은 얼마였나요?
답	구체적인 수치는 기억이 나지 않지만 0.5% 아니면 0.6%였던 걸로 기억합니다.

나) 합의실행 여부

218 삼성, 한화, 교보, 신한, 메트라이프, 알리안츠, AIA 등 7개[35] 생명보험회사들은 변액연금보험에 적용되는 GMAB수수료율 수준을 작업반, 실무과장 회의, 상품담당 부서장 회의 등에서 합의한 대로 '0.5%~0.6%'으로 책정해 합의를 실행한 사실이 있다.

219 다만 '상품담당 부서장회의자료'를 보면 '최저연금적립금 보증비용 : 0.5~0.6%'라고 기재되어 있는데, 위 7개 생명보험회사들이 합의사항을 실행함에 있어서 문자 그대로 GMAB수수료율을 0.5%와 0.6%사이 어느 수준(예 : 0.58%, 0.553% 등)에서 책정할 수도 있고, 소수점 둘째자리에서 반올림해(예 : 0.584%→0.6%, 0.5228%→0.5% 등) 0.5% 또는 0.6%로 소수점 첫째자리까지만 산정하여 GMAB수수료율을 책정할 수도 있다는 점이다(소갑 제3-18호증).[36]

220 이러한 GMAB수수료율 책정경위는 생명보험회사들의 변액연금보험 GMAB수수료율 산출내역을 보면 확인할 수 있는데, 아래 자료를 보면 삼성의 경우 변액연금보험 GMAB수수료율을 내부적으로 0.495%로 산출했는데 소수점 둘째자리에서 반올림해 최종 0.5%로, 한화의 경우 내부적으로 0.50685%로 산출했는데 역시 소수점 둘째자리에서 반올림해 최종 0.5%로 책정하였다는 사실을 알 수 있다(소갑 제3-21호증, 소갑 제3-22호증).

35) 푸르덴셜과 ING는 합의된 수준과 달리 GMAB수수료율을 책정한 상품을 출시하여 합의를 실행하지 아니하였다. 푸르덴셜은 변액연금보험을 2005. 2. 1.에 출시했고 출시 당시부터 독자적인 산출기준에 따라 '무배당변액연금보험제1종(혼합형, 성장혼합형, 주식혼합형, 해외혼합형)'의 GMAB수수료율을 0.4%로 책정하였고, ING는 변액연금보험을 2007. 6월에 출시했고 출시 당시부터 합의의 목적에 반해 '무배당라이프인베스트변액연금보험Ⅰ(적립형/거치형), 무배당라이프인베스트변액연금보험Ⅱ(적립형/거치형)'의 GMAB수수료율을 운용펀드별로 차등화해 0.2%, 0.3%, 0.4%로 책정한바, 합의를 실행한 사실이 없다(소갑 제5-4호증, 제5-8호증).

36) 피심인들이 이러한 방식으로 합의를 실행한 데에는 여러 가지 이유가 있겠지만, 변액연금보험의 주요한 가격요소인 GMAB수수료율 수치를 간단히 함으로써 보험계약모집을 보다 용이하게 하는 한편, 계약체결 이후 수수료금액의 일반계정 이체 등 계약을 유지・관리하는데 있어 편의를 기하고자 하는 게 주요 이유였던 것으로 판단된다.

<그림 20>삼성 '변액연금 최저연금적립금 보증비용 산출내역' (발췌)

변액연금 최저연금적립금 보증비용산출내역

□ 2002.07.05
서욱섭 상품팀

Ⅰ. 개 요

□ 특별계정의 투자실적이 저조하여 연금개시시점에서 계약자적립액이 기납입보험료 보다 작을 경우 그 부족분을 회사가 책임지기 위한 비용

※ 연금지급준비금
= MAX {연금개시시점의 계약자적립액, 기납입보험료}

Ⅱ. 최저연금적립금 보증비용 산출내역

구 분	혼합형			
	월 납 (적립형)		일시납(거치형)	
	남	여	남	여
20세 가입	0.062%	0.134%	0.055%	0.125%
25세 가입	0.106	0.196	0.093	0.180
30세 가입	0.187	0.303	0.158	0.268
35세 가입	0.323	0.474	0.265	0.409
40세 가입	0.613	0.799	0.476	0.661
45세 가입	0.649	0.918	0.910	1.123
가중평균	√0.381	√0.545	√0.373	√0.592
	0.495%			

* 위 표는 특별계정자산 대비 %임

Ⅲ. 최저연금적립금 보증비용

특별계정자산 대비 ※0.5% 사용

[유첨] 최저연금적립금 보증비용 세부 산출내역

三星生命保險株式會社
서울特別市 中區 太平路貳街 壹五

- 1 -

<그림 21>한화 '변액연금 최저연금적립금 보증비용 산출내역' (작성 : 2002.10월, 발췌)

(2) 거치형 (W^D = 2%)

연금개시 \ 가입연령 / 성별		20세	30세	40세	50세
55세	남자	0.1461%	0.2507%	0.4665%	2.4999%
	여자	0.1565%	0.2660%	0.4889%	2.5475%
60세	남자	0.1004%	0.1905%	0.2697%	0.7050%
	여자	0.1132%	0.2125%	0.2968%	0.7509%

(3) 판매속성별 가중평균 최저적립액보증비용
판매속성별 가중평균비율 적용시 최저적립액보증비용 = 0.50685%

4. 최저적립액보증비용

ε_2 = 0.5%

위 사본임 [illegible]

221 삼성, 한화, 교보, 신한, 메트라이프, 알리안츠, AIA 등 7개 생명보험회사들의 합의실행기간은 앞서 살펴본 변액종신보험 GMDB수수료율 합의, 변액연금보험 GMDB 수수료율 합의에 대한 합의실행기간 판단기준과 마찬가지로 위 7개 생명보험회사별로 변액연금보험을 출시한 시점부터 기산해, 각 생명보험회사들이 독자적인 산출기준을 가지고 변액연금보험의 GMAB수수료율을 변경·책정하는 등 합의의 목적에 반하는 수수료율 책정이 지속되기 시작하였다고 판단할 수 있는 시점의 직 전일까지인바, 위 7개 생명보험회사들의 합의실행기간을 살펴보면 아래와 같다.

(1) 삼성 합의실행 내역

222 삼성이 제출한 자료에 따르면, 삼성은 변액연금보험을 출시한 2002. 10. 7.부터 GMAB수수료율을 합의한 대로 0.5%로 책정해오다가, '인덱스변액연금보험'의 GMAB수수료율을 상품종류별로 0.5%, 0.7%로 책정한 2008. 6. 10. 이후 변액연금보험의 GMAB 수수료율을 합의의 목적에 반해 기존 변액연금보험, 리더스변액연금, 인덱스변액연금보험 등 상품종류별로 0.5%, 0.65%, 0.7% 등으로 차별화[37]하여 책정한 사실이 확인되는바, 삼성의 합의실행기간은 2002. 10. 7.부터 2008. 6. 9.까지이다(소갑 제5-1호증).

<표 88>삼성 변액연금보험 GMAB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMAB수수료율(%)	비고
변액연금보험	2002	10월～12월	0.5	변액연금보험상품 판매시작(10.7.)
	2003	1월～12월	0.5	
	2004	1월～12월	0.5	
	2005	1월～12월	0.5	
	2006	1월～12월	0.5	
	2007	1월～8월	0.5	
	2007	9월～12월	0.5/0.65	무배당리더스변액연금보험 GMAB수수료율을 0.65%로 책정
	2008	1월～5월	0.5/0.65	
		6월	0.5/0.65/0.7	인덱스변액연금보험 GMAB수수료율을 0.5%, 0.7%로 책정(6.10.)

* 출처 : 삼성 제출자료

(2) 한화 합의실행 내역

223 한화가 제출한 자료에 따르면, 한화는 변액연금보험을 출시한 2002. 10. 25.부터 GMAB수수료율을 합의한 대로 0.5% 또는 0.6%로 책정해오다가, '무배당플러스UP변액연금보험'의 GMAB수수료율을 0.3%로 책정한 2010.1.1. 이후 모든 변액연금보험상품의 GMAB 수수료율을 합의의 목적에 반해 0.6%, 0.3%로 차별화하여 책정하고 이를 유지해온 사실이 확인되는바, 한화의 합의실행기간은 2002. 10. 25.부터 2009. 12. 31.까지이다(소갑 제5-2호증).

37) 삼성은 2007.9.7. 리더스변액연금보험을 새로이 출시하면서 GMAB수수료율을 0.65%로 책정한 바 있으나, 피심인 생보9사가 합의한 GMAB수수료율 수준의 최대치가 0.6%여서 합의수준에서 크게 벗어나는 수수료율 책정이라고 보기 어렵다는 점, 또한 2008.6월에 이르러서야 변액보험상품群이 기존 변액연금보험, 리더스변액연금보험, 인덱스변액연금보험 등으로 다양화되고 각 상품群에 적용되는 GMAB수수료율도 0.5%, 0.65%, 0.7%로 가시적으로 차별화되기 시작했다는 점에서 삼성의 변액연금보험 GMAB수수료율 합의실행 종료일은 인덱스변액연금보험을 출시해 GMAB수수료율을 0.5%, 0.7%로 책정한 2008.6.10.의 직전일인 2008.6.9.으로 봄이 타당하다.

<표 89>한화 변액연금보험 GMAB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMAB수수료율(%)	비고
변액연금보험	2002	10월～12월	0.5	변액연금보험상품 판매시작(10.25.)
	2003	1월～12월	0.5	
	2004	1월～12월	0.5	
	2005	1월～12월	0.5	
	2006	1월～12월	0.5	
	2007	1월～12월	0.5	
	2008	1월～9월	0.5 또는 0.6	
	2009	1월～12월	0.5 또는 0.6	
	2010	1월	0.5 또는 0.6/0.3	무배당플러스UP변액연금보험의 GMAB수수료율을 0.3%로 책정(1.1.)

* 출처 : 한화 제출자료

(3) 교보 합의실행내역

224 교보가 제출한 자료에 따르면, 교보는 변액연금보험을 출시한 2002. 10. 7.부터 GMAB수수료율을 합의한 대로 0.5% 또는 0.6%로 책정해오다가, 2008.5.9.에 이르러서야 변액연금보험의 GMAB수수료율이 상품종류별로 0.15%, 0.6%, 0.65%, 0.7% 등으로 다양하게 책정되어 합의목적에 반하는 수수료율 책정이 이루어졌다고 인정되는바, 교보의 합의실행기간은 2002. 10. 7.부터 2008. 5. 8.까지[38]이다(소갑 제5-3호증).

38) 교보는 2007.4.24. 교보아이미래변액보험(연금플랜)을 출시하면서 GMAB수수료율을 0.15%로 책정한바 있으나 단일 상품에 대해서만 수수료율 변경책정이 이루어진 것에 불과하고 기존의 주력 변액연금보험 상품들에 대해서는 합의한 수수료율 수준을 그대로 유지・책정하고 있었다는 점에서 2007.4.24.을 교보의 합의실행종료일로 인정하기 어렵고, 또한 2007.10.17. 교보프라임플러스변액연금보험을 출시하면서 GMAB수수료율을 0.65%로 책정한바 있으나 이 역시 앞서 살펴본 바와 같이 단일상품에 대해서만 그것도 합의한 수수료율 수준의 최대치인 0.6%와 근접해 수수료율을 책정하였는바, 합의목적에 반하는 수수료율 책정이라 보기 어렵다는 점에서 2007.10.17.도 교보의 합의실행종료일로 인정하기 어렵다. 따라서 교보의 합의실행종료일은 다양한 변액보험상품이 판매되면서 각 상품들에 대해 0.15%, 0.6%, 0.65%, 0.7% 등 가시적으로 차별화된 수수료율이 책정되고 동시에 합의수준에서 크게 벗어난 수준의 수수료율이 책정됐다고 인정할 수 있는 2008.5.9.의 직전일인 2008.5.8.로 봄이 타당하다.

<표 90>교보 변액연금보험 GMAB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMAB수수료율(%)	비고
변액연금보험	2002	10월～12월	0.5[39]	변액연금보험상품 판매시작(10.7.)
	2003	1월～12월	0.5	
	2004	1월～12월	0.5	
	2005	1월～12월	0.5	
	2006	1월～3월	0.5	
		4월～12월	0.6	
	2007	1월～3월	0.6	
		4월～9월	0.6/0.15	무배당교보아이미래변액보험(연금플랜)의 GMAB수수료율을 0.15%로 책정(4.24.)
		10월～12월	0.6/0.15/0.65	교보프라임변액연금보험의 GMAB수수료율을 0.65%로 책정(10.17.)
	2008	1월～4월	0.6/0.15/0.65	
		5월	0.6/0.15/0.65/0.7	교보프라임플러스변액연금보험의 GMAB수수료율을 0.7%로 책정(5.9.)

* 출처 : 교보 제출자료

(4) 메트라이프 합의실행내역

225 메트라이프이 제출한 자료에 따르면, 메트라이프는 변액연금보험을 출시한 2003. 4. 1.부터 GMAB수수료율을 합의한 대로 0.6%로 책정해오다가, '무배당 New W 변액연금보험, 무배당 Step-Up 변액연금보험(월납, 일시납)'의 GMAB수수료율을 0.7%로 책정한 2009. 10. 1. 이후 모든 변액연금보험상품의 GMAB수수료율을 합의의 목적에 반해 0.7%로 책정하고 이를 현재까지 유지해오고 있는 사실이 확인되는바, 메트라이프의 합의실행기간은 2003. 4. 1.부터 2009. 9. 30.까지이다[40] (소갑 제5-5호증).

39) 교보는 앞서 교보측 ㅁ*ㅁ이 진술한대로(소갑 제2-6호증 참조) 변액연금보험을 출시하면서 당초 작업반에서 합의한 대로 GMAB수수료율 수준을 0.6%로 하여 인가신청을 하였는데, 이미 살펴본 바와 같이 금융감독원이 GMAB수수료율 상한에 관해 의견을 제시하자 피심인들이 이를 기화로 2002.8.30. 상품담당부서장회의에서 금융감독원이 제시한 상한 수준인 0.5%를 最小致로, 작업반에서 합의한 수준인 0.6%를 最大致로 하는 내용의 합의를 한 바 있고, 교보는 최종 합의한 대로 0.5%의 GMAB수수료율을 책정해 금융감독원으로부터 상품인가를 득하였다.

40) 메트라이프생명에서 판매하는 변액연금보험은 연금재원보증방식에 따라 'GMAB방식의 변액연금보험'과 'GMWB방식의 변액연금보험' 등 2가지로 분류되는데, 'GMWB방식의 변액연금보험'은 국내에서 영업중인 보험사중 유일하게 메트라이프생명만 출시했고, 당시 작업반에서는 GMAB방식의 변액연금보험에 대해서만 GMAB수수료율 및 GMDB수수료율에 관한 논의가 이루어졌다는 점 등에서 본 심사보고서에서는 메트라이프생명에서 출시한 2가지 변액연금보험 중 'GMWB방식의 변액연금보험'은 제외하고 'GMAB방식의 변액연금보험 GMAB수수료율 수준에 대한 부당공동행위 여부'만을 판단한다.

<표 91>메트라이프 변액연금보험 GMAB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMAB수수료율(%)	비고
변액연금보험	2003	4월～12월	0.6	변액연금보험상품 판매시작(4.1.)
	2004	1월～12월	0.6	
	2005	1월～12월	0.6	
	2006	1월～12월	0.6	
	2007	1월～12월	0.6	
	2008	1월～12월	0.6	
	2009	1월～9월	0.6	
		10월	0.7	무배당 New W 변액연금보험 등의 GMAB수수료율을 0.7%로 책정(10.1.)

* 출처 : 메트라이프 제출자료

(5) 신한 합의실행내역

226 신한이 제출한 자료에 따르면, 신한은 변액연금보험을 출시한 2003. 9. 1.부터 GMAB수수료율을 합의한 대로 0.5% 또는 0.6%로 책정해오다가, '무배당VIP프론티어변액연금보험Plus, 무배당신한아이사랑변액연금보험'의 GMAB수수료율을 0.65%로, '무배당신한BigLife변액연금보험'의 GMAB수수료율을 0.6%, 0.65%, 0.7%로 책정한 2011. 10. 18. 이후 모든 변액연금보험상품의 GMAB수수료율을 합의의 목적에 반해 0.6%, 0.65%, 0.7%로 차별화하여 책정하고 이를 유지해온 사실이 확인되는데, 변액연금보험 GMAB수수료율 합의는 알리안츠의 합의실행종료일인 2010.4.11.에 이르러 변액연금보험 GMAB수수료율 합의 관련 총 9명의 피심인 중 합의사항을 실행하지 아니한 푸르덴셜, ING 등 2명을 포함해 총 8명이 순차적으로 합의를 탈퇴함으로써 종료되었다고 판단되는바, 신한의 합의실행기간은 2003. 9. 1.부터 2010. 4. 11.까지이다(소갑 제5-6호증).

<표 92>신한 변액연금보험 GMAB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMAB수수료율(%)	비고
변액연금보험	2003	9월～12월	0.5	변액연금보험상품 판매시작(9.1.)
	2004	1월～12월	0.5	
	2005	1월～12월	0.5	
	2006	1월～12월	0.5	
	2007	1월～12월	0.5	
	2008	1월～12월	0.5	
	2009	1월	0.5	
		2월～12월	0.6/0.7	무배당세이프UP변액연금보험의 GMAB수수료율을 0.7%로 책정(2.4.)
	2010	1월～12월	0.6/0.7	알리안츠생명 합의실행종료(4.11.)
	2011	1월～9월	0.6/0.7	
		10월	0.6/0.65/0.7	상품종류별로 GMAB수수료율을 0.6%, 0.65%, 0.7%로 책정(10.18.)

* 출처 : 신한 제출자료

227 한편, 피심인 신한은 독자적인 기준을 통해 2009. 2. 4. 출시한 '무배당 세이프업 변액연금보험'의 GMAB수수료율을 0.7%로, 기존 신한변액연금보험의 GMAB수수료율도 0.5%에서 0.6%로 변경했으므로, 당시 판매하고 있던 2개 상품 모두에 대해 수수료율 변경책정을 하였는바, 출시시점을 기준으로 합의중단을 판단하여야한다고 주장하나, 피심인은 2009. 2. 4. 합의수준과 달리 무배당 세이프업 변액연금보험의 GMAB수수료율을 0.7%로 책정한 바 있으나, 이는 단일상품에 대해서만 수수료율을 달리 책정한 것에 불과하므로 위 피심인의 주장은 이유 없다.

(6) AIA 합의실행 내역

228 AIA가 제출한 자료에 따르면, AIA는 2007. 2. 1. '무배당 MAGIC STAR 변액연금보험(거치형)'을 출시하면서 GMAB수수료율 수준을 0.45%, 0.5%, 0.55%, 0.6%로, 2008. 7. 1. '무배당 MAGIC STAR 변액연금보험(적립형)'을 출시할 당시에도 GMAB수수료율을 0.6%로 책정해 합의를 실행한 사실이 있고, 2008.9.11. '무배당 RICH LIFE 변액연금보험'을 출시하면서 GMAB수수료율을 0.7%로 책정한 시점에 이르러서야 GMAB수수료율 수준이 합의목적에 반해 0.45%, 0.5%, 0.55%, 0.6%, 0.7%로 차별적으로 책정된 사실이 확인되는바, AIA의 합의실행기간은 2007. 2. 1.부터 2008. 9. 10.까지이다(소갑 제5-7호증).

<표 93>AIA 변액연금보험 GMAB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMAB수수료율(%)	비고
변액연금보험	2007	2월~12월	0.45/0.5/0.55/0.6	변액연금보험상품 판매시작(2.1.)
	2008	1월~8월	0.45/0.5/0.55/0.6	
		9월	0.45, 0.5, 0.55, 0.6/0.7	무배당 RICH LIFE 변액연금보험의 GMAB수수료율을 0.7%로 책정(9.11.)

* 출처 : AIA 제출자료

229 한편, 피심인 AIA는 2007. 2. 1. '무배당 MAGIC STAR 변액연금보험(거치형)' 출시 당시부터 GMAB수수료율을 0.45%, 0.5%, 0.55%, 0.6%로 다양하게 책정하였던바, 합의를 실행하지 아니하였다고 주장하나, AIA의 '무배당 MAGIC STAR 변액연금보험(거치형)'상품은 제1보험기간(보험개시시점부터 연금개시시점)까지의 보험계약기간별·최저연금적립액보증수준별 GMAB수수료율을 고객이 선택할 수 있는 상품이지만, 당해 상품내 기납입보험료의 100%를 연금적립액으로 최저보증하는 제1종 상품 중 제1보험기간이 20년의 경우에만 GMAB수수료율 수준을 0.45%로 책정한 것에 불과하고, 제1종 상품 중 제1보험기간이 15년인 경우 0.5%, 제1보험기간이 10년인 경우 0.55%, 제2종 상품의 경우는 제1보험기간을 구분하지 아니하고 0.6%로 책정하여 해당 상품의 GMAB수수료율 책정내용을 전체적으로 보면 합의내용인 0.5%~0.6%에서 벗어나지 않았다고 판단되는바, 합의목적에 반해 독자적인 GMAB수수료율 책정기준을 지니고 당해 상품을 출시하였다고 보기 어려우므로 위 피심인의 주장은 이유 없다.

(7) 알리안츠 합의실행 내역

230 알리안츠가 제출한 자료에 따르면, 알리안츠는 변액연금보험을 출시한 2004. 4. 26.부터 GMAB수수료율을 합의한 대로 0.6%로 책정해오다가, 'NP_AZ파워밸런스변액연금보험'의 GMAB수수료율을 0.0%[41]로 책정한 2010. 4. 12. 이후 모든 변액연금보험에 대해 합의의 목적에 반해 GMAB수수료를 부과하지 아니하고 이후에도 이를 유지해온 사실이 확인되는바, 알리안츠의 합의실행기간은 2004. 4. 26.부터 2010. 4. 11.까지이다(소갑 제5-9호증).

41) GMAB수수료를 부과하지 않은 상품이다.

<표 94>알리안츠 변액연금보험 GMAB수수료율 책정내역

판매상품	적용연월		GMAB수수료율(%)	비고
변액연금보험	2004	4월～12월	0.6	변액연금보험상품 판매시작(4.26.)
	2005	1월～12월	0.6	
	2006	1월～12월	0.6	
	2007	1월～12월	0.6	
	2008	1월～12월	0.6	
	2009	1월～12월	0.6	
	2010	1월～3월	0.6	
		4월	0.6/0.0	NP_AZ파워밸런스변액연금보험 GMAB수수료율을 0.0%로 책정(4.12.)

* 출처 : 알리안츠 제출자료

4) 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조(부당한 공동행위의 금지) ①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 아래 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정 · 유지 또는 변경하는 행위

2.~ 9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

5) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

231 법 제19조 제1항 제1호의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 사업자가 가격을 결정하거나 유지하는 행위에 대하여 다른 사업자와 합의를 하고, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

나) 위법요건에 해당하는지 여부

(1) 법 제19조 제1항 제1호 해당여부

232 변액연금보험의 GMDB수수료는 생명보험회사가 특별계정의 투자실적이 아무리 악화된다 하더라도 보험 고유의 기능인 최소한의 사망보험금보장을 제공하기 위하여 보험계약자가 납입한 특별계정투입보험료로 구성된 특별계정적립금에서 매일 또는 매월 차감하는 비용이다.

233 결국 변액연금보험의 GMDB수수료는 보험계약자의 보험료를 재원으로 하여 자산운용실적의 변동에 따른 위험을 최소화해주는 최저사망금보증옵션에 대한 반대급부로서 바로 가격에 해당되고, GMDB수수료율은 GMDB수수료를 결정하는 기준으로서 가격을 구성하는 요소에 해당된다.

234 변액연금보험의 GMAB수수료는 연금개시시점이 되어 생명보험회사가 보험계약자에게 연금을 지급할 때 특별계정적립금의 자산운용실적이 악화되어 연금지급재원이 보험계약자가 계약기간 동안 납입한 기납입보험료에도 미치지 못하는 경우를 대비해 보험계약자가 납입한 특별계정투입보험료로 구성된 특별계정적립금에서 매일 또는 매월 차감하는 비용이다.

235 따라서 변액연금보험의 GMAB수수료도 보험계약자의 보험료를 재원으로 해 자산운용실적의 변동에 따른 위험을 최소화해주는 최저연금적립금보증옵션에 대한 반대급부로서 바로 가격에 해당되고, GMAB수수료율은 GMAB수수료를 결정하는 기준으로서 가격을 구성하는 요소에 해당된다.

236 그러므로 변액연금보험의 GMDB수수료율, GMAB수수료율 등의 수준을 합의한 행위는 변액연금보험의 최저사망보험금, 최저연금적립금 등을 보증하는 옵션에 대한 대가를 결정하는 기준인 GMDB수수료율 및 GMAB수수료율 수준을 합의한 것으로, 이러한 행위는 최저보증옵션에 대한 대가인 GMDB수수료와 GMAB수수료 결정에 영향을 끼치는 합의라는 점에서 법 제19조 제1항 제1호의 '가격을 결정하는 행위'에 해당된다고 할 것이다.

(2) 합의의 존재

237 위 2. 다. 의 행위사실에서 보는 바와 같이, 변액연금보험작업반에 참가한 삼성, 한화, 교보, 신한, 푸르덴셜, 알리안츠, 메트라이프, ING, AIA 등 9개 생명보험회사들의 위와 같은 행위는 아래와 같은 점을 고려하면, 법 제19조 제1항에서 규정하고 있는 사업자간의 의사연락을 통한 의사의 합치나 의사의 일치가 있었다는 상호인식, 즉 합의가 있었다고 인정된다.

238 첫째, 2002년 변액연금보험작업반에서는 삼성, 한화, 교보, 신한, 푸르덴셜, 알리안츠, 메트라이프, ING, AIA 등 9개 생명보험회사들은 변액연금보험에 적용되는 GMDB수수료율 수준은 0.05%로, GMAB수수료율 수준은 0.5~0.6%로 공동책정하기로 합의하였는데, 이는 삼성, 교보 등 상위 선도회사가 수수료율 수준을 산출해 작업반에 제시하고 나머지 중·소형 생명보험회사들은 그 수수료율 수준에 대해 반대하거나 이견을 제시하지 않는 방법으로 이루어졌다.

239 둘째, 이러한 사실은 당시 작업반 회의결과보고자료, 실무과장회의자료, 상품담당부서장 회의자료 등과 같은 증거자료와 피심인측 작업반 참석자들의 진술, 피심인들의 변액연금보험 GMDB수수료율 및 GMAB수수료율 책정내역 등을 통해 합의의 존재가 객관적으로 명백히 입증된다.

(3) 경쟁제한성 인정 여부

240 변액연금보험작업반에 참가한 삼성, 한화, 교보, 신한, 푸르덴셜, 알리안츠, 메트라이프, ING, AIA 등 9개 생명보험회사들이 변액연금보험에 적용할 GMDB수수료율, GMAB수수료율 수준을 합의한 행위는 아래와 같은 점을 고려할 때 경쟁제한성이 인정된다.

241 첫째, 변액연금보험작업반에 참가한 위 9개 생명보험회사들의 시장점유율 합계가 약 78%[42]에 달해 공동행위를 통해 당해 시장에서 가격·수량·품질 및 기타 조건을 좌

42) <표 8> 회사별 변액보험수입보험료 및 점유율 참조

우할 수 있는 상당한 시장지배력을 가지고 있어 경쟁제한성이 인정된다.

242 둘째, 변액연금보험작업반, 실무과장회의, 상품담당부서장 회의 등을 거쳐 변액연금보험에 적용할 GMDB수수료율 및 GMAB수수료율 수준 합의는 특별계정적립금에서 차감하는 최저사망금, 최저연금적립금 등을 보증하는데 따른 반대급부를 결정하는 요소를 결정하는 행위로서 공동행위 유형상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것으로피심인들의 공동행위는 변액보험시장에서의 경쟁을 소멸시키거나 감소시키기에 충분하다고 판단된다.[43)]

243 셋째, 변액연금보험에 적용할 GMDB수수료율, GMAB수수료율 등에 대한 합의는 모든 변액연금보험상품에 필수적으로 부가되는 최저사망금보증, 최저연금적립금보증 등에 대한 반대급부로서 보험계약자가 변액보험상품을 선택하는데 있어 핵심적인 가격요소임에도 불구하고, 위 9개 생명보험회사들은 수수료율 수준을 동일하게 책정하기로 합의하고 이를 실행함으로써 소비자인 보험계약자의 변액보험상품 선택권을 박탈 내지 제한하여 변액연금보험시장에서의 경쟁을 사실상 소멸시킨 점이 인정된다.

(3) 부당성 인정 여부

244 부당성은 경쟁제한성이 인정되는 공동행위가 위법하다고 할 수 있는지에 관한 규범적 판단요건으로서 개별행위에 대한 정당화요소를 형량하는 단계의 판단인바, 각 공동행위의 종류에 따라 그 판단의 범주가 달라진다 할 것이다.

245 가격에 관한 공동행위는 본질적으로 가격경쟁을 감소시킴으로써 원칙적으로 부당하고, 다만 그 공동행위가 경제전반의 효율성 증대로 인하여 친경쟁적 효과가 매우 큰 경우와 같이 특별한 사정이 있는 경우에는 부당하다고 할 수 없다.[44)]

246 변액연금보험에 적용할 GMDB수수료율, GMAB수수료율 수준을 합의한 행위는

43) 법원은 시장점유율 61%를 차지하는 강관제조 4개사의 가격합의 사건(대법원 2001두847판결), 시장점유율 78%를 차지하는 화장지제조 4개사의 공장도가격합의 사건(대법원 2000두1386판결), 시장점유율 58.9%를 차지하는 신용카드 4개사의 현금서비스수수료율 및 할부수수료율 등 요율인상합의 사건(대법원 2004두7184판결) 등에서도 각 합의의 경쟁제한성을 인정한 바 있다.

44) 서울고등법원 2011. 6. 2. 선고 2010누21718 판결 참조

최저사망금보증, 최저연금적립금보증 등에 대한 반대급부인 가격에 해당하는 수수료율에 관한 합의에 해당하여 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 할 것인바, 달리 위 9개 생명보험사들의 담합행위로 인하여 효율성이 증대되는 등의 친경쟁적 효과를 찾기 어렵고 부당성을 부인할 만한 특별한 사정을 찾을 수 없는 이상, 위 9개 생명보험회사의 변액연금보험에 적용할 GMDB수수료율, GMAB수수료율 등 최저보증수수료율에 대한 합의는 그 부당성이 인정된다.

6) 피심인 주장에 대한 판단

가) 변액연금보험 GMDB수수료율, GMAB수수료율 수준 합의에의 가담 여부

247 피심인 ING, AIA, 푸르덴셜 등은 변액연금보험작업반 참여 당시 상품출시계획이 없었고, 작업반 운영시점부터 수년이 경과한 시점에 상품을 출시했다는 사실에 비추어 변액연금보험에 적용할 GMDB수수료율, GMAB수수료율 등 최저보증수수료율 수준 합의에 가담한 사실이 없다고 주장하나, 합의시점과 합의가 실행된 시점(상품출시시점)이 차이가 있더라도 담합성립에는 영향이 없으며 합의시점에 상품출시계획이 없었다 하더라도 추후 상품출시 시에 합의된 수준에 따라 수수료율을 책정하였다면 합의를 실행한 것이라는 점, 합의를 언제 실행할지 즉, 상품출시 시점은 위 피심인들이 내부적으로 결정한 문제에 불과하고, 이러한 내부사정으로 상품출시 시점까지 상당기간이 소요되었다고 해서 위 피심인들이 당시 상품출시계획이 없었다고 단정할 수 없는 점, 나아가 위 피심인들이 상품출시 계획이 없어 당시 진의 없는 의사표시를 통해 합의했다 하더라도 부당한 공동행위 성립에는 지장이 없다는 점 등에 비추어 위 피심인들의 주장은 이유 없다.

248 한편, 피심인 푸르덴셜은 2002년 변액연금보험작업반에서 중도 탈퇴를 하였고 2002. 6. 25. 실무과장회의, 2002. 8. 30. 상품담당부서장회의에 참석한 사실이 없어 애초부터 변액연금보험 GMDB수수료율, GMAB수수료율 등 최저보증수수료율 수준 합의에 가담한 사실이 없다고 주장하나, 2002. 1. 29. 저축성변액보험 도입관련 실무자회의자료(소갑 제3-1-1호증)에 '실무작업반-실무과장회의-상품담당부서장회의' 등 순차적·단계적으로 논의를 진행한다고 명시되어 있고 작업반에서 논의된 내용이 실무과장회의, 상품담당부서장

회의를 거쳐 명시적으로 현출된 이상, 작업반에 참석한 푸르덴셜이 변액연금보험 최저보증수수료율 합의에 가담한 사실은 명백하다는 점에 비추어 위 피심인의 주장은 이유 없다.

249 피심인 푸르덴셜은 2002. 6. 25. 실무과장회의 자료에 기재되어 있는 최저보증수수료율 수준에 대해 '하향 조정 요망'이라는 문구가 부기되어 있는바, 이는 변액연금보험의 최저보증수수료율 수준에 대한 합의가 없었음을 반증한다고 주장하나, '하향 조정 요망'이라는 기재내용은 특별계정운용수수료율 수준 관련 기재사항에만 부기되어 있는 것이지, 변액연금보험 최저보증수수료율에 부기된 내용이 아니며, 특별계정운용수수료율에 대해서는 2002. 6. 25. 실무과장회의 자료에도 명시되어 있듯이 단순히 검토 중인 사안이었던 점에 비추어 위 피심인의 주장은 이유 없다.

나) 독자적인 기준에 따른 수수료율 결정 여부

250 피심인 메트라이프는 2002. 8. 30. 상품담당부서장 회의 자료에 '연금연액의 보장 및 최저사망(연금액)보증비용 등 수준 이견'이라고 기재되어 있는바, 회의 자료에 기재된 '최저연금적립금 보증비용: 0.5~0.6%'는 실제 합의내용이 아니라 실제 합의된 변액연금보험 GMAB수수료율 수준은 '기납입보험료 100% 보증수준을 전제로 GMAB 수수료율 0.5%로 공동 책정하는 것'이었기 때문에 2003. 4월에 GMAB수수료율 0.6%로 책정한 상품을 출시한 피심인 메트라이프는 합의에 가담하지 않았거나, 가담했더라도 2003. 4월 합의에서 탈퇴한 것으로 보아야 한다고 주장하나, 2002. 8. 30. 상품담당부서장 회의자료에 기재된 '연금연액의 보장 및 최저사망(연금액)보증비용 등 수준 이견'의 의미는 당초 2002. 6. 25. 실무과장회의에서 GMAB수수료율을 0.6%의 단일 수준으로 정하자는 내용의 합의를 했으나 연금연액의 보장수준은 이미 변액연금보험 작업반에서 논의된 바와 같이 기납입보험료의 80%, 100% 등으로 차별화될 수 있어 최저연금보증비용 수준도 0.6%의 단일 수준으로 책정하자는 당초 합의내용에 대해 이견이 있다는 것으로서, 이는 오히려 합의내용이 당초 0.6% 단일 수준에서 '다양한 보증수준을 전제로 GMAB수수료율이 0.5~0.6%의 범위수준'으로 달라진 사실을 설명하는 문구이지, 합의사실을 부정하는 반증이 아니라는 점에 비추어 위 피심인의 주장은 이유 없다.

251 피심인 메트라이프는 미국 본사가 제시하는 기준과 절차에 따른 GMAB수수료율 산정결과를 국내회사 간 합의의 결과로 볼 수 없다고 주장하나, 변액연금보험 GMAB

수수료율 수준에 대한 합의는 메트라이프가 본사에 승인을 요청한 2002. 11월보다 훨씬 이전인 2002. 8. 30.에 이루어진 점, 외국회사로서 상품출시 전에 본사의 승인 절차를 거친 것에 불과한 점, 2003. 3월에 출시한 변액연금보험상품의 GMAB수수료율이 합의된 GMAB 수수료율 수준과 일치한다는 점에서 위 피심인의 주장은 이유 없다.

다) 합의된 변액연금보험 최저보증수수료율 수준, 적용대상 관련

252 피심인 ING는 변액연금보험상품의 GMDB, GMAB수수료율 수준에 관한 합의는 2002. 6. 14. 변액연금보험작업반 회의자료 향후일정에 '최초 도입안에 대한 GMAB수준, 수수료 적립의 기준 등을 개발원에서 감독원과 협의예정'이라고 표기된 바와 같이 최초 도입상품인가를 앞둔 일부 선도회사들 간에만 존재하였으며, 상품출시계획이 없었던 ING는 당사자가 아니라고 주장하나, 여기서 말하는 최초 도입상품이라는 것은 삼성, 교보 등 선도회사들의 최초 도입상품이 아니라 보험시장에 최초로 도입·출시되는 변액연금보험상품을 의미한다는 점, 최저보증수수료율 산출내역 공유사실을 한화, AIA뿐만 아니라 ING도 인정하고 있는 점에 비추어 위 피심인의 주장은 이유 없다.

253 피심인 ING는 2002. 5. 2. 변액연금보험작업반 회의결과 자료에 '향후 변액보험 인가 시 GMDB는 회사가 자체적으로 산출 적용해야 하며 근거자료 제출 필요'라는 기재사항이 있는바, 합의된 사실이 없다고 주장하나, 위 작업반 기재사항은 향후 변액보험상품 인가 시 해당 변액연금보험상품의 사업방법서, 상품설명서 외에 최저보증수수료율 산출근거를 첨부해 보험개발원에 요율검증을 의뢰해야하는 절차를 공동이 아닌 각 사가 개별적·자체적으로 거쳐야 한다는 의미라는 점에서 합의사실을 부정하는 반증이 될 수 없으므로 위 피심인의 주장은 이유 없다.

254 피심인 ING는 2002. 6. 14. 변액연금보험작업반 회의결과에 'GMAB수수료는 실제 회사가 Risk를 얼마나 감당할 것인지가 중요하므로 부가수준은 각 사가 개별적으로 결정해야 하며 인가 시 산출 근거 제출 필요'라고 기재되어 있는바, 합의사실이 없다고 주장하나, 변액연금보험 최저보증수수료율 수준은 실무작업반, 실무과장회의, 상품담당부서장회의 등 순차적·계층적으로 연결된 합의체를 통해 다듬어지고 결정된 것이라는 점에서 작업반 내 해당 문구가 합의사실을 반증하는 증거가 될 수 없으므로 위 피심인의 주장은 이유 없다.

255 피심인 ING는 2002. 6. 14. 변액연금보험작업반 회의결과에 '합리적인 적립기준 마련 필요'라고 기재되어 있는바, 각 보증수수료율 수준에 관한 기준으로서 적정수준만을 제시할 뿐 이를 합의로 볼 수 없고, 보험개발원에서 이루어진 보험요율 산출을 위한 변액연금보험작업반 회의 자체를 담합으로 볼 수 없다고 주장하나, ING를 포함한 변액연금보험작업반에 참여한 다른 피심인측 진술에 따르면 작업반 회의결과자료에 명시되어 있는 '기준'이 바로 작업반에서 합의하고자 했던 최저보증수수료율 수준을 지칭하는 것은 당연하고 반드시 '합의안' 내지 '결의안' 등으로 표기되어야만 그 표현이 담고 있는 내용이 담합으로 의율 되는 것은 아닌 점, ING는 보험개발원이 보험업법에 따라 설립된 보험요율 산출기관이라는 점을 들어 보험개발원에서 이루어진 작업반 회의 자체를 담합으로 볼 수 없다고 주장하나, 이는 최저보증수수료율은 보험개발원이 산출하는 것이 아니라 생명보험사가 산출하고 보험개발원은 이를 검증하는 기관이라는 기본적인 사실관계를 혼동한 소치라는 점 등에 비추어 위 피심인의 주장은 이유 없다.

라) 업계 공동연구개발 내지 공동표준 개발로 보아야 하는지 여부

256 피심인 알리안츠는 변액보험작업반을 통해 변액보험상품 개발에 대한 논의를 통해 변액보험에 대한 일정한 기준이 마련됨으로써 변액보험시장에 다양한 상품이 출시되었고 이는 업계 공동연구개발 내지 공동표준 개발 등의 성격을 지녀 효율성 증대 효과가 있었다고 주장하나, 최저보증수수료율 합의는 소비자들이 변액보험상품 선택 시 중요하게 고려하는 핵심 가격요소인 GMDB수수료, GMAB수수료 등을 결정하는 수수료율에 대한 합의라는 점에서 공동연구개발 내지 공동표준개발의 대상도 될 수 없고 효율성 증대 효과도 기대할 수 없다는 점에서 위 피심인의 주장은 이유 없다.

마) 변액보험 최저보증수수료율 합의는 가격담합이 아닌지 여부

257 피심인 교보는 최저보증수수료율인 GMDB수수료율, GMAB수수료율 등 합의는 소비자들의 보험금 채권을 안전하게 확보해 주는 유리한 효과도 있어 여타 담합과 본질을 달리하므로 법 제19조 제1항 제1호를 적용할 사안이 아니라고 주장하나, GMDB수수료, GMAB수수료 등 최저보증수수료는 자산운용실적 악화에 대비해 변액보험상품에 부가되는 최저보증옵션에 책정되는 가격이며, GMDB수수료율, GMAB수수료율 등

최저보증수수료율은 GMDB수수료, GMAB수수료 등 최저보증수수료를 결정하는 가격 구성요소라는 점에서 이에 대한 담합은 바로 공동으로 가격을 결정하는 행위이므로 위 피심인의 주장은 이유 없다.

라. 변액보험 '특별계정운용수수료율 상한 1%'에 대한 합의 및 실행

258 삼성, 한화, 교보, 알리안츠 등 4개 생명보험회사들은 2005. 1. 27. '변액보험가이드라인제정작업반'(이하 '가이드라인작업반'이라 한다)에서 국내펀드를 통해 자산운용되는 변액보험의 특별계정운용수수료율 상한 수준을 특별계정적립금 대비 연 1%로 책정하기로 합의하고 이를 실행한 사실이 있다.

1) 합의배경 및 합의에 이르기까지의 경과

259 앞서 살펴본 바와 같이 생명보험업계는 업계작업반을 통해 2001년 7월에 변액종신보험을, 이후 2002년 10월 변액연금보험을 업계공동으로 출시하여 판매하고 있었다.

260 이러한 와중에 보험시장 내에서 변액보험의 판매비중이 지속적으로 상승하고 있는데 반해, 관련 규정 및 기준이 없거나 모호하여 변액보험을 판매하는 생명보험사 간에 괴리가 발생하고 이러한 현상은 2003년 변액유니버셜보험이 판매되기 시작하면서 더욱 심화되고 있었다.

261 이에 최저보증비용 부과 및 보증준비금 결산, 상품구분의 기준, 보험료의 책정 및 한도, 펀드운용 및 공시 등 변액보험의 전반적인 내용과 관련해 통일적인 새로운 기준을 설정하거나 또는 기존 기준의 변경을 논의하기 위한 업계 작업반이 또다시 구성되게 된다.

262 금융감독원은 특별계정운용수수료율과 관련해 2001. 3월 '변액보험 내부심사기준'을 통해 1.5% 상한 내에서 회사가 자율적으로 책정하라는 입장[45]이었다(소갑 제1-13호증)

45) 당초 2000.11월 변액보험 영위기준에서 특별계정운용수수료율의 상한을 적립금 대비 1%로 규정했으나, 이후 2001.3월 변액보험 내부심사기준에서 그 상한을 1.5%로 상향조정하였다.

<표 95>변액보험 내부심사기준(2001년 3월) 제19조내용(발췌)

제27조 (특별계정 운영수수료) 특별계정 운영을 위한 수수료를 연 기준으로 특별계정 계약자적립금의 1.5%범위 이내에서 회사가 자율적으로 설정하고 매월 특별계정에서 인출하여 구분·관리하며, 부족분이 있는 경우에는 주주지분으로 보전한다.

263 그러나 2001. 3월 '변액보험 내부심사기준'은 원래 변액종신보험에 적용하기 위해 제정한 지침이었는데, 2004년 말 당시 변액보험시장에는 기존 변액종신보험 외에도 2002년 출시된 변액연금보험, 그리고 변액유니버셜보험 등 新변액보험상품이 경쟁적으로 출시되고 시장점유율이 높아지는 등 시장상황이 크게 변화하고 있었다.

264 이러한 시장상황변화와 맞물려 2004. 12. 23. 가이드라인목차에서 보듯이 가이드라인작업반 논의사항 중에 특별계정운용수수료율의 상한 기준을 새로이 설정하는 문제도 포함되게 된 것이다(소갑 제4-1호증).

265 가이드라인작업반에서의 특별계정운용수수료율 상한에 관한 새로운 기준을 정하는 논의는 이하에서 보는 바와 같이, 기존 '변액보험 내부심사기준'상의 상한을 보다 하향조정하는 방향으로 진행되었다.

266 가이드라인작업반은 2004. 11. 10. 구성되어 2004. 11. 17.부터 2005. 1. 27.까지 운영되었고 가이드라인작업반 운영기간 중 작업반 회의는 총 7차례 개최되었다.

267 가이드라인작업반 구성 인원은 변액보험 선도회사의 실무자였으며 참석자는 교보측 ㅇ◎ㅇ, *ㅇ*, 삼성측 ◇*◇, ◇◇*, 한화측 *◇*, *ㅁ*, 알리안츠는 *◇◇이었다(소갑 제4-1호증).

268 가이드라인작업반은 총 4개의 가이드라인을 제정하고 이에 대한 수정을 거듭했는바, 이하에서는 각 가이드라인 내용 중 특별계정운용수수료율의 상한 설정과 관련된 내용만을 가이드라인이 작성된 순서대로 살펴보면 아래와 같다.

269 2004. 12. 23. 가이드라인은 가이드라인작업반에서 최초로 작성한 가이드라인으로서 동 가이드라인 29쪽의 내용을 보면, 계약자보호 및 혼동의 소지를 줄이기 위해 펀드별 운용수수료의 상한을 정하고 상품별로 상이한 운용수수료를 통일하자는 취지로 혼합형 및 채권형 펀드, 글로벌 펀드[46]에 적용되는 특별계정운용수수료율의 상한을 설정하는 내용이 기재되어 있다(소갑 제4-1호증).

<표 96>2004.12.23. 가이드라인 29쪽 '운용수수료 부과기준'

○ 운용수수료 부과
계약자 보호 및 혼동의 소지를 줄이기 위해 펀드별 운용수수료의 상한을 정하고 상품별로 상이한 운용수수료를 통일함

구분	운용수수료 상한	비 고
혼합형	주식편입비율 70% 이상 : 1.0% 이내 주식편입비율 50% 이하 : 0.8% 이내	글로벌 펀드는 일괄 1.0% 이내로 적용
채권형	0.5% 이내	

270 2005. 1. 14. 가이드라인 22쪽의 내용을 보면, 역시 계약자보호 및 혼동의 소지를 줄이기 위해 펀드별 운용수수료의 상한을 정하고 상품별로 상이한 운용수수료를 통일하자는 취지로 혼합형 및 채권형 펀드의 특별계정운용수수료율의 상한을 설정하는 내용이 기재되어 있는데, 구체적인 수치와 기준에 있어서 2004. 12. 24. 가이드라인과 다소 차이가 있음을 알 수 있다(소갑 제4-2호증).

<표 97>2005. 1. 14. 가이드라인 22쪽 '운용수수료 부과(안)'

○ 운용수수료 부과(안)
계약자 보호 및 혼동의 소지를 줄이기 위해 펀드별 운용수수료의 상한을 정하고 상품별로 상이한 운용수수료를 통일함

구분	운용수수료 상한
혼합형	1.0%
채권형	0.8%

※ 단, 효율적인 운용을 위해 비용상승이 불가피한 경우에는 상한을 초과하여 부과할 수 있음 (예 : 글로벌펀드 등)

271 2005. 1. 21. 가이드라인은 2005. 1. 14. 개최된 제1차 업계공청회 이후 작성된 것으로서, 동 가이드라인 19쪽의 내용을 보면, 계약자보호 및 혼동의 소지를 줄이기 위해

46) 해외주식, 해외채권에 투자하는 펀드를 의미한다.

펀드별 운용수수료의 상한을 정하자는 취지로 특별계정운용수수료율의 상한을 설정하는 내용이 기재되어 있는데, 채권형 및 혼합형을 구분하지 아니하고 국내 펀드 및 해외 펀드로 나눠, 국내 펀드의 경우 계약자적립금의 년 1.0%를 특별계정운용수수료율의 상한으로 설정한 내용이 기재되어 있다(소갑 제4-3호증).

<표 98>2005.1.21. 가이드라인 19쪽 '적용기준(안)'

○ 적용기준(안)
계약자 보호 및 혼동의 소지를 줄이기 위해 펀드별 운용수수료의 상한을 정하고 상품별로 상이한 운용수수료를 통일함

구분	운용수수료(수탁수수료 포함) 상한
국내 펀드	**계약자적립금의 년 1.0%이내**
해외 펀드	별도 정의

272 2005. 2. 1. 가이드라인은 2005. 1. 21. 개최된 제2차 업계공청회 및 2005. 1. 27. 실무작업반 최종회의 이후 작성된 것으로서, 동 가이드라인 19쪽의 내용을 보면, 기존 가이드라인과 마찬가지로 계약자보호 및 혼동의 소지를 줄이기 위해 펀드별 운용수수료의 상한을 정하자는 취지로 특별계정운용수수료율의 상한을 설정하는 내용이 기재되어 있는데, 특이한 것은 '1안'과 '2안'으로 나누어 기재되어 있다는 점이다(소갑 제4-4호증).

<표 99>2005.2.1. 가이드라인 19쪽 '적용기준(안)'

○ 적용기준(안)
계약자 보호 및 혼동의 소지를 줄이기 위해 펀드별 운용수수료의 상한을 정하고 상품별로 상이한 운용수수료를 통일함

구분		운용수수료(수탁수수료 포함) 상한
1안	국내 펀드	계약자적립금의 년 1.0%이내
	해외 펀드	별도 정의
2안		현행 유지(3개사)

273 이때 '1안'은 2005. 1. 21. 가이드라인과 마찬가지로 국내 펀드에 대해서는 계약자적립금의 연 1.0%이내라는 상한을 설정하자는 내용이고, 현행 유지로 기재된 '2안'은 별도의 특별계정운용수수료율 상한을 설정하지 말자는 내용이다.

274 '2안'은 삼성측 ◇*◇, 교보측 *○*, 한화측 *□* 등 아래 작업반 참석자들의 진술

내용을 통해 알 수 있듯이 2005. 1. 21. 업계 공청회에서 외자계 생명보험사 3개사가 제기한 주장이었고, 그렇게 주장한 이유는 특별계정운용수수료율 상한을 설정하는 것이 외자계 생명보험회사 본사의 영업방침 내지 손익기준과의 충돌 우려 또는 중소형 보험사인 외자계 생명보험회사들에게 영업측면에서 부정적 효과가 발생한다는 우려 때문인 것을 확인 할 수 있다(소갑 제4-5호증, 소갑 제4-6호증, 소갑 제3-20호증).

<표 100>삼성 ◇*◇ 진술조서(진술 : 2012.5.21., 발췌)

문8	2005년 1월 이후 가이드라인상 특별계정운용수수료율의 상한에 대해 어떻게 논의가 진행되었습니까?
답	제가 2005년 12월 말경 다른 부서로 파견되어 그 이후 작업에는 참여하지 아니하였으나, 제가 알고 있기로는 업계 공청회를 열어 의견을 수렴한 결과 '1%로 별도의 특별계정운용수수료율의 상한을 설정하는 안'과 '운용수수료율 상한을 설정하지 말자는 안'으로 나눈 내용의 가이드라인 최종본이 2005년 2월경 작성된 걸로 알고 있습니다. 그리고 별도 상한을 정하지 말자고 주장하는 회사들은 주로 외자계 회사인걸로 알고 있습니다.
문9	별도 상한을 정하지 말자고 주장하는 회사들은 어디어디이고 그렇게 주장한 이유는 무엇입니까?
답	제가 당시 공청회에 참석하지 않아 구체적인 회사명은 모르지만 국내에 진출한 외국자본 보험사들로 알고 있으며, 해당 외자계 보험사들의 경우 특별계정운용수수료율의 상한 수준에 대해 전세계적으로 적용되는 본사 지침이 있고 한국에서 1%의 수수료 상한을 두게 되면 한국에서의 변액보험상품 영업에 지장을 초래하게 된다는 점에서 별도 상한을 책정하는데 대해 불만이 있었던 걸로 알고 있습니다.

<표 101>교보 *ㅇ* 진술조서(진술 : 2012.5.25., 발췌)

문11	2005년 2월 1일 가이드라인 'Ⅳ.세부기준 8.운용수수료의 한도'를 보면 1안과 2안으로 나누어져 있고 2안은 '현행 유지'라고 규정되어 있는데 '현행 유지'의 의미는 무엇입니까?
답	'현행 유지'의 의미는 특별계정운용수수료율의 상한을 설정하지 말자는 뜻입니다.
문12	귀하는 2005년 1월 21일 공청회에 참석했습니까?
답	네 참석했습니다.
문13	2005년 1월 21일 가이드라인을 보면 국내펀드의 경우 계약자적립금의 년 1%이내라는 특별계정운용수수료율의 상한이 규정되어 있던데, 2005년 1월 21일 업계 공청회 당시 상기 규정에 대해 반대하거나 이견을 주장한 회사는 없었나요?
답	있었습니다. 당시 메트라이프와 PCA, 그리고 잘은 기억이 나지 않지만 또 다른 외자계 회사가 강하게 반대를 했습니다.
문14	그렇다면 2005년 2월 1일 작성된 가이드라인에서 특별계정운용수수료율의 상한을 설정하지 말자는 2안을 주장하는 3개회사들은 외자계 보험사들이 맞습니까?
답	네 그렇습니다.
문15	외자계 보험사들이 제2안을 주장하는 이유는 특별계정운용수수료율의 상한을 설정하게 되면 외자계 회사측에 불리한점이 있어서 그런겁니까?
답	네 그렇습니다.
문17	구체적으로 어떤 점이 외자계 회사측에 불리해지나요?
답	외자계 회사들은 본사의 손익기준 내지 영업방침에 따라 특별계정운용수수료율이 국내 보험사들보다 다소 높게 책정하고 있었는데 수수료율 상한을 설정하게 되면 이러한 본사의 손익기준 내지 영업방침을 맞추기가 어려워지기 때문입니다.

<표 102>한화 *ㅁ* 진술조서(진술 : 2012.5.16., 발췌)

문25	가이드라인상의 특별계정운용수수료율의 상한 수준에 대한 내용은 무엇입니까?
답	가이드라인은 여러 차례 수정을 거듭했고 2005년 2월 1일에 나온 게 최종본입니다. 최종 가이드라인에서는 특별계정운용수수료율의 상한과 관련하여 1안과 2안으로 구분·제시했는데 1안은 국내펀드를 통해 운용되는 자산에 적용되는 특별계정운용수수료율의 상한은 1%로 정하는 등 '특별계정운용수수료율의 상한을 설정하자는 내용'이고 2안은 현행 유지인데 그 의미는 '별도의 특별계정운용수수료율의 상한을 설정하지 말자는 것'으로 기억합니다.
문26	그럼 당시 별도의 특별계정운용수수료율의 상한을 설정하지 말자는 제2안을 선택한 회사는 어디어디였습니까?
답	제가 공청회에 참석하지 않아 구체적으로 어느 회사인지는 모르지만 대한 이외의 3개 회사[47]인걸로 알고 있습니다.

47) *ㅁ*이 진술한 내용 중 "대한이외의 3개회사"라는 내용의 의미는 '대한을 포함해 총4개사'가 아니라 '대한이 포함되어 있지 않은 불특정 생보3사'를 의미하는 것으로, 즉 당시 대한은 2안의 입장이 아니었다는 점을 진술하고 있다.

275 가이드라인작업반에 참여한 삼성, 한화, 교보, 알리안츠 등 4개 생명보험회사들 중 어느 생명보험회사도 특별계정운용수수료율의 상한을 설정하지 말자는 '2안'을 직접 제기·주장한 바도 없고, 나아가 피심인 생보4사는 2005.2.1. 최종 가이드라인 19쪽에 기재된 '1안'을 작업반을 통해 직접 산출하였다.

276 따라서 가이드라인작업반에 참여한 위 4개 생명보험회사들이 국내 펀드를 통해 자산이 운용되는 변액보험에 대해서는 특별계정적립금 대비 연 1%이내에서만 특별계정 운용수수료를 책정해 부과하기로 명시적인 합의를 한 사실을 인정할 수 있다.

277 가이드라인작업반에 참여한 4개 생명보험회사들은 '특별계정운용수수료율의 상한을 공동으로 적용하기로 했다는 합의사실을 인정'하거나, '삼성측이 제시한 특별계정운용수수료율의 상한 수준에 관한 내용을 당시 작업반에서 상호 공유했다는 사실을 인정'하고 있다.

278 우선, 당시 작업반에 참석한 삼성측 ◇*◇은 특별계정적립금 대비 연 1%라는 특별계정운용수수료율 상한의 구체적인 수치는 삼성이 작업반 내 다른 회사 참석자들에게 제시한 것이고, 가이드라인작업반 참여 회사들은 삼성이 제시한 특별계정운용수수료율의 상한을 공동 책정해 적용하기로 상호 합의했다고 진술하고 있다(소갑 제4-5호증).

<표 103>삼성 ◇*◇ 진술조서(진술 : 2012.5.21., 발췌)

문3	귀하는 2004년 11월 변액보험 가이드라인 제정 작업반(이하 G/L작업반)에 참여하였습니까? 그리고 당시 근무부서는 어디입니까?
답	네 참여하였고 당시 저는 삼성생명 자산운용본부 과장이었습니다.
문4	당시 G/L작업반에 참여한 회사는 어디어디였고 누가 참석을 했나요?
답	삼성, 대한, 교보, 알리안츠였고 삼성은 ◇◇* 과장과 저, 그리고 각사 담당자는 오래전 일이라 기억이 나지 않고 다만, 저는 변액보험 자산운용과 관련한 이슈를 논의하기 위해 참석했습니다.
문5	당시 G/L 작업반에서 특별계정운용수수료율 수준의 상한에 대해 논의가 있었습니까?
답	네 논의가 있었습니다.
문6	특별계정운용수수료율의 상한에 대해 당시 G/L작업반에서 어떻게 논의가 진행됐나요?
답	당시 제가 삼성생명 자산운용파트에서 과장으로 근무하고 있던 터라 제가 직접 특별계정운용수수료율 이슈를 작성했고 같이 작업반에 참석한 ◇◇* 과장을 통해 또는 제가 직접 G/L작업반 참여 각사 담당자들에게 제시했습니다.
문7	삼성이 G/L작업반에 제시한 특별계정운용수수료율의 수준은 얼마였습니까?
답	당초에는 채권형 펀드와 혼합형 펀드로 나눠 펀드별 운용수수료율 상한을 각 0.8%, 1%를 제시하였고 그 내용은 2004년 12월에 작성된 가이드라인 초안에 반영되어 있습니다. 이후 국내 생보사 업계내에서 해외에 투자하는 펀드의 중요성이 크게 부각됨에 따라 국내펀드와 해외펀드로 나눠 국내에 투자되는 펀

	드에 대해서는 1%를 상한으로 운용수수료를 책정하자고 제시했고 그 내용은 2005년 1월에 작성된 가이드라인에 반영되었습니다.
문10	귀하가 G/L작업반에 특별계정운용수수료율의 상한을 제시할 당시 다른 작업반 참여 회사가 별도의 특별계정운용수수료율의 상한 내지 그 수준을 책정해 작업반에 제시한 적이 있나요?
답	아니요 다른 회사는 별도로 특별계정운용수수료율 수준을 책정해 제시하지 않았고 삼성만 산출해 작업반에 제시했습니다.
문11	다른 작업반 참여회사들측에서는 삼성이 제시한 특별계정운용수수료율의 상한에 대해 이견이나 반대의견은 없었나요?
답	네 없었습니다.
문12	그렇다면 당시 G/L작업반에서는 삼성측이 제시한 특별계정운용수수료율의 상한 수준 1%를 작업반 참여회사들이 공동 책정해 적용하기로 하는 합의를 했습니까?
답	네 그렇습니다.

279 또한 당시 교보측 참석자인 *○*도 가이드라인작업반에 참여한 4개 생명보험 회사들 간에 국내 펀드에 투자되는 특별계정적립금에 부과되는 특별계정운용수수료율의 상한을 특별계정적립금 대비 연 1%로 책정하기로 합의했다고 진술하고 있다(소갑 제4-6호증).

<표 104>교보 *○* 진술조서(진술 : 2012.5.25., 발췌)

문3	귀하는 2004년 변액보험 가이드라인 제정 작업반(이하 작업반)에 참여하였나요?
답	네 참여하였습니다.
문6	작업반에서 특별계정운용수수료율의 상한에 대해 논의를 했나요?
답	네 논의를 했습니다.
문8	작업반에서 작성한 가이드라인을 보면 특별계정운용수수료율의 상한을 설정한 내용이 있는데 귀하는 알고 있나요?
답	네 알고 있습니다.
문12	귀하는 2005년 1월 21일 공청회에 참석했습니까?
답	네 참석했습니다.
문13	2005년 1월 21일 가이드라인을 보면 국내펀드의 경우 계약자적립금의 년 1%이내라는 특별계정운용수수료율의 상한이 규정되어 있던데, 2005년 1월 21일 업계 공청회 당시 상기 규정에 대해 반대하거나 이견을 주장한 회사는 없었나요?
답	있었습니다. 당시 메트라이프와 PCA, 그리고 잘은 기억이 나지 않지만 또 다른 외자계 회사가 강하게 반대를 했습니다.
문19	그렇다면 귀사 등 4개사가 참여한 작업반은 국내펀드에 투자되는 특별계정적립금에 부과되는 특별계정운용수수료율의 상한을 특별계정적립금 대비 연 1%로 책정하기로 합의한 겁니까?
답	네 그렇습니다.

280 당시 가이드라인작업반에 참석한 한화측 *ㅁ*도, 가이드라인에 기재된 특별계정운용수수료율 상한에 관해 삼성측에서 초안을 작성해 이를 가이드라인작업반에서 공

유했다고 진술하고 있고, 이는 앞서 살펴본 삼성측 ◇*◇의 진술내용과 부합한다(소갑 제3-20호증).

<표 105>한화 *ㅁ* 진술조서(진술 : 2012.5.16., 발췌)

문22	귀하는 2004년 변액보험 가이드라인 제정 작업반(이하 G/L작업반)에 참여하였나요?
답	네 참여했습니다.
문23	G/L작업반에 참여한 회사는 어디어디였고 작업반은 언제부터 운영되었습니까?
답	대한, 삼성, 교보, 알리안츠였고 2004년 말부터 운영되었습니다.
문24	G/L작업반에서 특별계정운용수수료의 상한에 대해 (논의한)내용이 있었는지? 있었다면 그 이유는 무엇입니까?
답	네 있었습니다. 그 이유에 대해 가이드라인에는, 당시 회사별로 다기화된 특별계정운용수수료율이 계약자에게 불필요한 혼동을 초래하고 회사별로 금감원 인가여부가 달라지는 등의 문제가 있어 그 상한 수준을 통일하고자 한다는 내용으로 명기되어 있습니다.
문27	가이드라인 상의 특별계정운용수수료율 상한에 관한 내용을 대한이 직접 작성했나요?
답	아닙니다. 해당 내용은 초안부터 삼성측에서 작성하고 이를 G/L작업반에서 공유했습니다.

281 알리안츠의 경우 가이드라인작업반에 직접 참석한 *◇◇이 현재 소재불명인 관계로 인해, 당시 알리안츠 내 *◇◇의 직속상관으로서 가이드라인작업반에서의 논의 상황을 보고받은 ㅇ**이 진술하였다.

282 알리안츠측 ㅇ**도 각 가이드라인은 당시 작업반에서 논의한 결과를 작성한 결과물이고 특별계정운용수수료율의 상한에 관한 내용도 작업반에서 도출하였으며, 알리안츠에서 책정한 특별계정운용수수료율 수준이 1%를 초과한 적은 없다고 진술하고 있다(소갑 제4-7호증).

<표 106>알리안츠 ㅇ** 진술조서(진술 : 2012.6.25., 발췌)

문3	귀하는 2004년 12월 경 구성된 '변액보험 가이드라인 제정 작업반'(이하 작업반)을 알고 있나요?
답	네 알고 있습니다.
문4	귀하가 직접 작업반에 참여했나요?
답	아니요 당시 저는 상품관리부 부장으로 재직 중이었고 상품관리부 직원이었던 *◇◇이 직접 참여하였습니다.
문6	가이드라인은 당시 작업반에서 논의한 결과를 작성한 결과물인가요?
답	네 그렇습니다.
문7	당시 작업반에서 특별계정운용수수료율 수준에 대해서도 논의가 있었나요? 있었다면 그 논의내용은 무엇입니까?

답	작업반에서 도출한 가이드라인을 보면 특별계정운용수수료율의 상한에 대해 명기가 되어 있습니다.
문8	가이드라인에 명기된 구체적인 내용을 말씀해주시기 바랍니다.
답	특별계정운용수수료율 수준의 상한에 관해, 2005년 1월 14일 가이드라인에 의하면 혼합형 1.0%, 채권형 0.8%로, 2005년 1월 21일 가이드라인에 의하면 해외펀드를 제외하고 국내펀드에 대해서는 1.0% 이내에서 책정하자는 내용으로 명기되어 있습니다. 또한 2005년 2월 1일 가이드라인에 의하면 국내펀드의 경우 1%이내의 상한을 설정하자는 1안과 상한을 설정하지 말자는 2안으로 나뉘어 명기되어 있습니다.
문9	귀사는 변액보험상품을 언제 출시했습니까?
답	2004년에 변액연금보험, 변액종신보험, 변액유니버셜보험 적립형을 출시했고 2006년에 변액유니버셜종신보험을 출시했습니다.
문10	귀사에서 판매한 변액보험의 특별계정운용수수료율 수준이 특별계정적립금 대비 연 1%를 초과한 적이 있습니까?
답	상품출시 이후 한번도 1%를 초과한 적이 없습니다.

2) 합의 및 합의실행 여부

283 가이드라인작업반에 참여한 삼성, 한화, 교보, 알리안츠 등 4개 생명보험회사들은 자신들이 판매하는 변액보험상품 중 국내펀드를 통해 운용되는 변액보험상품의 특별계정운용수수료율의 상한을 특별계정적립금 대비 연 1%로 책정하자는 내용의 합의를 하고 이를 실행한 사실이 있다

284 합의실행기간과 관련해 살펴보면, 우선 합의일은 아래에서 확인할 수 있듯이 총 8차례에 걸친 가이드라인작업반 회의 중 2005. 2. 1. 최종 가이드라인의 합의사항을 논의한 마지막 작업반 회의일이 2005. 1. 27.이라는 점에서 2005. 1. 27.을 위 4개 생명보험회사들의 합의일이자 합의실행일로 봄이 타당하다(소갑 제4-4호증).

<표 107>최종 가이드라인 (작성 : 2005.2.1., 발췌)

Ⅱ. 추진경과 ○ 보험개발원 및 변액보험 선도회사의 실무자로 구성된 실무작업반을 구성하여 주1회 정례회의 및 업계 공청회 진행 ■ 2004년 11월 10일 실무작업반 구성 ■ 2004년 11월 17일 1차 회의 ■ 2004년 11월 24일 2차 회의 ■ 2004년 12월 1일 3차 회의

- 2004년 12월 8일 4차 회의
- 2004년 12월 17일 5차 회의
- 2004년 12월 28일 6차 회의
- 2005년 1월 14일 변액보험 판매회사 공청회(1차)
- 2005년 1월 21일 변액보험 판매회사 공청회(2차)
- 2005년 1월 27일 실무작업반 최종회의

285 다만, 당해 합의의 경우 합의가 더 이상 존속하지 않게 된 날, 즉 합의실행종료일 판단이 문제된다.

286 우선, 당해 합의는 수수료율 '수준'을 합의한 최저보증수수료율 합의와 달리 수수료율의 '상한'을 합의한 것이고 합의한 상한 내에서 가이드라인작업반에 참여한 4개 생명보험회사들 간에 특별계정운용수수료율 수준은 어느 정도 차별적으로 책정되어 왔다는 점에서 최저보증수수료율 합의의 합의실행종료일 판단과 동일하게 생명보험회사별로 합의목적에 반해 독자적인 산출기준을 통해 수수료율을 책정한 시점을 각 생명보험회사별 합의실행종료일로 판단하는 것은 적절치 않다.

287 또한, 가이드라인작업반 참여 4개 생명보험회사들이 특별계정운용수수료율 상한에 관해 합의를 하고 이를 실행하던 와중에 새로운 변액보험상품 출시 내지 기존 상품의 펀드를 변경하는 경우 특별계정운용수수료율을 1%를 초과해 금융감독원에 상품인가신청을 하면 별도로 소명을 해야 하는 등 금융감독원의 입장변화[48]가 있었다.

288 이러한 사정은 가이드라인작업반 참여 4개 생명보험회사들로 하여금 합의한 상한수준을 초과해 특별계정운용수수료율을 책정할 수 없도록 하는 현실적 제약 내지 구속으로 작용하여 결과적으로 합의한 상한수준을 초과해 특별계정운용수수료율을 책정한 경우가 아예 없다는 점에서, 합의수준을 초과해 특별계정운용수수료율을 책정했는지 여부를 가지고 합의에 명백히 반하는 행위를 한 시점으로 판단하는 것도 적절치 않다.

48) 앞서 살펴본 바와 같이 금융감독원은 당초 변액보험내부심사기준(2001.3월)을 통해 특별계정운용수수료율의 한도를 연 1.5%로 설정해 그 한도내에서 자율적으로 책정하도록 이를 생명보험업계에 행정지도한 바 있었는데, 가이드라인작업반에 참여한 4개 생보사들이 이러한 금융감독원의 행정지도와 별개로 특별계정운용수수료율의 상한을 1%로 하는 합의를 하고 이를 실행하던 와중에 금융감독원의 입장도 특별계정운용수수료율 수준을 1%이내로 책정하라는 것으로 바뀐 것이다.

289 이러한 사실은 삼성측 ***, 교보측 *○*, 알리안츠측 ○**, 한화측 *□*의 진술을 통해서도 확인된다(소갑 제4-8호증 내지 소갑 제4-11호증).

<표 108>삼성 *** 진술조서(진술 : 2012.8.13., 발췌)

문4	귀하는 2004년말부터 2005년초까지 운영된 변액보험가이드라인제정작업반(이하 작업반)에서 특별계정운용수수료율의 상한을 합의한 것을 알고 있나요?
답	네 당사에서는 ◇◇* 과장(현 퇴사)이 작업반에 참석했었는데 당시 작업반에서 가이드라인을 만들었고 그 가이드라인에 특별계정운용수수료율의 상한에 관해 작업반 참여회사들간에 합의한 사항이 기재되어 있는 걸로 압니다.
문5	귀사는 작업반에서 합의한 대로 국내펀드에 투자되는 변액보험상품의 특별계정운용수수료율을 매년 특별계정적립금 대비 연 1%이내에서 책정·부과해 오고 있었죠?
답	네 그렇습니다. 다만 2009년부터 당사 변액보험상품 중 국내주식형 펀드에 투자되는 상품의 특별계정운용수수료율 수준은 대부분 상품이 1%로 책정되었습니다.
문6	귀사가 변액보험상품을 새로 출시하거나 기존 상품을 변경하는 경우 금융감독원에 상품인가신청을 하죠?
답	네 그렇습니다.
문7	귀사가 변액보험상품을 새로 출시하거나 기존 상품을 변경하여 금감원에 인가신청할때 특별계정운용수수료율 수준에 관해 금감원측으로부터 별도의 지시나 방침을 받은 적이 있나요?
답	별도로 구체화된 지시나 방침을 받은 바는 없지만, 기존 상품에 비해 특별계정운용수수료 등 변액보험의 수수료 수준을 높이는 경우에는 금감원에 별도의 소명을 해야 했고 당시 금감원의 입장도 수수료 수준을 가급적이면 낮게 책정하라는 입장이었던 걸로 알고 있습니다.
문8	귀하는 귀사가 2009년을 기점으로 변액보험상품의 특별계정운용수수료율을 국내주식형 펀드의 경우 1%로 책정했다고 진술했는데(문 5 및 답 참조), 그 책정경위와 내용을 구체적으로 말씀해 주시기 바랍니다.
답	변액보험상품의 특별계정운용수수료율 수준을 기존보다 대폭 상향조정했던 2009년 당시에는 당사는 변액보험상품펀드 라인업을 재정비하는 과정이었습니다. 당시 기존 혼합형 펀드에 투자되는 변액보험상품을 판매중단하고 기존 채권형 펀드에 투자되는 상품과 주식편입비율이 높은 주식형 펀드에 투자되는 상품 위주로 라인업을 재정비하다보니 리스크를 고려해 당사 내부적으로는 특별계정운용수수료율 수준을 1%를 넘게 책정해야 한다는 의견이 지배적이었습니다. 그러나 1%를 초과해서 특별계정운용수수료율을 책정하는 것은 당시 금감원 입장에 반하고 감독당국과 불필요한 마찰을 초래할 수 있다고 판단해 결국 그로스주식형 펀드, 일반주식형 펀드, 배당주식형 펀드에 투자되는 변액보험상품의 특별계정운용수수료율을 1%수준으로 책정하게 되었습니다.

290 따라서 당해 합의의 합의실행종료일은 자진신고 등 합의를 탈퇴하는 행위가 있었는지 여부와 자진신고한 일부 피심인들의 합의탈퇴 이후 당해 합의로 인한 변액보험상품시장에서의 경쟁제한적 효과가 어느 정도인지 여부 등을 종합적으로 고려해 산정함이 타당하다고 판단된다.

<표 109>교보 *○* 진술조서(진술 : 2012.8.16., 발췌)

문3	귀하는 2004년말부터 2005년초까지 운영된 변액보험 가이드라인 제정 작업반(이하 작업반)에 참여했고, 당시 다른 작업반 참여 생보사측 담당자들과 국내펀드에 투자되는 변액보험상품에 적용되는 특별계정운용수수료율의 상한을 1%로 정하자는 내용의 합의를 한 사실이 있지요?
답	네 그렇습니다.
문4	귀사는 작업반에서 합의한 대로 국내펀드에 투자되는 변액보험상품의 특별계정운용수수료율을 매년 특별계정적립금 대비 연 1%이내에서 책정·부과해 오고 있었죠?
답	네 그렇습니다.
문6	귀사가 변액보험상품을 새로 출시하거나 기존 상품을 변경하여 금감원에 인가신청할때 특별계정운용수수료율 수준에 관해 금감원측으로부터 별도의 지시나 방침을 받은 적이 있나요?
답	별도로 문서 또는 구체화된 지시나 방침을 받은 바는 없습니다. 다만 당시 특별계정운용수수료율 수준을 1%를 초과해 상품인가신청을 하게 되면 금감원에 별도의 소명을 해야 했고 금감원의 입장도 변액보험의 수수료 수준은 가급적이면 낮게 책정하라는 입장이었습니다. 이러한 상황에서 변액보험의 특별계정운용수수료율 수준을 1%를 초과해 금감원에 인가신청하기란 현실적으로 어렵습니다.

<표 110>알리안츠 ○** 진술조서(진술 : 2012.8.13., 발췌)

문10	귀사가 변액보험상품을 새로 출시하거나 기존 상품을 변경하여 금감원에 인가신청할 때, 특별계정운용수수료율 수준에 관해 금감원측으로부터 별도의 지시나 방침을 받은 적이 있나요?
답	구체적인 지시나 방침을 받은 적은 없지만, 금감원은 특별계정운용수수료율 등 변액보험에 적용되는 수수료율은 가급적 낮게 책정하라는 입장입니다. 금감원은 기존 변액상품의 펀드와 비교해 높은 특별계정운용수수료율이 부과되는 새로운 펀드를 설정하는 경우 구체적인 소명자료를 제출하라고 하는 등 특별계정운용수수료율 수준을 높여 책정하는 것에 대해 부정적인 입장인걸로 알고 있고 당사도 감독당국과의 불필요한 마찰을 피하고자 하는 입장에서 특별계정운용수수료율을 책정해왔던 걸로 알고 있습니다.

291 당해 합의의 경우 위 4개 생명보험회사들 중 일부 생명보험회사들이 조사개시 이후인 2010. 7. 28., 2010. 9. 3.에 자진신고 및 감면신청을 함으로써 합의를 탈퇴하였다는 점, 자진신고한 피심인들을 제외하면 나머지 피심인들의 시장점유율은 10%대 중반에 불과해 변액보험상품시장 내 당해 합의로 인한 경쟁제한성이 미미해졌다는 점 등을 고려해 당해 상한합의의 피심인별 합의실행종료일은 1순위 자진신고 및 감면신청인의 경우 해당 자진신고일인 2010. 7. 28.로, 나머지 피심인들에 대해서는 공히 2순위 자진신고 및 감면신청인의 해당 자진신고일인 2010. 9. 3.로 본다.

3) 관련 법규정

<표 111>한화 *ㅁ* 진술조서(진술 : 2012.8.20., 발췌)

문3	귀하는 2004년말부터 2005년초까지 운영된 변액보험 가이드라인제정작업반(이하 작업반)에 참여했고, 당시 다른 작업반 참여 생보사측 담당자들과 국내펀드에 투자되는 변액보험상품에 적용되는 특별계정운용수수료율의 상한을 1%로 정하자는 내용의 논의를 한 사실이 있지요?
답	네 그렇습니다.
문4	귀사가 변액보험상품을 새로 출시하거나 기존 상품을 변경하여 금감원에 인가신청할때 특별계정운용수수료율 수준에 관해 금감원측으로부터 별도의 지시나 방침을 받은 적이 있나요?
답	금감원으로부터 별도로 문서화된 지침을 받은 적은 없습니다. 당시 업계내에서는 금감원이 변액보험상품 수수료를 낮게 책정하라는 스탠스라는 것을 알고 있었고, 특히 특별계정운용수수료율 수준도 1%를 초과해 상품인가신청이나 변경인가신청을 하고 회사입장을 감독당국에 관철시키기란 사실상 어려운 상황이었습니다.
문5	현재 귀사의 국내펀드에 투자되는 변액보험상품의 특별계정운용수수료율 수준은 얼마입니까?
답	당사는 2011년 2월 '스마트63변액연금보험'과 'V플러스변액연금보험'의 펀드 중 국내펀드인 가치주식형Ⅱ펀드, 배당주식형Ⅱ펀드, 성장주식형Ⅱ펀드의 특별계정운용수수료율 수준을 1%로 책정한 이후, 국내 주식형펀드에 대해서는 1%의 특별계정운용수수료를 책정해오고 있었습니다. 그런데 최근 감사원의 금감원 감사이후 특별계정운용수수료율 수준을 다시 낮춘 걸로 알고 있습니다.

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조(부당한 공동행위의 금지) ①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 아래 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위" 라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정 · 유지 또는 변경하는 행위

2.~ 9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

4) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

292 법 제19조 제1항 제1호의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 사업자가 가격을 결정하거나 유지하는 행위에 대하여 다른 사업자와 합의를 하고, 이러한 합의가

부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

나) 위법요건에 해당하는지 여부

(1) 법 제19조 제1항 제1호 해당여부

293 특별계정운용수수료는 은행, 자산운용회사의 실적배당형 상품에 부과하는 운용보수 및 신탁보수와 유사한 개념의 비용으로, 자산운용실적을 보험계약자의 손익으로 귀속시키기 위해 보험회사가 별도의 특별계정을 운용하고 관리하는데 필요한 비용을 충당하기 위하여 보험계약자가 납입한 특별계정투입보험료로 구성된 특별계정적립금에서 매일 차감하는 비용이다.

294 결국 특별계정운용수수료는 보험계약자의 보험료를 재원으로 해 적립된 특별계정에서 특별계정운용에 대한 반대급부로서 가격에 해당되고, 특별계정운용수수료율은 특별계정수수료를 결정하는 기준으로서 가격을 구성하는 요소에 해당된다.

295 그러므로 특별계정운용·관리에 따른 반대급부인 특별계정운용수수료를 결정하는 기준인 수수료율 수준을 합의한 것으로, 이러한 행위는 특별계정운용수수료 결정에 영향을 끼치는 합의라는 점에서 법 제19조 제1항 제1호의 '가격을 결정하는 행위'에 해당된다고 할 것이다.

(2) 합의의 존재

296 위 2. 라.의 행위사실에서 보는 바와 같이, 가이드라인작업반에 참가한 삼성, 한화, 교보, 알리안츠 등 4개 생명보험회사들의 위와 같은 행위는 아래와 같은 점을 고려하면, 법 제19조 제1항에서 규정하고 있는 사업자간의 의사연락을 통한 의사의 합치나 의사의 일치가 있었다는 상호인식, 즉 합의가 있었다고 인정된다.

297 2004년 말부터 2005년 초까지 운영된 가이드라인작업반에 참여한 삼성, 한화,

교보, 알리안츠 등 피심인들은 국내펀드에 투자되는 변액보험에 적용되는 특별계정운용수수료율 상한을 1%로 설정하자는 합의를 하였고, 이러한 사실은 당시 작업반에서 만든 총 4개의 가이드라인, 피심인측 작업반 참석자들의 진술내용, 피심인들의 변액보험 특별계정운용수수료 책정내역 등 다양한 증거자료를 통해 합의의 존재가 객관적으로 명백히 입증된다.

(3) 경쟁제한성 인정 여부

298 가이드라인작업반에 참가한 삼성, 한화, 교보, 알리안츠 등 4개 생명보험회사들이 특별계정운용수수료율 상한 수준을 합의한 행위는 아래와 같은 점을 고려할 때 경쟁제한성이 인정된다.

299 첫째, 가이드라인작업반에서의 특별계정운용수수료율 수준 합의는 특별계정적립금에서 차감하는 특별계정운용수수료 결정에 영향을 미치는 요소를 결정하는 행위로서 공동행위 유형상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것으로 볼 수 있다.[49]

300 둘째, 변액보험상품의 중요한 가격요소 중 하나인 특별계정운용수수료율의 상한을 설정하기로 합의한 것인데, 시장점유율이 54%[50]에 이르는 시장지배력을 보유한 위 4개 생명보험회사들의 이러한 가격상한 합의는 자사 변액보험상품의 고유한 특성 및 리스크 등을 기초로 특별계정운용수수료율 수준을 자유롭게 책정하고자 하는 다른 경쟁사업자들, 특히 외자계 중소형 생명보험사들의 국내 변액보험상품 영업에 부정적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다.

301 이러한 사실은 먼저 피심인측 관련자들의 진술을 통해 확인된다(소갑 제4-5호증, 소갑 제4-6호증).

---

49) 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위에는 인상률, 할인율, 할증률, 이윤율 등과 같이 가격에 영향을 미치는 요소를 결정·유지·변경하는 행위, 일률적인 원가계산 방법을 따르도록 함으로써 실질적으로 가격을 결정·유지·변경하는 행위 등과 같이 가격에 영향을 미치는 행위도 포함된다.(공동행위 심사기준 Ⅲ. 1. 다. 참조)

50) <표 8> 회사별 변액보험수입보험료 및 점유율 참조

<표 112>삼성 ◇*◇ 진술조서(진술 : 2012.5.21., 발췌)

문8	2005년 1월 이후 가이드라인상 특별계정운용수수료율의 상한에 대해 어떻게 논의가 진행되었습니까?
답	제가 2005년 12월 말경 다른 부서로 파견되어 그 이후 작업에는 참여하지 아니하였으나, 제가 알고 있기로는 업계 공청회를 열어 의견을 수렴한 결과
	'1%로 별도의 특별계정운용수수료율의 상한을 설정하는 안'과 '운용수수료율 상한을 설정하지 말자는 안'으로 나눈 내용의 가이드라인 최종본이 2005년 2월경 작성된 걸로 알고 있습니다. 그리고 별도 상한을 정하지 말자고 주장하는 회사들은 주로 외자계 회사인걸로 알고 있습니다.
문9	별도 상한을 정하지 말자고 주장하는 회사들은 어디어디이고 그렇게 주장한 이유는 무엇입니까?
답	제가 당시 공청회에 참석하지 않아 구체적인 회사명은 모르지만 국내에 진출한 외국자본 보험사들로 알고 있으며, 해당 외자계 보험사들의 경우 특별계정운용수수료율의 상한 수준에 대해 전세계적으로 적용되는 본사 지침이 있고 한국에서 1%의 수수료 상한을 두게 되면 한국에서의 변액보험상품 영업에 지장을 초래하게 된다는 점에서 별도 상한을 책정하는데 대해 불만이 있었던 걸로 알고 있습니다.

<표 113>교보 *○* 진술조서(진술 : 2012.5.25., 발췌)

문13	2005년 1월 21일 가이드라인을 보면 국내펀드의 경우 계약자적립금의 년 1%이내라는 특별계정운용수수료율의 상한이 규정되어 있던데, 2005년 1월 21일 업계 공청회 당시 상기 규정에 대해 반대하거나 이견을 주장한 회사는 없었나요?
답	있었습니다. 당시 메트라이프와 PCA, 그리고 잘은 기억이 나지 않지만 또 다른 외자계 회사가 강하게 반대를 했습니다.
문15	외자계 보험사들이 제2안을 주장하는 이유는 특별계정운용수수료율의 상한을 설정하게 되면 외자계 회사측에 불리한점이 있어서 그런겁니까?
답	네 그렇습니다.
문17	구체적으로 어떤 점이 외자계 회사측에 불리해지나요?
답	외자계 회사들은 본사의 손익기준 내지 영업방침에 따라 특별계정운용수수료율이 국내 보험사들보다 다소 높게 책정하고 있었는데 수수료율 상한을 설정하게 되면 이러한 본사의 손익기준 내지 영업방침을 맞추기가 어려워지기 때문입니다.

302 위의 진술들을 보면, 2005. 1. 21. 공청회에서 일부 외자계 생명보험회사측 참석자들이 특별계정운용수수료율의 상한을 설정하는 것에 대해 반대를 한 사실이 확인된다.

303 이에 당시 공청회에 참석해 특별계정운용수수료율의 상한 설정을 강하게 반대하였던 외자계 생명보험회사인 PCA생명보험주식회사측 참고인 ㅁ◇◇[51]도 특별계정운용수수료율 상한 설정을 반대한 이유로 생명보험회사들 특히, 외자계 중소형 생명보험

51) 참고인 ㅁ◇◇는 2002년 9월부터 2006년 4월까지 PCA생명보험주식회사에 재직하였고(현재 '삼정KPMG금융보험계리' 근무), 2005년 1월 21일 공청회에 직접 참석하였다.

회사들이 펀드상품을 개발하고 펀드운용전략을 세우는 데 제한이 가해지는 등 영업에 불리한 영향을 초래한다는 점을 들고 있고, 특별계정운용수수료율 상한 설정으로 인해 변액보험시장에서 펀드상품개발을 통한 생명보험회사들 간의 상품경쟁에 악영향을 미치는 결과가 초래된다고 진술하고 있다(소갑 제4-12호증).

<표 114>참고인 ㅁ◇◇ 진술조서(진술 : 2012.12.20., 발췌)

문2	귀하는 PCA생명보험주식회사에 근무하신적이 있나요?
답	네 2002년 9월에 입사해서 2006년 4월까지 근무했고 상품계리파트에서 차장으로 근무했습니다.
문3	귀하는 2005년 1월 21일 변액보험가이드라이제정(G/L)과 관련해 업계 공청회에 참석하신 적이 있나요?
답	네 그렇습니다.
문5	특별계정운용수수료율 상한은 당시 G/L작업반에서 설정한 것이 맞나요?
답	당시 공청회에 참석하기 전까지는 G/L작업반이 구성・운영되고 있었는지 몰랐고 공청회에 참석해보니 이러한 작업반이 운영되었었고 그 작업반에서 특별계정운용수수료율 상한을 설정한 것을 알게 되었습니다.
문6	귀하는 당시 G/L작업반이 마련한 특별계정운용수수료율 상한에 대해 반대한 사실이 있습니까?
답	네 특별계정운용수수료율 설정문제 등은 각 보험사가 자율적으로 결정하고 실행하는 영업경쟁과 관련된 사항인데 이에 대해 어떤 제한을 둔다는 것에 대해 강하게 반대했습니다.
문7	특별계정운용수수료율 상한 설정하는 것에 대해 당시 반대한 이유를 구체적으로 말씀해주시기 바랍니다.
답	일단 제가 당시 외자계 생보사인 PCA생명에 속해 있었고 저희 PCA생명과 같은 외자계 생보사들은 해외본사의 영업방침에 구속되어 영업할 수 밖에 없는데, 일부 생보사들이 설정한 이러한 수수료율 상한을 준수하면서 영업하기가 현실적으로 어려웠기 때문입니다. 즉 각 보험사 자율에 맡겨야 할 사항에 대해 그와 같은 식으로 규제하게 되면 생보사들이 펀드상품을 개발하고 펀드운용전략을 세우는 데 제한이 가해지는 등 영업에 불리한 영향을 초래하기 때문입니다.
문9	결국 특별계정운용수수료율 상한을 설정함으로써 각 생보사들의 자유로운 영업전략 설정이 제한되거나 변액보험시장내 상품경쟁이 제한되는 결과가 발생하는 거네요?
답	네 방금도 말씀드렸다시피 각 보험사들이 자유롭게 펀드상품을 개발하거나 펀드운용전략을 수립하는데 있어 제한이 가해지는 건 사실입니다. 특별계정운용수수료율 상한을 설정해 보험계약자들의 수수료부담을 낮춰 줄 여지가 있을지 모르겠으나, 보험계약자들은 사실 수수료율 수준보다도 보험계약에 따른 수익에 더 큰 관심이 있는게 현실인데, 특별계정운용수수료율 상한 설정으로 인해 다소 높은 수수료를 부담하더라도 훨씬 높은 수익을 달성할 수 있는 펀드상품 개발에 제한이 가해지는 등 펀드상품경쟁에 악영향을 미치게 되기 때문입니다.

	더구나 당시 생보사들의 변액보험상품 중 특별계정운용수수료율이 1%를 넘는 상품도 없었다는 점에서 이러한 수수료율 상한을 설정했다고 해서 보험계약자들의 수수료 부담이 감소된 사실도 없었던 걸로 기억합니다.

304 또한 위 4개 생명보험회사들의 특별계정운용수수료율 상한 합의는 변액보험시장에서 주식, 채권 등 전통적 투자대상 상품에 투자하는 펀드외에 헤지펀드, 부동산펀드, 원자재펀드 등 다양한 대체투자펀드 상품 출시를 제약하거나 제약할 우려가 있고 이는 결국 소비자들의 변액보험펀드 상품 선택권 및 변액보험시장내에서 상품차별화를 놓고 이루어지는 상품경쟁이 제한되었거나 제한할 우려가 있는 결과를 초래하였는바, 경쟁제한성이 인정된다.

305 이러한 사실은 변액보험 펀드운용업무를 담당하고 있는 피심인 삼성측 ㅁ◇ㅁ와 ING자산운용에서 펀드영업업무를 담당하고 있는 참고인 ㅇ◇◇의 진술을 통해서도 확인할 수 있다(소갑 제4-13호증 내지 소갑 제4-15호증).

<표 115>삼성 특별계정사업부 ㅁ◇ㅁ 진술내용(진술 : 2012.11.22., 발췌)

(중략) 생명보험사들이 특별계정운용수수료를 일정 수준 이상 책정하지 못한다고 가정한다면, 마진을 유지하는 기조下에서는 특별계정운용수수료 상한은 일임보수에까지 영향을 미치고, 결국 특별계정운용수수료 상한으로 인해 생명보험사들이 높은 일임보수를 지급해야 하는 新운용전략을 적용한 펀드 설정이 제한될 가능성이 있다고 생각됩니다. 즉, 파생상품 전용펀드, 시스템Trading펀드, 절대수익추구형 펀드 等 특화된 전략을 수립하여 지속적으로 사후 관리해야 하는 부담이 큰 펀드는 일반 펀드에 비해 많은 일임보수를 지급해야 하나, 특별계정운용수수료 상한을 준수하는 동시에 일정 수준의 마진을 확보하기 위해서는 결국 이와 같은 특화 펀드의 설정을 꺼려할 수 밖에 없다고 보여집니다. 이러한 이유로 좀더 다양한 신규 펀드의 설정이 제한될 가능성이 있다고 보여집니다. (중략) 자산운용사들이 새로운 운용전략을 발굴하고 다양한 상품을 개발할 유인이 감소되어 자산운용업의 건전한 발전이 위축될 여지도 있으리라 생각됩니다. 이와 같은 제반 사정을 고려한다면, 특별계정운용수수료 상한은 개별 보험사의 자유로운 펀드 설정 내지 보험사간 경쟁과 소비자의 펀드 선택을 일정부분 제약할 위험을 갖고 있는 것으로 사료됩니다. (이하 생략)

<표 116>ING자산운용 참고인 ㅇ◇◇ 진술내용(진술 : 2012.11.29., 발췌)

(중략) 현재 운용사의 펀드투자는 기존의 전통적 투자자산인 채권, 주식에의 투자에서 점차적으로 대체투자상품인 헤지펀드, 부동산펀드, SOC펀드, 원자재 투자펀드 등의 다양한 투자자산으로 범위를 넓혀가고 있습니다. 투자자산의 범위가 확대됨에 따라 운용사는 해당 투자에 전문적 지식 및 우수한 운용경험이 있는 펀드매니저의 채용 및 관리 그리고 운용 및 지원시스템 등을 구축해야 함으로서 비용이 발생하게 됩니다. (중략) (운용사가) 손익분기점을 넘어서지 못하는 투자금액 및 운용보수를 받게 될 경우 역마진이 발생하여 펀드 운용을 할 수 없게 될 것입니다. 국내 생명보험사들의 변액보험 자금은 규모나 대표성에서 운용사들의 주요 투자자금 유치대상이며 운용사의 수익에도 많은 영향을 미치고 있습니다. 이러한 생명보험사들이 변액보험 계약자로부터 받는 운용수수료를 1% 수준으로 제한한다면 운용사에 지급하는 운용보수에도 상한이 있을 수 밖에 없으며, 이는 상품 및 투자전략의 다양화로 인한 운용사의 비용이 운용보수에 제대로 반영될 수 없다는 의미이며, 결국에는 운용사들이 신상품 개발이나 대체투자, 투자기법 등 발굴과 시스템 정교화 등에 소극적일 수 밖에 없게 만드는 요인될 가능성이 있습니다. (이하 생략)

<표 117>ING자산운용 참고인 ㅇ◇◇ 진술조서(진술 : 2012.12.11, 전문)

문1	귀하의 담당하는 업무는 무엇인가요?
답	1997년 외환은행 계열 '외환투자자문'에 입사한 후 줄곧 자산운용업무를 담당하다가, 2007년 현재의 'ING자산운용'에서 연금, 보험, 은행 기타 대형 제조업체 등의 대형 자금을 운용하는 법인영업 업무를 담당하고 있습니다.
문2	특별계정운용수수료율의 상한을 설정하게 되면 자산운용사가 수취하는 투자일임보수율에 어떠한 영향을 미치게 되나요?
답	일반적으로 사무관리보수율, 신탁보수율 등이 거의 일정하게 유지되고 있으므로 보험사가 운용수수료율의 상한을 설정한다는 것은 사실상 저희 자산운용사가 수취하는 투자일임보수율의 상한이 설정된다는 의미와 동일합니다.
문3	자산운용사가 펀드상품 개발도 직접 합니까?
답	네 저희 자산운용사가 직접 하고 있습니다.
문4	펀드상품 개발업무는 어떠한 방식으로 이루어집니까?
답	변액보험펀드 상품 개발과정을 보면, 보험사가 주식, 채권, 대체상품 등의 투자대상 편입비율 등에 관한 가이드라인을 제시하고 자산운용사는 높은 수익률을 달성하기 위해 그 가이드라인 내에서 투자기법 및 대체투자 대상 발굴, 시스템 정교화 등을 통해 특정한 펀드상품(안)을 만들어 보험사에 제시하는 방식입니다. 이후 보험사는 이러한 각 자산운용사들의 상품(안)을 평가해 자산운용사를 선정하게 됩니다.
문5	투자기법에는 어떠한 것들이 있나요?
답	실제 사례를 들면, 지수사용료를 내고 대표적인 해외지수인 S&P지수와 연계하고 이를 국내 시장에 프로그래밍한 후 매도매수 시그널을 분석해 차익을 내는 방법, 프로그램 매도·매수를 활용해 차익을 내는 방법, 동일한 국공채상품의 기간별 가격차를 활용해 차익을 내는 방법 등이 있습니다.
문6	대체투자 대상에는 어떠한 것들이 있나요?

답	전통적 투자 대상인 주식, 채권 외에 투자대상을 대체투자라 합니다. 이러한 대체투자는 주로 파생금융상품에 투자하는 헤지펀드, 부동산펀드, SOC펀드, 원자재펀드 등이 대표적입니다.
문7	시스템 정교화란 어떠한 의미입니까?
답	자산운용을 함에 있어서 펀드매니저들의 주관적인 감이나 예상에 의존해 투자하는 것이 아니라, 전문펀드데이터베이스 관리업체들로부터 프로그램을 구입해 자산관리시스템을 구축하는 등 펀드매니저의 투자업무를 보다 효율적으로 하고 투자에 소요되는 시간손실을 최소화하기 위한 목적으로 자산운용사들이 자산운용관리시스템을 운영하는 것을 의미합니다.
문8	그렇다면 보험사들이 특별계정운용수수료율의 상한을 설정해 결과적으로 투자일임보수 상한이 설정되면, 위의 펀드상품개발에 어떠한 영향을 미치게 되나요?
답	과거부터 전통적 투자대상인 주식, 채권은 불확실성이 가중되고 있었고 이에 저희 자산운용업계내에서는 위에서 말씀드린 헤지펀드, 부동산펀드, SOC펀드, 원자재펀드 등 대체투자 대상을 발굴하고 투자하는 것이 가장 효율적인 대안으로 자리잡았습니다. 그런데 이러한 대체투자대상들에 대해 자산운용이 이루어지기 위해서는 예를 들어 부동산 펀드의 경우 부동산 자격증 소지자 채용비용, 부동산 시장분석 시스템 구축비용 등 많은 비용이 소요되는데, 투자일임보수 상한이 설정된 상황에서는 이러한 비용문제 때문에 대체투자펀드가 사실상 개발되기 어렵고 이에 따라 자산운용사 입장에서는 이러한 대체투자 상품을 보험사에 제시할 수 없습니다. 결국 변액보험 상품 시장에서 대체투자펀드 출시가 크게 제약되는 결과를 초래하게 됩니다.
답	그리고 방금 말씀드린 시스템 정교화 작업도 역시 추가비용이 소요되는데, 투자일임보수 상한문제는 이러한 시스템 정교화기법을 동원한 펀드상품개발에도 부정적인 영향을 주게 됩니다.
문9	결국 보험사들이 특별계정운용수수료율 상한을 설정함으로 인해 대체투자펀드 개발 및 시스템 정교화 기법 개발이 저해되어 새로운 펀드상품 개발이 제약되는 등 소비자들의 변액보험펀드 선택권 및 상품차별화를 놓고 이루어지는 상품경쟁이 제한된다고 볼 수 있겠네요?
답	대체투자대상 자산 발굴, 신투자기법 발굴 및 운용, 시스템 정교화 등이 모두 펀드상품들간의 차별화를 이루는 중요한 요소라는 점을 고려할 때 펀드상품경쟁에 부정적인 영향을 미친다고 봅니다.

306 나아가 위의 진술들을 토대로 특별계정운용수수료율 상한 설정이 과연 변액보험 시장에서 부동산, 원자재 등에 투자하는 대체투자펀드상품 개발·판매에 어떠한 영향을 미쳤는지를 살펴보면 아래와 같은 사실을 확인할 수 있다.

307 우선 운용수수료율 상한이 설정된 국내투자 펀드와 상한이 설정되지 않은 해외투자 펀드의 투자대상자산 현황[52]을 비교해보면, 위 4개 생명보험회사들이 특별계정운용

52) ※ 펀드분류(생명보험협회 '상품비교공시작성지침')

수수료율의 상한을 설정하기로 합의한 시점 이후인 2006년부터 2012년 11월 현재까지 국내 투자펀드의 경우 커머디티형펀드, 부동산형펀드 등 대체투자펀드가 단 1개도 없다는 점을 확인할 수 있다.

<표 118>변액보험펀드 투자대상자산 현황(2012.11월 현재, 단위 :개)

투자구분	투자대상	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	총합계	비중(%)
국내투자	주식형	7	16	34	11	11	24	12	115	34.2
	주식혼합형	22	18	22	7	6	4	2	81	24.1
	채권형	22	9	10	4	6	2	5	58	17.3
	채권혼합형	32	8	2	1	4	0	5	52	15.5
	기타	3	2	5	4	3	7	6	30	8.9
	소계	86	53	73	27	30	37	30	336	100.0
해외투자	주식형	5	27	35	6	5	4	7	89	43.6
	주식혼합형	12	11	26	2	2	0	3	56	27.5
	채권형	1	0	3	0	5	1	2	12	5.9
	채권혼합형	7	7	5	0	1	0	1	21	10.3
	커머더티형	0	0	2	5	1	2	1	11	5.4
	부동산형	1	1	0	0	0	0	0	2	1.0
	기타	0	2	1	4	1	4	1	13	6.4
	소계	26	48	72	17	15	11	15	204	100.0

* 자료출처 : 생명보험협회 보험상품비교공시시스템(http://pub.insure.or.kr/)

308 다음으로 자산운용사 국내투자펀드와 변액보험 국내투자펀드의 투자대상자산 현황[53]을 비교해보면, 투자대상자산 중 대체투자펀드가 단 1개도 없는 변액보험 국내

○ 주식형 : 약관 또는 사업방법서 및 운용설명서상 주식 및 주식형 수익증권(또는 주식관련파생상품) 등의 편입한도가 자산총액의 60%초과인 경우
○ 주식혼합형 : 약관 또는 사업방법서 및 운용설명서상 주식 및 주식형 수익증권(또는 주식관련파생상품) 등의 편입한도가 자산총액의 40%초과, 60%이하인 경우
○ 채권혼합형 : 약관 또는 사업방법서 및 운용설명서상 주식 및 주식형 수익증권(또는 주식관련파생상품) 등의 편입한도가 자산총액의 40%이하인 경우
○ 채권형 : 약관 또는 사업방법서 및 운용설명서상 주식이 편입되지 않고 채권 및 채권형 수익증권(또는 채권관련파생상품) 등의 최저편입비가 자산총액의 60% 초과인 경우
○ 부동산형 : 주로 부동산 및 부동산 관련 금융상품 등에 투자하는 경우
○ 커머더티형 : 주로 원자재 관련 파생상품 등에 투자하는 경우
○ 기타 : 상기사항 이외의 경우

53) 펀드종류(자본시장법 제229조 기준)
○ 증권집합투자기구 : 집합투자재산의 100분의 40 이상으로서 대통령령으로 정하는 비율을 초과하여 증권(대통령령으로 정하는 증권을 제외하며, 대통령령으로 정하는 증권 외의 증권을 기초자산으로 한 파생상품을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 투자하는집합투자기구로서 제2호 및 제3호에 해당하지 아니하는 집합투자기구
○ 부동산집합투자기구 : 집합투자재산의 100분의 40 이상으로서 대통령령으로 정하는 비율을 초과하여 부동산(부동산을 기초자산으로 한 파생상품, 부동산 개발과 관련된 법인에 대한 대출, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 부동산 및 대통령령으로 정하는 부동산과 관련된 증권에 투자하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 투자하는 집합투자기구
○ 특별자산집합투자기구 : 집합투자재산의 100분의 40 이상으로서 대통령령으로 정하는 비율을 초과하여 특별자산(증권 및 부동산을 제외한 투자대상자산을 말한다)에 투자하는 집합투자기구

투자펀드에 반해 자산운용사 국내투자펀드는 부동산형, 특별자산형, 파생상품형펀드 등 다양한 대체투자펀드가 운용되고 있음을 확인할 수 있다.

<표 119>자산운용사펀드 투자대상자산 현황(2012.11월 현재, 단위 :개)

투자구분	투자대상자산	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	총합계	비중 (%)
국내투자	주식형	186	284	194	265	740	493	312	2474	53.5
	혼합주식형	23	15	16	30	114	132	77	407	8.8
	채권형	82	39	76	52	28	44	49	370	8.0
	혼합채권형	144	90	32	72	119	121	99	677	14.6
	부동산	0	0	0	0	2	0	0	2	0.0
	재간접	3	7	1	8	20	28	54	121	2.6
	단기금융	2	1	7	17	7	8	9	51	1.1
	특별자산	0	0	0	0	3	0	0	3	0.1
	파생상품	49	22	19	45	83	127	172	517	11.2
	소계	489	458	345	489	1116	953	772	4622	100

* 출처 : 금융투자협회 전자공시서비스(http://dis.kofia.or.kr/index/index.html)

309 상기 자료를 통해 위 4개 생명보험회사들의 특별계정운용수수료율 상한 합의로 인해 변액보험시장에서 대체투자펀드상품 개발이 저해되거나 차단됨으로써 다양한 펀드상품 출시 및 생명보험회사 간 경쟁, 소비자의 상품선택권을 제한되는 결과가 초래하거나 최소한 그럴 우려가 있다는 피심인 삼성측 ㅁ◇ㅁ와 참고인 ㅇ◇◇의 진술내용이 뒷받침 되고 있음을 확인할 수 있다.

310 또한, 위 4개 생명보험회사들이 변액보험 특별계정운용수수료율의 상한을 합의하기 전부터 이미 위 4개 생명보험회사들은 특별계정운용수수료율을 1%이내 수준에서 책정하고 있었다는 점에서 특별계정운용수수료율 상한 합의로 인해 소비자후생이 증대된 효과는 전혀 없었음은 분명하다.[54)]

ㅇ 혼합자산집합투자기구 : 집합투자재산을 운용함에 있어서 제1호부터 제3호까지의 규정의 제한을 받지 아니하는 집합투자기구

ㅇ 단기금융집합투자기구 : 집합투자재산 전부를 대통령령으로 정하는 단기금융상품에 투자하는 집합투자기구로서 대통령령으로 정하는 방법으로 운용되는 집합투자기구

54) '4개 복사용지 제조·판매업체의 부당한 공동행위에 대한 건'에서 가격에 관한 공동행위를 금지하는 이유에 대해 "합의된 가격의 고저 및 이로 인한 소비자들의 일시적인 이익의 유무를 불문하고 사업자가 자의적으로 가격을 지배하는 힘을 발휘하는 것을 허용하지 아니하겠다는 것"이라고 설시하고 또한 소비자후생이 증대되었다고 보기도 어렵다고 판시한 바 있다(대법원 2010.6.24. 선고 2010두5240 판결).

311 나아가 위 4개 생명보험회사들의 상한합의는 자산운용시장에서 거래상 우월한 지위에 있는 보험사가 자산운용사들에게 지급하는 자산운용보수 금액을 감소시키는 한편, 일부 자산운용사들에게 자산운용위탁을 집중시키는 결과가 초래되어 자산운용리스크를 커지게 해 오히려 소비자후생에 부정적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다는 점이다. 이러한 사실은 피심인측 진술을 통해서도 확인된다(소갑 제3-17호증, 소갑 제4-9호증, 소갑 제4-11호증).

<표 120>알리안츠 ○** 진술조서(진술 : 2012.8.13., 발췌)

문11	변액보험계약을 통해 특별계정자산을 보유한 보험사는 해당 특별계정자산을 운용하는 자산운용사나 자산수탁업무를 담당하는 은행 등을 직접 선택할 수 있나요?
답	네 그렇습니다.
문14	보험사에서 특별계정운용수수료를 책정해 부과하면 그 수수료금액은 어떻게 처리・배분되나요?
답	특별계정운용수수료는 자산운용사, 은행 등 자산운용 내지 자산수탁사무를 담당하는 업체들에게 계약에 따라 지급되고 나머지 금액은 보험사에 귀속됩니다.
문15	그렇다면 특별계정운용수수료율 상한을 설정하게 되면 자산운용사나 은행 등에게 지급되는 보수금액이 상한이 없을 경우에 비해 낮아질수 밖에 없겠네요?
답	제 담당소관이 아니라서 보수금액이 낮아질지에 대해 단정적으로 말씀드리기는 어렵지만, 일반적으로 낮아질 가능성이 크다고 봅니다.

<표 121>교보 *○* 진술조서(진술 : 2012.8.16., 발췌)

문9	그렇다면 특별계정운용수수료율 상한을 설정하게 되면 자산운용사에게 지급되는 보수금액이, 상한이 없을 경우에 비해 낮아질 수 밖에 없겠네요?
답	자산운용사나 은행 등에게 지급해야 할 금액은 매일 단위로 평가한 자산운용실적의 일정비율로 결정되고 이러한 금액은 당초 계약으로 정해져 있기 때문에 특별계정운용수수료율 상한을 설정한다고 해서 즉시 자산운용사에게 지급되는 몫이 줄어드는 것은 아닙니다. 그러나 특별계정운용수수료율 상한을 설정하게 되면 결국 보험사 부담이 가중되어 자산운용시장에서 우월한 지위에 있는 보험사가 결국 장기적으로 자산운용사에게 지급할 금액을 줄일 가능성이 큽니다.
문10	특별계정운용수수료율의 상한을 설정하게 되면 장기적으로 보험사의 자산을 맡아 운용하게 되는 자산운용사의 숫자가 증가함에 있어서 부정적인 영향을 미치겠네요?
답	네 그렇습니다.
문11	소비자입장에서는 보험사가 뛰어난 운용실적을 낸 자산운용사에게만 특별계정의 운용자산을 집중하길 바랄 텐데, 그렇게 하지 않는 이유는 무엇입니까?
답	운용자산이 일부 실력 있는 자산운용사에게만 집중될 경우 해당 자산운용사의 파산위험 등에 따른 리스크가 커지기 때문입니다. 즉, 보험사들이 자산운용사들의 다양성을 도모해 운용자산을 분산하게 되면, 이러한 리스크가 최소화되어 결과적으로 소비자들에게 이익이 되기 때문입니다.

<표 122>한화 ㅇㅇ◎ 진술조서(진술 : 2012.8.20., 발췌)

문8	그렇다면 특별계정운용수수료율 상한을 설정하게 되면 자산운용사에게 지급되는 보수금액이, 상한이 없을 경우에 비해 낮아질 수 밖에 없겠네요?
답	특별계정운용수수료율의 상한을 설정하게 되면 자산운용사에게 지급되는 자산운용보수도 그 상한내에서 지급되어야 하므로 상한이 없을 경우에 비해 자산운용보수도 낮아지게 됩니다.
문9	소비자입장에서는 보험사가 뛰어난 운용실적을 낸 자산운용사에게만 특별계정자산을 집중해서 위탁하길 바랄 텐데, 그렇게 하지 않는 이유는 무엇입니까?
답	자산운용실적이 우수한 자산운용사에게만 자산운용위탁금액이 집중될 경우 해당 자산운용사가 파산한다던지, 해당 자산운용사의 자산운용실적이 급격히 악화될 경우에 보험사 전체적으로 변액보험 자산운용실적이 크게 악화될 리스크가 있습니다. 그렇다보니 보험사는 전략적으로 자산운용사들을 다양하게 확보해 자산운용금액을 분산시킴으로써 이러한 리스크도 최소화하려고 합니다.
문10	특별계정운용수수료율의 상한을 설정해 자산운용사들에게 지급될 자산운용보수 총액이 낮아지게 되면, 결국 보험사의 자산을 맡아 운용하게 되는 자산운용사들의 숫자가 줄어드는 결과를 초래할 수 있겠네요?
답	그럴 우려가 있습니다.

(3) 부당성 인정 여부

312 가이드라인작업반에 참여한 삼성, 한화, 교보, 알리안츠 등 4개 생명보험회사들이 특별계정운용수수료율 상한을 결정한 행위는 특별계정운용·관리에 대한 반대급부인 수수료 결정의 기준을 합의한 것으로 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 할 것인바, 달리 피심인들의 행위로 인하여 효율성이 증대되는 등의 친경쟁적 효과를 찾기 어렵고 부당성을 부인할 만한 특별한 사정을 찾을 수 없는 이상, 가이드라인작업반에 참여한 4개 생명보험회사들의 특별계정운용수수료율 상한 합의는 그 부당성이 인정된다.

4) 피심인 주장에 대한 판단

가) 특별계정운용수수료 상한 합의는 부당성이 없다는 주장

313 피심인 교보, 알리안츠 등은 특별계정운용수수료율 상한 범위 내에서 피심인들간 자율적으로 수수료율을 결정하였고, 가격 상한을 합의한 행위에 대한 공정거래위원회의 처분 사례가 없는 등 부당한 행위가 아니라고 주장하나, 공동행위심사기준 Ⅲ. 1. 나.[55]에

55) 공동행위심사기준 Ⅲ.1.나. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위에는 가격을 인상하는 행위뿐만 아니라 가격을 인하하거나 현행가격을 유지하는 행위, 최고가격이나 최저가격을 설정하는 행위도 포함된다.

최고가격을 설정하는 행위도 법 제19조 제1항 제1호에 해당하는 행위로 명시하고 있고, 특별계정운용수수료율 상한을 합의하고 이를 실행함에 따라 삼성, 교보, 한화, 알리안츠 등 피심인들 간에도 경쟁이 제한되었으며 다른 경쟁사업자들의 영업에도 부정적인 영향을 미쳤거나 미칠 우려가 있다는 점, 실제로 다양한 대체투자펀드 상품 출시 및 소비자선택권이 박탈되었고 나아가 자산운용리스크를 커지게 해 불측의 소비자 피해발생의 우려도 있다는 점 등 경쟁제한효과와 소비자 피해가 큰 점에 비추어 위 피심인들의 주장은 이유 없다.

나) 특별계정운용수수료 상한 합의는 대체투자펀드 개발에 부정적 영향을 미치지 않았다는 주장

314 피심인 알리안츠는 다양한 대체투자펀드가 나타나고 있는 해외투자변액보험펀드와 국내자산운용사펀드들에 부과되는 운용수수료율의 평균도 1% 이내인바, 특별계정운용수수료율 상한 1% 합의로 인해 보험사들로 하여금 다양한 대체투자펀드 상품 개발 인센티브에 악영향을 미쳤다고 단정하기 어렵다고 주장하나, 변액보험상품에 특별계정운용수수료율 상한이 설정됨에 따라 자산운용사들에게 돌아가는 일임보수가 낮아져서 자산운용사들은 보험사에게 국내변액보험펀드에 편입할 다양한 대체투자펀드들을 개발·제시하지 못하게 되는 결과를 초래했다는 점에서 위 피심인의 주장은 이유 없다.

다) 특별계정운용수수료율 상한 합의로 인한 자산운용리스크 증대를 입증할 증거가 없다는 주장

315 피심인 알리안츠는 특별계정운용수수료율 상한 합의로 인해 자산운용리스크가 커졌다는 점을 입증할 증거가 없으며 실제로 이러한 상황은 발생한 바가 없다고 주장하나, 부당 공동행위의 경쟁제한성은 '우려'가 있다는 점만으로 성립하는 것이며, 피심인 알리안츠를 비롯한 교보, 한화 등도 상한 합의로 인해 자산운용리스크가 증가할 우려 내지 가능성이 있다는 점을 일관되게 진술하고 있는 점에 비추어 위 피심인의 주장은 이유 없다.

라. 피심인들의 책임성

316 위 2. 나. 내지 라.[56]와 관련된 피심인들의 행위는 변액보험시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는 행위로서 법 제19조 제1항 제1호의 규정에 위반되고, ① 가격에 대한 공동행위로 행위의 성격상 경쟁제한효과 외에 달리 효율성증대효과를 찾아보기 어려운 점, ② 각 합의별 피심인들이 변액보험시장에서 54~75%를 점유하고 있어 피심인들의 공동행위로 바로 경쟁제한효과가 발생하는 점, ③ 피심인들의 법위반행위가 2001년부터 2012년까지 장기간 계속되어 왔다는 점 등을 고려할 때 위반의 정도가 객관적으로 명백하고 중대하여 경쟁질서를 현저히 저해한다고 인정되므로 법 제70조, 법 제66조 제1항 제9호에 근거하여 고발하기로 한다.

317 다만, 푸르덴셜, AIA, 알리안츠, ING 등 4개 피심인의 경우, 생명보험시장에서의 시장점유율이 3% 미만이거나 법위반으로 인한 관련매출액이 미미한 점 등을 고려하여 고발하지 아니한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

318 위 2. 나. 내지 라.와 관련된 피심인들의 행위는 변액보험상품의 가격에 해당하는 최저보증수수료, 특별계정운용수수료의 수취율에 관한 공동행위로서 전형적인 경쟁제한효과만 생기는 부당 공동행위에 해당되고, 당해 시장에서 경쟁질서를 저해하는 효과가 크며 소비자 또는 경쟁사업자 등에게 미치는 영향이 크다고 인정되는 점 등을 감안하여 유사한 위반행위의 재발을 막기 위하여 법 제21조에 따라 향후 금지명령을 하고, 각 행위별 위반행위 종료 당시에 시행되던 법 제22조 및 제55조의3, 시행령 제61조 관련 별표2와 과징금고시 Ⅲ.1.나.(1) 및 2.다.(1)의 규정에 의하여 과징금을 부과하는 것이 타당하다고 판단된다.

56) 이하에서 나. 변액종신보험 GMDB수수료율 합의, 다. 변액연금보험 최저보증수수료율 합의, 라. 변액보험 특별계정운용수수료율 상한 합의 등 모두를 총칭하는 경우에는 '변액보험 관련 합의들'이라 한다.

나. 과징금 산정

1) 관련규정

가) 변액종신보험 GMDB수수료율 합의

319 변액종신보험 GMDB수수료율 관련 공동행위는 삼성, 한화, 교보, 푸르덴셜 등 4개사가 변액종신보험작업반에서 합의한 GMDB수수료율 수준에 따라 변액종신보험상품을 출시하고, 변액유니버셜종신보험 출시 시에도 합의수준을 유지 실행하였던 행위가 독자적인 산출근거에 따라 결정된 시점에 행위가 종료되었으므로 행위 종료 당시 시행되던 법[57] 제22조, 제55조의3, 법 시행령 제61조 제1항 [별표 2], 과징금고시(2007. 12. 31. 개정 공정거래위원회 고시 제2007-15호, 2008. 11. 10. 개정 공정거래위원회 고시 제2008-18호 및 2012. 8. 20. 개정 공정거래위원회 고시 제2012-25호로 개정된 내용 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항)을 적용한다.

나) 변액연금보험 최저보증수수료율 합의

320 변액연금보험 GMDB·GMAB수수료율 관련 공동행위는 삼성, 한화, 교보, 신한, 푸르덴셜, AIA, 메트라이프, 알리안츠, ING 등 9개사가 변액연금보험작업반, 실무과장회의, 상품본부장회의 등을 통해 합의한 GMDB·GMAB수수료율 수준에 따라 변액연금보험을 출시한 이후 독자적인 산출근거에 따라 결정된 시점에 행위가 종료된 것으로 판단하였으므로 행위 종료 당시 시행되던 법 제22조, 제55조의3, 법 시행령 제61조 제1항 [별표 2], 과징금고시(2007. 12. 31. 개정 공정거래위원회 고시 제2007-15호, 2009. 8. 20. 개정 공정거래위원회 고시 제2009-36호, 2010. 10. 20. 개정 공정거래위원회 고시 제2010-9호 및 2012. 8. 20. 개정 공정거래위원회 고시 제2012-25호로 개정된 내용 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항)을 적용한다.

57) 변액보험 관련 합의들은 피심인별로 행위종료 시점이 다양하나 행위종료시점이 제일 앞선 시점의 법(2008.2.29. 개정 법률 제8863호) 제22조(과징금), 제55조의3(과징금 부과) 및 법 시행령(2007.11.2. 개정 대통령령 제20360호) 제61조(과징금부과기준)은 부당한 공동행위와 관련하여 이후 변동된 내용은 없다.

다) 특별계정운용수수료율 상한 합의

321 변액보험 특별계정운용수수료율 합의 관련 삼성, 한화, 교보, 알리안츠 등 4개사가 가이드라인작업반에서 합의한 특별계정운용수수료율 수준에 따라 변액보험의 특별계정운용수수료를 수취한 행위로서 자진신고자의 신고에 따라 행위가 종료된 것으로 판단하였으므로 행위 종료 당시 시행되던 법(2009. 1. 30. 개정 법률 제9357호) 제22조, 제55조의3, 법 시행령(2010. 5. 14. 개정 대통령령 제22160호) 제61조 제1항 [별표 2], 과징금고시(2009. 8. 20. 개정 공정거래위원회 고시 제2009-36호 및 2012. 8. 20. 개정 공정거래위원회 고시 제2012-25호로 개정된 내용 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항)을 적용한다.

2) 과징금 부과

가) 기본산정기준

(1) 관련 상품의 범위

322 관련매출액이란 위반사업자가 위반기간동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액을 말한다.[58]

323 관련매출액을 산정함에 있어서 관련 상품의 범위는 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다.[59]

324 부당한 공동행위에서의 관련 상품은 법 위반행위의 대상품목으로 당해 위반행위에 직·간접적으로 영향을 받은 상품이며, 부당한 공동행위를 한 사업자간의 합의의 내용에 포함된 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 개별적·구체적으로 판단한다.[60]

58) 법 시행령 제9조 제1항 참조
59) 법 시행령 제61조 제1항 관련 [별표 2], 과징금고시 Ⅱ. 5. 나. (1) 참조
60) 대법원 2003. 1. 10. 선고 2001두10387 판결 참조

합의내용별 관련 상품은 피심인별로 합의한 최저보증수수료율, 특별계정운용수수료율이 적용되는 변액보험상품에 따라 다음과 같이 구분된다.

(가) 변액종신보험 GMDB수수료율 합의

325 삼성, 한화, 교보, 푸르덴셜 등 4개사가 변액보험작업반에서 합의한 GMDB수수료율과 관련된 변액종신보험과 변액유니버셜종신보험의 GMDB수수료율 책정 시에 합의한 변액종신보험 GMDB수수료율을 유지·실행한 변액유니버셜종신보험을 관련 상품으로 본다.

(나) 변액연금보험 최저보증수수료율 합의

326 삼성, 한화, 교보, 신한, 푸르덴셜, 메트라이프, AIA, ING, 알리안츠 등 9개사가 변액연금보험작업반, 실무과장회의, 상품담당부서장회의 등을 통해 합의한 변액연금보험 GMDB수수료율, GMAB수수료율 등 최저보증수수료율 합의와 관련된 변액연금보험을 관련 상품으로 본다.

(다) 변액보험 특별계정운용수수료율 상한 합의

327 삼성, 한화, 교보, 알리안츠 등 4개사가 가이드라인작업반에서 합의한 변액보험 특별계정운용수수료율 상한의 영향을 받은 모든 변액보험을 관련상품으로 본다.

(2) 위반행위의 기간

(가) 시기

① 변액종신보험 GMDB수수료율 합의

328 피심인 삼성, 한화, 교보, 푸르덴셜 등 4개 사업자들이 참가한 변액보험작업반

에서 변액종신보험 GMDB수수료율을 결정한 2001. 5. 28.을 합의의 시기로 본다.

② 변액연금보험 최저보증수수료율 합의

329 피심인 삼성, 한화, 교보, 신한, 푸르덴셜, 메트라이프, AIA, ING, 알리안츠 등 9개 사업자들이 참가한 변액연금보험작업반, 실무과장회의, 상품담당부서장회의 등을 거쳐 변액연금보험의 GMDB수수료율 및 GMAB수수료율을 결정한 2002. 8. 30.을 합의의 시기로 본다.

③ 변액보험 특별계정운용수수료율 상한 합의

330 피심인 삼성, 한화, 교보, 알리안츠 등 4개 사업자들이 참가한 가이드라인작업반에서 국내펀드의 변액보험 특별계정운용수수료율 상한을 결정한 2005. 1. 27.을 합의의 시기로 본다.

(나) 종기

331 공동행위 종료일은 가격 결정 등의 합의 및 그에 터 잡은 실행행위가 종료한 날을 의미[61]한다. 실행행위 종료 시기는 그 판단기준이 공동행위 사업자 중 일부 또는 전부가 하느냐에 따라 달라진다 할 것인데, 일부의 경우에는 해당 사업자가 다른 사업자에 대하여 명시적 또는 묵시적으로 합의에서 탈퇴한다는 내용의 의사표시를 하고 독자적인 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의의 목적에 반하는 행위를 하는 것이 필요하다 할 것이고, 전부의 경우에는 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각자의 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의의 목적에 반하는 행위를 하거나 사업자들 사이의 반복적인 가격경쟁 등으로 합의가 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 정도의 행위가 일정기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 한다.[62]

61) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결, 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852 판결, 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 등 참조
62) 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007두2586 판결, 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007두 19584판결 등 참조

332 앞서 살펴본 바와 같이 변액보험 관련 합의들의 위반행위 종기는 각 합의별로 구분해 피심인들의 합의실행행위 종료일로 보고 이를 기준으로 관련매출액 및 과징금을 산정한다. 각 합의별 관련 피심인들의 위반행위의 종기는 아래와 같다.

① 변액종신보험 GMDB수수료율 합의

<표 123>피심인별 위반행위 종기

연번	피심인	위반행위 종기
1	삼성	2008.5.12
2	푸르덴셜	2008.9.15.
3	한화	2009.3.31.
4	교보	2009.3.31.

② 변액연금보험 GMDB수수료율·GMAB수수료율 합의

<표 124>피심인별 위반행위 종기

연번	피심인	위반행위 종기	
		GMDB수수료율	GMAB수수료율
1	삼성	2008.6.9.	2008.6.9.
2	한화	2008.1.31.[63]	2009.12.31.
3	교보	위원회 심의일 현재	2008.5.8.
4	신한	2011.10.17.	2010.4.11.
5	푸르덴셜	위원회 심의일 현재	미실행
6	메트라이프	위원회 심의일 현재	2009.9.30.
7	AIA	위원회 심의일 현재	2008.9.10.
8	ING	2008.4.13.	미실행
9	알리안츠	2010.4.11.	2010.4.11.

③ 변액보험 특별계정운용수수료율 상한 합의

<표 125>피심인별 위반행위 종기

연번	피심인	위반행위 종기
1	피심인 1개사	2010.7.28.
2	다른 피심인 3개사	2010.9.3.

(3) 관련 매출액

63) 심의일 현재, 위반행위가 종료한 날(2008.1.31.)부터 5년을 경과하여 이 법에 따른 처분시효기간을 경과하였다.

333 위 2. 나. 내지 라.의 변액보험 관련 부당한 공동행위들은 변액보험상품의 최저사망보험금보증옵션의 대가로 생명보험회사가 보험계약자로부터 수취하는 GMDB수수료에 대한 수수료율 및 최저연금적립금보증옵션의 대가로 생명보험회사가 보험계약자로부터 수취하는 GMAB수수료에 대한 수수료율, 일반계정자산과 별도로 분리된 특별계정자산을 운용하고 그로 인한 손익을 보험계약자에게 귀속시키는 대가로 생명보험회사가 보험계약자로부터 수취하는 특별계정운용수수료에 대한 수수료율 등을 합의한 것이므로, 관련매출액은 각 합의별로 참여 피심인들이 법위반기간 동안 수취한 수수료금액으로 산출한다.

334 위 (1)와 (2)의 내용을 감안하여 피심인별 관련매출액을 산출해 보면 아래 <표 134>와 같다.

<표 134>피심인별 관련매출액

(단위: 백만 원)

구 분	변액종신보험/변액유니버셜종신보험 GMDB	변액연금보험		변액보험 특별계정운용 수수료	계
		GMDB	GMAB		
삼성	1,640	4,659	46,798	69,864	122,961
한화	1,028	-	32,486	72,667	106,181
교보	2,270	12,224	23,608	67,927	106,029
신한	-	1,409	7,091	-	8,500
푸르덴셜	230	840	-	-	1,070
메트라이프	-	3,438	12,390	-	15,828
AIA	-	41	147	-	188
ING	-	1,092	-	-	1,092
알리안츠	-	60	721	1,607	2,388

* 출처: 피심인 제출자료

335 피심인 교보는 GMDB수수료, GMAB수수료는 장래에 지급할 부채 내지 책임준비금의 성격을 가진다는 점에서 수수료 자체가 보험사의 영업이익이라고 보기 어려우므로 관련매출액은 수수료 전체가 아니라 '수수료금액*운용자산수익률'로 산정되어야 한다고 주장하나, GMDB수수료와 GMAB수수료는 자산운용실적 악화에 대비해 일반계정에서 적립해 놓아야 하는 금액으로 계약자에게 돌려주는 금액이 아닌 점, 보험계약의 해지 및 실효, 사망, 연금지급개시 시점의 도래 등의 사유가 발생하면 책임준비금 환입을 통해 보험사의 수익으로 귀결되는 금액인 점, GMDB수수료와 GMAB수수료는 보험사 자산운용대상이 되는 금액도 아닌바, 운용자산수익률이라는 개념도 성립할 수 없다는 점에서 피심인의 주장은 이유 없다.

336 피심인 알리안츠는 특별계정운용수수료율 상한 합의의 경우, 특별계정운용수수료 중 자산운용사, 은행, 일반사무관리회사 등에 지급하는 비용은 제외하고 보험사에 귀속되는 운용보수만을 관련매출액으로 보아야 한다고 주장하나, 보험사의 경우 관련매출액은 법 시행령 제9조의2[64]에 따라 '영업수익'이며 영업수익은 '영업비용과 영업이익'을 합산한 것이고 국내 모든 보험사들은 특별계정운용수수료를 포함해 '특별계정수입수수료'라는 계정과목으로 손익계산서상 '영업수익'으로 인식하고 있는 점에 비추어 위 피심인의 주장은 이유 없다.

(4) 부과 기준율

337 위 변액보험 관련 합의들은 법위반기간이 상당히 장기라는 점, 변액보험상품의 가격에 해당하는 수수료율 수준에 관한 부당 공동행위로서 경쟁제한 효과만 생기는 것이 명백하다는 점, 각 합의별로 피심인들의 시장점유율 합계가 최소 54%에서 최대 78%에 이르는 점, 변액보험은 일반 상품들에 비해 상품구조와 급부내용 및 급부조건 등이 상당히 전문적이고 복잡한 관계로 생명보험회사와 보험계약자간의 정보비대칭이 특히 심한 거래분야여서 무엇보다도 생명보험회사와 계약자간의 거래신뢰가 매우 중요함에도 불구하고, 이러한 정보비대칭을 악용하여 담합이 이루어진 점 등에 비추어 변액보험 관련 합의들에 대한 부과 기준율은 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (가)의 규정에 따른 '매우 중대한 위반행위'로 보아 7%~10% 내에서 부과기준율을 적용하기로 하되, 금융감독당국의 요청에 따라 변액보험 도입을 위한 기준을 마련하는 과정에서 논의된 점, 과거 조치수준과의 형평성[65] 등을 종합적으로 고려하여 7%를 부과기준율로 적용한다.

(5) 기본산정기준

338 위 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정한 피심인별 기본산정기준은 아래 <표 135>와 같다.

---

64) 법 시행령 제9조의2[영업수익 사용사업자의 범위] 법 제6조[과징금] 본문에서 "대통령령이 정하는 사업자의 경우"라 함은 상품 또는 용역의 대가의 합계액을 재무제표 등에서 영업수익 등으로 기재하는 사업자의 경우를 말한다.

65) 3개 생명보험사와 5개 손해보험사 및 농업협동조합중앙회의 부당한 공동행위에 대한 건, 13개 생명보험사의부당한 공동행위에 대한 건, 14개 생명보험사 및 10개 손해보험사의 부당한 공동행위에 대한 건 등에서 '매우 중대한 위반행위'에 해당하나 금융당국의 규제 등 보험시장의 특성 등을 고려하여 최저수준의 부과율을 적용하였다.

<표 135> 피심인별 기본산정기준

(단위: 백만 원)

구 분	관련매출액	부과기준율	기본산정기준
삼성	122,961	7%	8,607.2
한화	106,181	7%	7,432.6
교보	106,029	7%	7,422.0
신한	8,500	7%	595.0
푸르덴셜	1,070	7%	74.9
메트라이프	15,828	7%	1,107.9
AIA	188	7%	13.1
ING	1,092	7%	76.4
알리안츠	2,388	7%	167.1

나) 행위요소에 의한 1차 조정

339 피심인 한화는 변액종신보험 GMDB율 합의, 변액연금보험 GMAB율 합의, 특별계정운용수수료율 합의의 종기에 적용되는 과징금고시상 조사공문발송일(2010.9.8.) 기준 과거 3년간 3회 법위반으로 경고 이상의 조치를 받고 벌점 누산점수가 7.5점에 해당하여 각 합의 관련 기본산정금액에 20%를 가중하고, 피심인 삼성은 특별계정운용수수료율 합의의 종기에 적용되는 과징금고시상 조사공문발송일(2010.9.8.) 기준 과거 3년간 3회 법위반으로 경고 이상의 조치를 받고 벌점 누산점수가 7.5점에 해당하여 특별계정운용수수료 합의 관련 기본산정기준에 20%를 가중한다.

340 한편, 피심인 한화는 법위반 횟수에 포함된 '3개 생명보험사와 5개 손해보험사 및 농업협동조합중앙회의 부당한 공동행위에 대한 건', '13개 생명보험사의부당한 공동행위에 대한 건', '14개 생명보험사 및 10개 손해보험사의 부당한 공동행위에 대한 건'은 조사 및 사건처리의 편의상 각기 사건번호 및 의결번호가 달리 부여된 것에 불과하고 모두 일련의 조사에 따른 하나의 법위반으로 봐야 하므로, 이를 이유로 과징금을 가중하는 것은 부당하다고 주장하나, 위 3건의 사건들은 사실관계, 관련상품, 피심인 수와 구성, 위반행위 내용 등이 모두 상이하므로 별개의 사건들인 점에 비추어 위 피심인의 주장은 이유 없다.

<표 135> 1차 조정된 과징금 산정기준

(단위: 백만 원)

구 분	기본산정기준	가중금액	1차 조정
삼성	8,607.2	978.0[66]	9,585.2
한화	7,432.6	1,486.4[67]	8,919.0

구 분	기본산정기준	가중금액	1차 조정
교보	7,422.0	-	7,422.0
신한	595.0	-	595.0
푸르덴셜	74.9	-	74.9
메트라이프	1,107.9	-	1,107.9
AIA	13.1	-	13.1
ING	76.4	-	76.4
알리안츠	167.1	-	167.1

다) 행위자 요소 등에 의한 2차 조정

(1) 행정지도에 따른 감경

341 금융감독원의 '변액보험 내부심사기준'에서 정한 변액종신보험 GMDB수수료율 수준이 동인이 되어 변액종신보험 GMDB수수료율 합의가 이루어진 것으로 인정되는바, 관련된 피심인 삼성, 한화, 교보, 푸르덴셜 등 4개 사업자에 대해서 변액종신보험 GMDB수수료율 합의 관련 1차 조정된 산정기준의 20%를 감경한다.

(2) 조사협력에 따른 감경

342 피심인 교보는 조사 단계부터 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술 등 위반행위 입증에 필요한 자료를 제출하는 등 조사에 적극 협조하였으므로 변액보험 관련 합의들의 1차 조정된 산정기준의 30%를 감경한다.

343 피심인 신한은 조사 단계 이후 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술 등 위반행위 입증에 필요한 자료를 제출하는 등 조사에 적극 협조하였으므로 변액연금보험 최저보증수수료율 합의들의 1차 조정된 산정기준의 15%를 감경한다.

344 위 감경사유에 따른 피심인별 감경금액 및 2차 조정된 산정기준은 아래 <표 136>과 같다.

66) 특별계정운용수수료 합의관련 매출액 69,864백만 원에 대한 기본산정기준 4,890.4백만 원의 20%에 해당하는 978.0백만 원임

67) 변액종신보험 GMDB율 합의관련 매출액 1,028백만 원에 대한 기본산정기준 71.9백만 원의 20%에 해당하는 14.3백만 원, 변액연금보험 GMAB율 합의관련 매출액 32,486백만 원에 대한 기본산정기준 2,274백만원의 20%에 해당하는 454.8백만원, 특별계정운용수수료 합의관련 매출액 72,667백만 원에 대한 기본산정기준 5,086.6백만 원의 20%에 해당하는 1,017.3백만 원의 합계임

<표 136> 2차 조정된 과징금 산정기준

(단위: 백만 원)

구 분	1차 조정된 산정기준 (a)	감경금액(b)		2차 조정된 산정기준 (a-b)
		행정지도	조사협력	
삼성	9,585.2	22.9[68]		9,562.3
한화	8,919.0	17.2[69]		8,901.8
교보	7,422.0	31.7[70]	2,226.6[71]	5,163.7
신한	595.0		89.2[72]	505.8
푸르덴셜	74.9	3.2[73]		71.7
메트라이프	1,107.9			1,107.9
AIA	13.1			13.1
ING	76.4			76.4
알리안츠	167.1			167.1

345 한편, 대다수 피심인들은 변액종신보험 GMDB수수료율 합의뿐만 아니라 변액연금보험 최저보증수수료율 합의, 특별계정운용수수료율 합의 등도 금융감독원의 구속력 있는 행정지도가 개입되어 있었으므로 모든 공동행위에 대해 과징금이 감경되어야 한다고 주장하나, 변액연금보험작업반 구성 자체가 금융감독원의 요청에 따라 이루어진 것이라 하더라도, 보험관련 법령상 금융감독원은 수수료율 등 가격에 관해 구체적인 지시를 할 권한이 없을 뿐만 아니라, 금융위원회는 변액연금보험 최저보증수수료율 합의에 대한 행정지도를 한 바가 없다고 답변한 점에 비추어 피심인들의 주장은 이유 없다. 또한 변액보험가이드라인작업반에서 정한 특별계정운용수수료율 상한 1%는 삼성 ◇*◇이 직접 산출하여 작업반에 제시하였다고 진술하고 있고, 가이드라인작업반에 참가한 한화, 교보 모두 합의사실을 인정하고 있는 점에 비추어 피심인들의 이 주장 또한 이유 없다.

346 그리고 피심인 신한, 푸르덴셜, 메트라이프, AIA, ING, 알리안츠 등 중소형 생명보험회사들은 변액보험 관련 합의들은 삼성, 한화, 교보 등 상위 3사가 주도하고 시장점유율이 미미한 중소형 생명보험회사들은 이를 단순 추종 내지 소극적으로 가담한 것에 불과하다고 주장하나, 중소형 생명보험회사들은 삼성, 교보 등 업계 상위 회사가 산출해

68) 변액종신보험 GMDB수수료율 합의 관련 매출액(1,640백만 원)을 기준으로 한 1차 조정된 산정기준(114.8백만 원)의 20%에 해당하는 금액

69) 변액종신보험 GMDB수수료율 합의 관련 매출액(1,028백만 원)을 기준으로 한 1차 조정된 산정기준(86.3백만 원)의 20%에 해당하는 금액

70) 변액종신보험 GMDB수수료율 합의 관련 매출액(2,270백만 원)을 기준으로 한 1차 조정된 산정기준(158.9백만 원)의 20%에 해당하는 금액

71) 변액보험 관련 합의들의 1차 조정된 산정기준(7,422백만 원)의 30%에 해당하는 금액

72) 변액연금보험 GMDB수수료율, GMAB수수료율 등 최저보증수수료율 합의들의 1차 조정된 산정기준(595백만 원)의 15%에 해당하는 금액

73) 변액종신보험 GMDB수수료율 합의 관련 매출액(230백만 원)을 기준으로 한 1차 조정된 산정기준(16.1백만 원)의 20%에 해당하는 금액

작업반에 제시한 최저보증수수료율 수준에 대해 이견이나 이의를 제기하지 않는 '묵시적 양해 내지 요해'의 방법으로 합의하였고, 그 결과 합의수준대로 수수료율을 책정하여 변액보험상품을 시장에 출시하였던바, 이것은 결코 소극적인 가담으로 볼 수 없다는 점에서 위 피심인들의 주장은 이유 없다.

4) 부과과징금의 결정

347 보험시장은 공공성과 사회성이 강한 시장으로서 금융감독당국이 보험회사의 자의적인 경영을 방지하고, 보험회사의 재무건전성을 유지하기 위하여 광범위한 감독을 해왔던바, 보험시장에서의 가격결정은 시장에서 가격이 결정되는 일반재화와는 달리 보험업 관련 규정의 통제로 인해 가격경쟁에 한계가 있는 점, 최저보증수수료와 특별계정운용수수료 수준이 직접적으로 보험료에 영향을 미치지 아니한 점 등을 종합적으로 감안하여 2차 조정된 산정기준의 20%를 감경한다.

348 각 피심인별 부과과징금은 백만 원 단위 미만의 금액을 버린 금액이 되며, 아래 <표 137>과 같다.

<표 137> 피심인별 부과과징금

(단위: 백만 원)

구 분	2차 조정된 산정기준	감경률	부과과징금
삼성	9,562.3	20%	7,649
한화	8,901.8	20%	7,121
교보	5,163.7	20%	4,130
신한	505.8	20%	404
푸르덴셜	71.7	20%	57
메트라이프	1,107.9	20%	886
AIA	13.1	20%	10
ING	76.4	20%	61
알리안츠	167.1	20%	133

4. 결론

349 위 2. 나. 내지 라.와 관련된 피심인들의 행위는 법 제19조 제1항 제1호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을, 고발에 대하여는 법 제70조 및 제66조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2013년 월 일

의 장	부위원장	정 재 찬
	주심위원	안 영 호
	위 원	지 철 호
	위 원	서 석 희
	위 원	유 진 희
	위 원	김 의 형
	위 원	박 병 형